



Diretoria de Administração e Pessoas
Superintendência de Compras

MANUAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
MAN/SU/001/2025 (Nº SEI! 0112422)
Versão Março 2025

1	APRESENTAÇÃO
2	INTRODUÇÃO
2.1	Disposições Iniciais
2.2	Conceituação
2.3	Procedimentos Auxiliares nas Contratações
2.3.1	Audiência e Consulta Pública
2.3.2	Pré-qualificação Permanente
2.3.3	Cadastramento
2.3.4	Catálogo Eletrônico de Padronização
2.3.5	Credenciamento
2.3.6	Manifestação de Interesse Privado
3	PLANEJAMENTO DAS COMPRAS
3.1	Prazos para Licitação ou Revisão de Contratos

- 3.2 Levantamento Preliminar de Necessidades**
- 3.3 Formalização da Intenção de Compra/Contratação**
- 3.4 Análise e Pesquisa de Preços – Estimativa de Preços**
- 3.5 Autorizações para Prosseguimento das Demandas**
- 3.6 Autuação do Processo**
- 3.7 Disponibilidade Orçamentária e Classificação Contábil**
- 3.8 Contratações Específicas**
 - 3.8.1 Obras e Serviços de Engenharia**
 - 3.8.2 Licitações Internacionais**
 - 3.8.3 Alienação de Bens**
 - 3.8.4 Contratações de Patrocínio, Publicidade e Propaganda**
 - 3.8.5 Contratações de TI**
 - 3.8.6 Contratações de Capacitação Profissional – Treinamentos**
 - 3.8.7 Regime de Execução**
- 4 SELEÇÃO DE FORNECEDORES**
 - 4.1 Modalidades de Contratação**
 - 4.1.1 Contratações Diretas**
 - 4.2 Procedimentos Licitatórios**
 - 4.2.1 Pregão**
 - 4.2.2 Licitação Dataprev**
 - 4.2.3 Concurso**
 - 4.2.4 Leilão**
 - 4.3 Adjudicação do Objeto**
 - 4.4 Homologação ou Revogação ou Anulação**
 - 4.4.1 Homologação**
 - 4.4.2 Anulação e Revogação**
- 5 NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES**

- 5.1 Negociação em Licitações**
- 5.2 Negociação em Contratações Diretas**
- 5.3 Negociação em Revisões Contratuais**
- 5.4 Negociação em Ata de Registro de Preços**
- 6 CONTRATOS**
- 6.1 Formalização do Contrato**
- 6.2 Elaboração das Minutas Contratuais e outros instrumentos jurídicos**
- 6.3 Cláusulas Necessárias aos Contratos**
- 6.3.1 Garantia de Execução Contratual**
- 6.4 Duração dos Contratos**
- 6.5 Alteração dos Contratos**
- 7 GESTÃO DE CONTRATOS COM FORNECEDORES**
- 7.1 Gestor Técnico**
- 7.1.1 Atribuições do Gestor Técnico**
- 7.2 Gestor Administrativo**
- 7.2.1 Atribuições do Gestor Administrativo**
- 7.3 Relatório de Gestão Técnica (RGT)**
- 7.4 Medição do Contrato**
- 7.5 Avaliação de Fornecedores**
- 7.6 Da Inexecução Contratual**
- 7.7 Pagamentos, Glosas e Penalidades**
- 7.7.1 Pagamentos**
- 7.7.2 Glosas**
- 7.7.3 Penalidades**
- 7.7.4 Limitação de Responsabilidade**
- 7.8 Atestado de capacidade técnica**
- 7.9 Rescisão Contratual**

7.9.1 Rescisão Contratual Por Acordo Entre as Partes (Resilição)**7.9.2 Rescisão Contratual Unilateral****7.9.3 Rescisão Contratual Com Prévio Aviso de 30 dias****8 ESTIMATIVA DE PREÇOS****8.1 Diretrizes Básicas****8.1.1 Pesquisa de Preços****8.2 Metodologia e Procedimentos****8.2.1 Obtenção de Valor Estimado para Aquisição de Material****8.2.2 Obtenção de Valor Estimado para Contratação de Serviços****8.2.3 Pesquisa com fornecedores****8.2.4 Utilizando a Planilha Padrão de Estimativa****8.2.5 Casos Específicos****8.3 Disposições Gerais****9 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)****9.1 Diretrizes Básicas****9.2 Procedimentos****9.2.1 Utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP)****9.2.2 Intenção de Registro de Preços (IRP)****9.2.3 Órgão Gerenciador****9.2.4 Órgão Participante****9.2.5 Modalidade para realização do SRP****9.2.6 Características do Sistema de Registro de Preços****9.2.7 Divisão do Objeto em Lotes****9.2.8 Prazo de Validade da Ata****9.2.9 Contratos oriundos do Sistema de Registro de Preços****9.2.10 Formalização da Ata de Registro de Preços****9.2.11 Do Cadastro de Reserva**

- 9.2.12 Procedimento de Participação da Dataprev em Registro de Preços de outros órgãos
- 9.2.13 Procedimento de Adesão da Dataprev à Ata de outros órgãos
- 9.2.14 Possíveis alterações na Ata de Registro de Preços
- 9.2.15 Possíveis alterações nos Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços
- 9.2.16 Da Revisão e Cancelamento dos Preços Registrados
- 10 FORMALIZAÇÃO DA REVISÃO CONTRATUAL
 - 10.1 Diretrizes Básicas
 - 10.2 Tipos de Revisões Contratuais
 - 10.2.1 Prorrogação
 - 10.2.2 Acréscimos e Supressões
 - 10.2.3 Reequilíbrio Econômico-Financeiro
 - 10.2.4 Repactuação Contratual
 - 10.2.5 Reajuste Contratual
- 11 VIGÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

O Manual de Licitações e Contratos tem por objetivo reunir as orientações constantes do Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev vigente, que tem como base a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, de modo a unificar o conhecimento e o entendimento das Compras Públicas e, assim, padronizar os processos, internos e externos, relativos à operacionalidade das contratações na Dataprev.

Esta versão do Manual de Licitações e Contratos foi aprovada na 10ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 28 de março de 2025.

Considerando o seu objetivo orientador, este Manual está segregado em 11 (onze) módulos:

1. APRESENTAÇÃO
2. INTRODUÇÃO
3. PLANEJAMENTO DE COMPRAS
4. SELEÇÃO DE FORNECEDORES
5. NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES
6. CONTRATOS
7. GESTÃO DE CONTRATOS COM FORNECEDORES
8. ESTIMATIVA DE PREÇOS
9. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
10. FORMALIZAÇÃO DA REVISÃO CONTRATUAL
11. VIGÊNCIA

Considerando a divisão para apresentação dos temas, verificamos que o presente Manual aborda as principais orientações e os procedimentos auxiliares para a efetivação das contratações públicas realizadas na Dataprev.

Este Manual foi elaborado com a finalidade primeira de copilar, orientar e padronizar conceitos, procedimentos e orientações aos seus usuários. Desta feita, aqui se verificará as orientações para a formação de uma contratação, a metodologia aplicada para a realização da pesquisa de mercado, a regra para a realização de negociação com os fornecedores, as regras para formalização e gestão contratual; enfim, todas as orientações para a obtenção das melhores condições, de modo a se ultimarem contratações e gestões contratuais vantajosas, econômicas e, principalmente, eficazes ao interesse público.

A utilização deste Manual tem por base a legislação vigente, os princípios constitucionais e administrativos presentes no ordenamento jurídico. Assim, se em algum momento da aplicação do conteúdo deste instrumento existir qualquer conflito com a legislação vigente, prevalece sempre a aplicação da Lei, sendo o Manual um norteador dos procedimentos a serem seguidos sem diminuir, modificar ou eximir da obrigação de atendimento da legislação em vigor.

2. INTRODUÇÃO

2.1. Disposições Iniciais

Este Manual de Licitações e Contratos tem por finalidade estabelecer as principais orientações para a efetivação das contratações públicas realizadas na Dataprev, e para isso, observa a legislação vigente, os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da busca de competitividade e do julgamento objetivo, além das finalidades consignadas no Estatuto da Dataprev e nas disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, e as seguintes diretrizes:

- Padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contratos;
- Busca da maior vantagem competitiva para a Dataprev, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social e ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância;
- Ampliação da participação de licitantes, desde que alinhada com a necessidade, sobretudo técnica, da Dataprev;
- Adoção preferencial da modalidade de licitação denominada Pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e serviços comuns, inclusive os de engenharia;
- Observância das Políticas de Transações com Partes Relacionadas e de Conformidade e Integridade, bem como do Código de Conduta Ética e Integridade da Dataprev;
- Parcelamento do objeto, visando ampliar a participação de licitantes, sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos para dispensa de licitação por valor, ou prejudique tecnicamente a implantação/operação do objeto contratado.

Os órgãos demandantes devem planejar, anualmente ou em período superior, suas necessidades de aquisições de materiais ou contratações de serviços, observando, previamente, a existência de alguma política de aquisição já estabelecida na Empresa.

Sempre que necessário, os órgãos demandantes devem recorrer ao órgão responsável por compras para obter informações acerca dos requisitos necessários à formalização do processo de aquisição/contratação.

O processo de aquisição/contratação deverá ser preferencialmente eletrônico e será utilizado para copilar os documentos relacionados à contratação e à gestão do contrato, em especial, no que se refere ao tratamento de notificações, sanções e recursos contratuais.

Quando não for possível adotar a modalidade Pregão, o órgão responsável por compras deve justificar nos autos a opção por outra modalidade, contribuindo assim para o esforço permanente de redução de despesas e eficácia nas aquisições.

As contratações na Dataprev devem respeitar, especialmente, as normas relativas à:

- I – Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados;
- II – Mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;
- III – Utilização de produtos, equipamentos e serviços que reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;

IV – Avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

V – Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados pela Dataprev;

VI – Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

A contratação a ser celebrada pela Dataprev da qual decorra impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados deverá prever compensação determinada pelo Conselho de Administração da Dataprev, na forma da legislação aplicável.

As minutas de editais de licitação, bem como os instrumentos contratuais, serão previamente examinadas e aprovadas pelo órgão responsável pelo jurídico.

Fica dispensada nova análise jurídica em caso de utilização de pareceres referenciais e de minuta-padrão previamente homologados pelo órgão responsável pelo jurídico, desde que não haja alteração, inclusão ou exclusão de cláusulas gerais dos modelos aprovados.

Todos os Estudos Técnicos (ET) e Termos de Referência (TR) de aquisição de produtos ou contratação de serviços que demandem ações de capacitação a serem realizadas pelo fornecedor do produto ou do serviço contratado (previstas em contrato), devem ser submetidos ao órgão responsável pela gestão de treinamento e desenvolvimento para análise e revisão antes do envio ao órgão responsável por compras, conforme Comunicação Normativa específica.

Os casos em que forem dispensadas a observância dos dispositivos referentes a contratações e aos procedimentos de licitação, conforme prevê o art. 28, §3º da Lei nº 13.303/2016 e o Capítulo II, do Título II, do Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev - RLCD, serão tratados em um normativo específico.

Casos não regulamentados em normativos internos da Dataprev poderão ser tratados conforme regulação específica para licitações e contratos de estatais, orientações doutrinárias e/ou jurisprudenciais, bem como, no que couber e desde que não conflitem com a Lei nº 13.303/2016 e nos atos normativos do Governo Federal.

2.2. Conceituação

Para fins deste Manual, considera-se:

Adesão Tardia à Ata de Registro de Preços – ato pelo qual a Administração, na condição de órgão não participante, mediante a disponibilidade de uma Ata de Registro de Preços vigente e da comprovação da vantajosidade de preços, solicita ao órgão gestor da ata a adesão, desde que essa possibilidade esteja prevista no ato licitatório e que o fornecedor concorde com a adesão.

Adjudicação – ato pelo qual a Administração, em vista do eventual contrato a ser celebrado, proclama satisfatória e legal a proposta classificada em primeiro lugar e atribui ao vencedor o objeto da licitação.

Alienação - operação de transferência do direito de propriedade do material, mediante venda, permuta ou doação.

Análise de riscos – processo de identificar, analisar, tratar, monitorar e comunicar os riscos que podem comprometer os objetivos da contratação. A metodologia deve ser aplicada nas fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual, sendo periodicamente reavaliados enquanto o contrato estiver vigente.

Anulação – ato pelo qual a autoridade extingue um ato administrativo eivado de vícios que o torne ilegal. A anulação pode ser de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado (Súmula 473 STF).

Apostilamento - ato administrativo utilizado para registrar alterações ou ajustes contratuais, sem a necessidade de formalizar um termo aditivo. Trata-se de uma medida simplificada para alterações administrativas ou financeiras já previstas no contrato, desde que não impliquem mudanças nas cláusulas essenciais, como objeto e prazo.

Área Demandante – órgão da Dataprev que apresenta a necessidade de contratar, detentor ou não de conhecimento técnico para planejar, gerir, coordenar e acompanhar ações relacionadas ao objeto.

Ata de Registro de Preços – documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.

Audiência Pública – reunião pública, presencial ou online, com a participação do mercado fornecedor, que visa o debate aberto sobre determinado objeto.

Autoridade Competente – agente público investido de poder público para desempenho das suas funções, com competência decisória nos termos da lei ou normativo aplicável que o autorizou.

Autoridade Superior – autoridade que detém as prerrogativas de ordenar, fiscalizar, delegar e avocar atribuições, bem como rever os atos realizados por agentes públicos hierarquicamente inferiores.

Bem antieconômico – bem de manutenção onerosa ou que produz rendimento precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsolescência.

Bem irrecuperável – bem que não pode ser utilizado para o fim a que se destina ou quando o custo da sua recuperação ultrapassar 50% (cinquenta por cento) de seu valor de mercado, orçado no âmbito de seu gestor.

Bem ocioso – bem que apresenta condições de uso, mas não está sendo aproveitado, ou que devido ao tempo de utilização ou custo de transporte não justifique o remanejamento para outra unidade ou, por último, quando não há mais interesse da administração no bem.

Bens e serviços comuns – são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser, objetivamente, definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. A respectiva caracterização como “comuns” depende de exame predominantemente fático e de natureza técnica.

Bens e serviços especiais – são aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns.

Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) – percentual que se adiciona aos custos diretos de uma obra ou serviço de engenharia, constituído por todas as despesas indiretas (exemplos: aluguel, salários, benefícios de pessoal, pró-labore, despesas

com materiais de escritório e de limpeza, consumos de energia, telefone e água, tributos e lucro);

Cessão - modalidade de movimentação de material do acervo, com transferência gratuita da posse e integral assunção das responsabilidades inerentes ao bem por parte de quem o receber;

Coefficiente de Variação (CV) – método utilizado na planilha padrão de estimativa para expressar, em porcentagem, a variabilidade dos dados em relação à média, calculada mediante a divisão do desvio padrão (DP) pela média aritmética e posterior multiplicação do resultado por cem. Quanto menor o CV mais homogêneo é o conjunto de dados - Fórmula: $CV = (DP / Média) \times 100$.

Comissão de Licitação – colegiado composto por empregados designados pela Administração com função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à fase externa das licitações.

Concurso – modalidade de Licitação Dataprev para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor.

Consulta Pública – procedimento opcional que antecede o processo licitatório, realizado pelo órgão responsável por compras nos casos dos processos de aquisição/contratação cujos objetos demonstram complexidade, custos de contratação elevados e seja justificado pela área demandante a necessidade de se buscar, no mercado fornecedor, os elementos complementares às especificações desejadas, não identificados por intermédio do diálogo público-privado relatado no Estudo Técnico.

Contratação Integrada - regime de execução em que a contratação envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

Contratação Semi-integrada - regime de execução em que a contratação envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

Contratado – pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas contratada pela Administração Pública para executar obra ou serviço ou fornecer material.

Contratante – órgão ou entidade da Administração Pública que contrata pessoa física ou jurídica para executar obra ou serviço ou fornecer material.

Contrato – todo e qualquer ajuste firmado em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas e contrapostas, seja qual for a denominação utilizada.

Contrato de eficiência - contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada.

Credenciamento - processo administrativo de chamamento público em que a Dataprev convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados.

Crerios de aceitaao – parâmetros objetivos e mensuráveis utilizados para verificar um serviço ou produto quanto à conformidade aos requisitos especificados.

Despesas Operacionais Administrativas – custos indiretos envolvidos na execução contratual, decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento de seus contratos.

Diálogo Público-Privado – comunicações formais com potenciais interessados durante a fase de planejamento das contratações para a obtenção de informações técnicas e comerciais relevantes à definição do objeto e elaboração do projeto básico ou termo de referência, sendo que este diálogo público-privado **deve ser registrado no processo** administrativo e não impede o particular colaborador de participar em eventual licitação pública, ou mesmo de celebrar o respectivo contrato, tampouco lhe confere a autoria do projeto básico ou termo de referência.

Dispensa de Licitação – modalidade de contratação direta em que o processo licitatório pode ser dispensável, seguindo critérios definidos na legislação.

Disponibilidade Orçamentária – gravame no orçamento que assegura a previsão financeira para arcar com a contratação do bem, obra ou serviço.

Documento de Oficialização de Demanda (DOD) – documento que dá início a fase de planejamento das contratações de tecnologia e contém o detalhamento da necessidade da área demandante da solução/equipamento.

Empreitada Integral - regime de execução em que há a contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada, nos casos em que o contratante necessite receber o objeto, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata.

Empreitada por Preço Global - regime de execução em que a contratação se formaliza por preço certo e total, quando for possível definir previamente, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados.

Empreitada por Preço Unitário - regime de execução em que a contratação se formaliza por preço certo de unidades determinadas, nos casos em que não for possível definir previamente as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados.

Equipe de Apoio – empregados que auxiliam o pregoeiro nas licitações na modalidade de Pregão.

Especificação Técnica – descrição detalhada do objeto a ser adquirido ou do serviço a ser contratado.

Estudo Técnico – documento que contextualiza as razões e justificativas para a solicitação de compra ou da contratação pretendidas e que antecede à elaboração do Projeto Básico ou Termo de Referência.

Filial – termo previsto no Sistema Integrado de Gestão Empresarial (SIGE) que corresponde a cada unidade física da Empresa nos Estados e no Distrito Federal.

Fiscal Administrativo – empregado, formalmente indicado pelo gestor administrativo do contrato, responsável pela análise dos registros da execução contratual e execução das ações administrativas cabíveis, sob a orientação do Gestor administrativo e em

conformidade com as regulamentações deste Manual.

Fiscal Técnico – empregado, formalmente indicado pelo gestor técnico, responsável pelo acompanhamento e registro da execução contratual, sob a orientação do Gestor Técnico e em conformidade com as regulamentações deste Manual.

Fornecedor Beneficiário da Ata de Registro de Preços – pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, signatário da Ata de Registro de Preços.

Garantia de Execução Contratual – mecanismo que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelos contratados, apresentado em uma das modalidades previstas em lei.

Gestão de Contrato – acompanhamento, controle e fiscalização constante da execução do contrato.

Gestor Administrativo – responsável pela gestão administrativa dos contratos firmados entre a Dataprev e o contratado.

Gestor Técnico - responsável pela gestão técnica dos contratos firmados entre a Dataprev e o contratado.

Habilitação – fase do procedimento licitatório destinado a aferir a capacidade jurídica, técnica, financeira e social do licitante.

Homologação – ato pelo qual a autoridade competente reconhece a validade dos atos praticados pelo pregoeiro ou pela Comissão de Licitação e proclama o interesse na efetivação da contratação.

Impugnação – ato pelo qual qualquer pessoa, física ou jurídica, formalmente contesta cláusulas editalícias dos certames licitatórios promovidos pela Administração Pública.

Inexigibilidade – modalidade de contratação direta, em que o processo licitatório pode ser inexigível, mediante a inviabilidade de competição.

Instrumento legal – ato normativo ou instrumento jurídico ao qual seja atribuída força de lei.

Insumos diversos – custos relativos a materiais, utensílios, suprimentos, máquinas, equipamentos, entre outros, utilizados diretamente na execução dos serviços.

Insumos de mão de obra – custos decorrentes da execução dos serviços, relativos aos benefícios efetivamente concedidos aos empregados, tais como transporte, seguros de vida e de saúde, alimentação, treinamento, e ainda custos relativos a uniformes, entre outros.

Itens de Pronta Utilização – solução de logística para pronta utilização, ou seja, da sistemática de aquisição de material e/ou contratação de serviços que viabilize produtos e serviços estratégicos para utilização imediata, sempre que demandados.

Leilão - modalidade de licitação Dataprev para a alienação dos bens móveis ou de bens imóveis a quem oferecer o maior lance.

Licitação - procedimento formal em que se convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços.

Licitação Dataprev – procedimento licitatório aberto, nos termos da Lei nº 13.303 de 2016, que possibilita a combinação de diferentes modos de disputa e critérios de julgamento, possuindo como espécies os procedimentos de concurso, leilão entre outros a serem utilizados de acordo com as necessidades da Dataprev.

Licitação Deserta – situação na qual não acudiram interessados ao certame.

Licitação Fracassada – situação na qual todos os interessados restaram inabilitados ou tiveram suas propostas desclassificadas.

Licitador – empregado Dataprev responsável pela condução da Licitação Dataprev, na forma eletrônica ou presencial.

Lucro – ganho decorrente da exploração da atividade econômica, calculado mediante incidência percentual sobre a remuneração, encargos sociais e trabalhistas, insumos de mão de obra, insumos diversos e despesas operacionais e administrativas.

Material - designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de aproveitamento econômico.

Matriz de Riscos - cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prorrogação de termo aditivo quando de sua ocorrência;
- b) Estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação;
- c) Estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico da licitação.

Média Aritmética – medida utilizada para resumir dados quantitativos razoavelmente homogêneos, correspondente ao resultado da divisão da soma de todos os valores auferidos pelo número de observações realizadas.

Medição de bens e serviços – ato de aferir a conformidade entre as condições estabelecidas nos instrumentos contratuais e os bens recebidos ou os serviços prestados pelos contratados, com base nos relatórios emitidos pelos gestores técnicos e nas documentações pertinentes ao contrato.

Memórias de Cálculo – documento que demonstra o detalhamento da forma de cálculo de cada item da planilha de custos e formação de preços.

Modalidade de Licitação – forma de aquisição ou contratação que pode ocorrer por meio de Pregão e Licitação Dataprev, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento de Licitações e Contratos vigente e na legislação específica.

Modelos Padronizados - modelos de editais e contratos, elaborados pelas áreas de contratações e do jurídico da Dataprev, contendo as cláusulas básicas que são adotadas nas licitações e contratações.

Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta.

Órgão Gerenciador – órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para Registro de Preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

Órgão não participante – órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos deste Manual, faz adesão à Ata de Registro de Preços.

Órgão Participante – órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.

Painel de Preços – site de domínio público mantido pelo Governo Federal que permite a pesquisa de preços de materiais e serviços contratados pelos órgãos públicos que realizam essas contratações no ambiente do compras governamentais.

Pedido de Compra – documento interno que dispõe sobre as condições da contratação, e ou prorrogação.

Pesquisa de Mercado – ampla consulta ao mercado de fornecedores que visa à obtenção de orçamentos para estabelecimento de valor estimado para aquisição/contratação aos quais são informados as quantidades, especificações técnicas e o Projeto Básico/Termo de Referência de determinado material ou serviço, bem como para demonstração da vantagem econômica para prorrogações, consumo de Atas de Registro de Preços ou revisões contratuais, nos casos em que couber.

Pesquisa de Preços – procedimento realizado, de forma ampla, mediante a utilização dos parâmetros de pesquisa tais como: Banco de Preços, Painel de Preços (MP), Contratações similares de outros entes públicos, pesquisa publicada em sites eletrônicos especializados ou de domínio público, pesquisa com os fornecedores, consulta aos sistemas de informações disponibilizados na Dataprev e valores oficiais de referência.

Planilha de Custos e Formação de Preços ou Planilha de orçamento – instrumento que demonstra o orçamento detalhado da contratação, determinando todos os quantitativos, custos unitários e totais de seus componentes, sendo fundamental o seu uso para a formalização processual.

Planilha Padrão de Estimativa – formulário padrão que permite o cálculo do valor estimado para o item, de acordo com os critérios estabelecidos neste Manual.

Plano de Contratação Anual (PCA) – instrumento que consolida todas as contratações que a Dataprev pretende realizar ou prorrogar, executada no ano seguinte do seu exercício orçamentário, contemplando todos os bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) – instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades de informação de um órgão ou entidade para um determinado período.

Preço Alvo – valor previsto da licitação como limite para conveniência e oportunidade da Dataprev realizar eventuais aquisição(ões)/contratação(ões), a ser definido facultativamente pela autoridade competente pela aprovação da aquisição/contratação conforme Delegação de Competência vigente de forma fundamentada.

Preços Praticados por Outros Órgãos Públicos – valores pesquisados a partir de aquisições/contratações realizadas por outros órgãos, cujos objetos possuem compatibilidades técnicas e comerciais com o objeto da Dataprev.

Pregoeiro – empregado formalmente designado pela autoridade competente para conduzir o pregão.

Processo Administrativo – conjunto de documentos, ordenados e organizados cronologicamente em volumes, que impliquem em responsabilidade técnica, financeira ou administrativa necessária ao esclarecimento de um mesmo assunto, originado por um

documento que, durante a sua tramitação, vai sendo instruído por despachos ou por anexações de outros documentos, com a finalidade de análise, informações e decisões necessários à realização do ato administrativo pretendido.

Produtividade – capacidade de realização de determinado volume de tarefas, em função de uma determinada rotina de execução de serviços, considerando-se os recursos humanos, materiais e tecnológicos disponibilizados, o nível de qualidade exigido e as condições do local de prestação do serviço.

Produtos – bens materiais, quantitativamente delimitados, com características de tangibilidade e passíveis de armazenagem.

Projeto Básico – documento que contém o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da contratação, elaborado com base nos estudos técnicos preliminares e que possibilita à empresa proponente a avaliação do custo, dos métodos e do prazo para a execução do objeto.

Projeto Executivo – conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

Prova de Conceito – procedimento que objetiva a aferição dos requisitos do objeto ofertado com os exigidos nas especificações técnicas.

Reajuste – realinhamento do valor contratual, autorizado por lei, em razão da elevação previsível do custo de produto ou serviço, no curso normal da economia, tendo por base critérios ou índices específicos ou setoriais, previamente fixado em edital, a fim de preservar a contratada dos efeitos inflacionários.

Recurso Administrativo – instrumento formal colocado à disposição do interessado que pretende a invalidação, reforma ou reexame de decisão proferida pela Administração Pública.

Reequilíbrio Econômico-Financeiro – medida contratual que visa restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatores imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajuste, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

Relatório de medição – documento com a descrição do item consumido e o valor da respectiva competência, gerado pelo Sistema Integrado de Gestão Empresarial (SIGE) após a medição dos contratos de serviços continuados ou entrega de bens, à exceção dos pedidos de entrega única, que o contratado poderá utilizar para emitir a Nota Fiscal.

Repactuação – espécie de revisão contratual que é observada em serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, de modo a garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo estar previsto no instrumento convocatório com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e do acordo ou convenção coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes da mão de obra.

Resumo da Pesquisa de Preços – documento que contém todo o histórico da pesquisa de preços, emitido e assinado pelo responsável por sua elaboração, devendo obrigatoriamente ser inserido no processo de compras.

Revogação – ato pelo qual a autoridade administrativa competente desfaz um ato administrativo, por motivo de conveniência ou oportunidade, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.

Serviços – atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Dataprev. Os serviços podem ser:

- **Serviços e fornecimentos contínuos** - serviços contratados e compras realizadas pela Dataprev para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas.
- **Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra** - aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que:

- a) os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências da Dataprev para a prestação dos serviços;
- b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos;
- c) o contratado possibilite a fiscalização pela Dataprev quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos.

Serviços não contínuos ou contratados por escopo - aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto.

Serviço comum de engenharia – todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens.

Serviços de publicidade – conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral.

Site de Domínio Público – site presente no mercado nacional de comércio eletrônico, de amplo conhecimento e acessado livremente por qualquer pessoa.

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) – sistema mantido pelo Governo Federal e utilizado para facilitar e agilizar os processos de compra e aquisição de materiais e serviços do Governo Federal, cuja finalidade é integrar os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

Sistema de Registro de Preços (SRP) – conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras.

Sobrepreço - quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a licitação ou a contratação for por preço unitário de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por preço global.

Solicitação de Compras (SC) – solicitações realizadas no Sistema Integrado de Gestão Empresarial que formalizam a

necessidade definida no Estudo Técnico, servindo de ponto de partida oficial para início dos processos de aquisição de materiais e contratações de serviços, obras e treinamento externo, bem como para prorrogações ou revisões contratuais.

Solução de Tecnologia da Informação – conjunto de bens e/ou serviços que apoiam processos de negócio mediante a conjugação de recursos de TIC.

Superfaturamento - aquilo que materializa o dano ao patrimônio da Dataprev, com o pagamento de serviços com sobrepreço ou por serviços não executados, por exemplo:

- a) Pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;
- b) Pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança;
- c) Por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;
- d) Por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Dataprev ou reajuste irregular de preço.

Sustentabilidade - proposta de desenvolvimento que visa atender às necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras, contemplando aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

Tarefa - regime de execução em que há contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material, em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realização de serviços técnicos comuns e de curta duração.

Termo Aditivo (TA) – instrumento formal de alteração contratual.

Termo de Aprovação Motivada do TR e da SC – documento, em complemento às autorizações constantes do TR, com base nos limites estabelecidos na Resolução de Delegação de Competência vigente.

Termo de Referência - documento que contém o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação, elaborado com base nos estudos técnicos preliminares e que possibilita à empresa proponente a avaliação do custo, dos métodos e do prazo para a execução do objeto.

Unidade Centralizada de Recebimento (UCR) – local de recebimento das notas fiscais e materiais, capaz de atender às novas necessidades de entrada de dados no Sistema Integrado de Gestão Empresarial (SIGE). Essas unidades são estruturadas por filiais no referido Sistema. As diretrizes básicas sobre a rotina executada pela UCR constam de norma específica.

Unidade de Medida – parâmetro de medição adotado pela Administração para possibilitar a quantificação dos serviços e a aferição dos resultados.

Valor Final Estimado – valor final obtido com base nos preços coletados a ser utilizado como referência para aquisição/ contratação do objeto solicitado e determinar a disponibilidade orçamentária.

Voto da Diretoria e Voto do Conselho – documentos que apresentam um resumo da demanda da contratação ou da revisão contratual, visando obter a autorização da autoridade competente para prosseguimento da demanda.

2.3. **Procedimentos Auxiliares nas Contratações**

As aquisições/contratações previstas neste Manual estão sujeitas aos seguintes procedimentos auxiliares:

- I – Audiência e Consulta Pública;
- II – Pré-qualificação Permanente;
- III – Cadastramento;
- IV – Sistema de Registro de Preços;
- V – Catálogo Eletrônico de Padronização;
- VI – Credenciamento;
- VII – Manifestação de Interesse Privado.

2.3.1. **Audiência e Consulta Pública**

- a) Havendo necessidade de um conhecimento mais apurado do objeto ou do mercado específico poderá ser realizada audiência ou consulta pública pela Dataprev.
- b) A audiência pública consiste em reunião pública, presencial ou online, sendo precedida de publicação no Portal da Dataprev, realizada para obter contribuições do mercado fornecedor acerca do objeto a ser contratado.
- c) A consulta pública será realizada para consultar o mercado e demais interessados acerca da especificação técnica do objeto pretendido, sendo possível, ainda, obter preços e sugestões.
- d) Identificada a necessidade de realização de consulta pública, formalizada na ocasião do encaminhamento do Estudo Técnico e Termo de Referência, caberá ao órgão demandante em comum acordo com o órgão responsável por compras estabelecer o prazo de publicidade do procedimento, obedecendo a descrição do objeto.
- e) Finalizadas as etapas da consulta pública, caberá ao órgão responsável por compras elaborar a ata da sessão pública, contendo todos os questionamentos e sugestões apresentadas, bem como as deliberações técnicas da área demandante, a qual deverá ser anexada ao processo de compras.
- f) Realizados os registros da consulta pública, se necessário, o processo retornará a área demandante para realização das

adequações cabíveis e providências necessárias ao prosseguimento da contratação.

- g) Finalizado o Termo de Referência, o processo seguirá para a fase de pesquisa de preço.
- h) O procedimento de consulta pública será regulamentado por normativo interno do órgão responsável por compras.
- i) Identificada a necessidade de realização de audiência, caberá ao órgão responsável pela demanda preparar o procedimento, cabendo ao órgão responsável por compras a sua realização.

2.3.2. Pré-qualificação Permanente

a) Procedimento auxiliar das licitações e das contratações, para a Dataprev selecionar previamente:

I – Fornecedores que reúnam condições de habilitação e de qualificação técnica exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições previamente estabelecidos;

II – Bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecidas pela Dataprev.

b) Na pré-qualificação poderão ser atribuídos indicadores para classificação dos fornecedores, baseados em critérios objetivos de excelência operacional, sustentabilidade, melhoria da produtividade, dentre outros, que funcionarão como limitadores da participação dos fornecedores ou produtos.

c) A pré-qualificação poderá ser efetuada por grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores, podendo ser parcial ou total.

d) O procedimento de pré-qualificação deverá garantir a igualdade de condições a todos os participantes, sendo necessária a divulgação dos requisitos de habilitação ou técnicos necessários para o fornecedor se pré-qualificar, podendo, se for o caso, ser exigida a comprovação de qualidade do produto.

e) Aos produtos e fornecedores pré-qualificados será fornecido certificado, renovável sempre que o registro for atualizado, sendo, também obrigatória a divulgação dos itens pré-qualificados.

f) A Dataprev poderá realizar licitação restrita aos pré-qualificados, desde que:

I – Conste na convocação para a pré-qualificação a informação de que as futuras licitações poderão ser restritas aos pré-qualificados;

II – Os requisitos de qualificação técnica exigidos sejam compatíveis com o objeto a ser contratado.

g) Caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contatos a partir da divulgação do julgamento da pré-qualificação.

h) O procedimento de pré-qualificação será público e permanentemente aberto à inscrição de qualquer interessado.

i) A pré-qualificação terá validade de 1 (um) ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo.

2.3.3. Cadastramento

- a) A Dataprev utilizará o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) para a realização do registro cadastral de fornecedores.
- b) A Dataprev poderá adotar registros cadastrais para a habilitação dos inscritos em procedimentos licitatórios e para anotações da atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas.
- c) Os registros cadastrais ficarão permanentemente abertos para a inscrição de interessados e serão válidos por até 1 (um) ano, podendo ser atualizados a qualquer tempo.
- d) Do indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

2.3.4. Catálogo Eletrônico de Padronização

No intuito de padronização dos itens a serem adquiridos, a Dataprev poderá manter sistema informatizado, de gerenciamento centralizado, que poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto.

O referido catálogo conterá:

- I – A especificação de bens, serviços ou obras;
- II – Descrição de requisitos de habilitação de licitantes, conforme o objeto da licitação;
- III – Documentos considerados necessários ao procedimento de licitação que possam ser padronizados.

2.3.5. Credenciamento

- a) O Credenciamento, a ser utilizado nas contratações diretas por inexigibilidade, poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:
 - I. paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Dataprev a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;
 - II. com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;
 - III. em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio do procedimento de licitação.

b) Os procedimentos de credenciamento serão definidos nos respectivos instrumentos convocatórios, observadas as seguintes regras:

I. a Dataprev deverá disponibilizar, permanentemente, em sítio eletrônico oficial, instrumento convocatório de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento de novos interessados a qualquer tempo;

II. na hipótese do inciso I da alínea “a”, quando o objeto não permitir a contratação simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda;

III. o instrumento convocatório de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e II da alínea “a”, deverá definir o valor da contratação;

IV. na hipótese do inciso III da alínea “a”, a Dataprev deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação;

V. não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da Dataprev;

VI. será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no instrumento convocatório.

2.3.6. Manifestação de Interesse Privado

a) A Dataprev poderá adotar procedimento de manifestação de interesse privado, para o recebimento de propostas e projetos de empreendimentos com vistas a atender necessidades previamente identificadas.

b) A utilização da Manifestação de Interesse Público destina-se à apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos por pessoa física ou jurídica de direito privado, espontaneamente ou a pedido da Dataprev.

c) A avaliação e a seleção de projetos, levantamentos, investigações e estudos apresentados por meio da Manifestação de Interesse Público, serão efetuadas por comissão designada pela Dataprev.

d) O autor ou financiador do projeto poderá participar da licitação para a execução do objeto, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela Dataprev caso não vença o certame, desde que seja promovida a cessão de direitos na forma deste Manual.

e) A Dataprev não está obrigada a utilizar, licitar ou contratar objeto decorrente de projeto oriundo de Manifestação de Interesse Privado.

3. PLANEJAMENTO DAS COMPRAS

3.1. Prazos para Licitação ou Revisão de Contratos

a) As novas contratações ou revisões contratuais devem ser recebidas pelo órgão responsável por compras, conforme o caso, observando-se os prazos a seguir, a fim de evitar a descontinuidade dos serviços.

Tipo Contratação (Prazo/Dias)

- Consumo de Ata de Registro de Preços - 8 dias úteis
- Dispensa de Licitação por valor - 20 dias úteis (antes do término do contrato)
- Inexigibilidade de Licitação, Revisão Contratual ou Dispensa de Licitação - 60 dias úteis (antes do término do contrato)
- Licitação na modalidade de Pregão Simples - 85 dias úteis (antes do término do contrato)
- Licitação na Modalidade de Pregão com POC - 100 dias úteis (antes do término do contrato)
- Licitação na Modalidade de Pregão com Consulta Pública - 110 dias úteis (antes do término do contrato)
- Licitação na Modalidade de Pregão com Consulta Pública e POC - 125 dias úteis (antes do término do contrato)
- Licitação Dataprev - 160 dias úteis

3.2. Levantamento Preliminar de Necessidades

a) As contratações e os procedimentos de licitações no âmbito da Dataprev serão antecidos por planejamento prévio e detalhado, com a finalidade de otimizar o desempenho da empresa, proteger o interesse público envolvido, com transparência e equidade, com vistas a maximizar seus resultados econômicos e finalidades estatutárias.

b) Na Dataprev, o planejamento das contratações ocorrerá a partir do Plano de Contratação Anual – PCA, sendo as orientações quanto aos seus procedimentos a serem definidas em normativo específico.

c) O planejamento da demanda encaminhada ao órgão responsável por compras observará, dentre outros, os seguintes pressupostos:

- I – Identificação da necessidade e dos resultados esperados com a contratação;
- II – Prospecção de mercado;
- III – Definição do modelo de contratação;
- IV – Apresentação da relação custo/benefício da contratação;
- V – Demonstração de compatibilidade das necessidades da Dataprev com a futura contratação;
- VI – Análise de risco.

3.3. Formalização da Intenção de Compra/Contratação

a) A formalização da demanda no órgão responsável por compras se dará com o envio do processo administrativo da aquisição/contratação, autuado na fase de planejamento da demanda e será composto da documentação indicada neste Manual.

b) Para início das tratativas de contratação, o demandante deverá encaminhar o processo administrativo, ao órgão responsável pelo controle e monitoramento de compras na empresa por meio do Sistema Eletrônico de Informações.

A documentação necessária, que tem por objetivo instruir um processo de aquisição/contratação no órgão responsável por compras, consiste nos seguintes elementos:

- Estudo Técnico contendo os elementos necessários à justificativa da demanda, Termo de Referência/Projeto Básico, contendo os requisitos do bem ou serviços e as condições para seu fornecimento/prestação;

- Minuta de voto à Diretoria Executiva e/ou Conselho de Administração, quando couber, conforme alçada da delegação de competência vigente;

- Minuta do Termo de Aprovação motivada da conveniência e oportunidade da demanda, conforme alçada da delegação de competência vigente;

- Análise econômico-financeira, conforme normativo interno específico;

- Mapa de risco;

- Em conformidade com os requisitos constantes no Termo de Referência, o demandante deverá apresentar um valor de referência da contratação, com a finalidade de indicar a modalidade de contratação, sendo certo que essa proposta preliminar não exclui a obrigação do órgão responsável por compras em realizar a pesquisa de preços de acordo com a metodologia vigente.

c) Nas contratações de treinamentos externos, a demanda contida previamente no Plano de Capacitação será iniciada de acordo com os procedimentos definidos e com o entendimento do objeto pelo órgão responsável pela gestão de treinamento e desenvolvimento. Caberá, ainda, ao órgão responsável pela gestão de treinamento e desenvolvimento, de posse de toda documentação inerente ao treinamento, incluir a Solicitação de Compras (SC) no SIGE com o código do produto/serviço bem como a autuação do processo administrativo, conforme alíneas “a” e “b”.

d) Nas contratações de solução de tecnologia que previrem a capacitação da equipe técnica, ou seja, que seja um item constante do Estudo Técnico e Termo de Referência, o órgão responsável pela gestão de treinamento e desenvolvimento emitirá Parecer técnico sobre as condições de adequação do treinamento a ser fornecido.

e) O órgão responsável pela gestão de treinamento e desenvolvimento emitirá Parecer técnico sobre as condições de adequação às capacitações de CIPA e Brigada.

A documentação necessária para iniciar o procedimento de uma nova demanda de aquisição/contratação de treinamento no órgão responsável por compras, emitida pelo órgão responsável pela gestão de treinamento e desenvolvimento da empresa,

consiste nos seguintes elementos:

- Solicitação de Compras;
- Estudo Técnico contendo os elementos necessários à justificativa da demanda;
- Termo de Referência/Projeto Básico com as condições da demanda;
- Parecer técnico;
- Proposta ou orçamento de preços validada tecnicamente.

f) Treinamento em turmas abertas e treinamento de natureza singular, tais como: seminários, congressos e treinamentos prontos e disponíveis no mercado e que se enquadram na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no artigo 30, caput e/ou II, alínea “f” da Lei nº 13.303/2016, o demandante, ao planejar sua demanda, deve consultar o órgão responsável pela gestão de treinamento e desenvolvimento quanto aos procedimentos necessários para atendimento de sua solicitação.

O processo de contratação de seminários, congressos, treinamentos e demais eventos similares, de natureza singular, cuja participação seja em turmas abertas ao público, deve ser encaminhada pelo órgão responsável de gestão de treinamento e desenvolvimento ao órgão responsável pelo controle e monitoramento de compras.

As solicitações de treinamento devem estar acompanhadas de folders, prospectos e/ou folhetos da entidade executora do evento, conteúdo programático contemplando todas as informações necessárias, tais como: objeto da contratação, conteúdo programático, carga horária, local, período de realização, horário, instrutor, avaliação, valor, dados dos empregados participantes (nome, matrícula e lotação), justificativa do preço, penalidade e condições de pagamento.

A pré-inscrição no treinamento deve ser realizada pelo empregado participante do evento, sendo que a sua efetiva participação somente ocorrerá após a emissão e assinatura do Pedido de Compra (PC) pela autoridade competente e pelo fornecedor.

g) Treinamento em turmas fechadas é o treinamento de conteúdo específico, cuja realização poderá ocorrer em data, local e horário definidos pela área demandante.

As solicitações de treinamento em turmas fechadas in company também devem estar acompanhadas dos documentos citados no item 3.3, alínea “c” e “f”, no que couber.

h) As contratações de obras e serviços de engenharia devem ser precedidas de análise do respectivo órgão técnico a quem cabe a elaboração de Termo de Referência. A documentação deve ser complementada com os elementos previstos na alínea “c” do item 3.3.

i) As contratações de serviços de locação de imóveis devem estar acompanhadas dos documentos a seguir, além dos demais relacionados nos itens 3.3, alínea “c” e das condições estabelecidas a seguir:

- Declaração da Secretaria de Patrimônio da União, de que não existe imóvel disponível para cessão;
- Declaração do mesmo teor, do Superintendente do INSS;
- Proposta comercial do locador;

- Certidão do registro do imóvel no cartório competente;
- CPF e identidade do locador;
- Procuração, caso o imóvel esteja sendo administrado por imobiliária;
- Comprovação de que o valor pretendido se encontra dentro da realidade do mercado local;
- Justificativa da necessidade de locação do imóvel;
- Avaliação do imóvel;
- Documento de regularidade fiscal.

j) Para as contratações de serviço de locação de imóveis, é indispensável que a solicitação esteja acompanhada de parecer técnico emitido pelo órgão responsável por obras e serviços de engenharia na empresa, contendo laudo de vistoria do imóvel e compatibilidade do espaço físico proposto com a necessidade do órgão solicitante, sendo este documento dispensável no caso de prorrogações contratuais.

k) Nas aquisições de bens, a documentação da demanda poderá:

I – Indicar marca ou modelo, nas seguintes hipóteses:

- Em decorrência da necessidade de padronização do objeto;
- Quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor constituir o único capaz de atender o objeto do contrato;
- Quando for necessária, para compreensão do objeto, a identificação de determinada marca ou modelo apto a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor qualidade”.

II – Exigir amostra do bem no procedimento de pré-qualificação ou na fase de julgamento das propostas ou de lances, desde que justificada a necessidade de sua apresentação;

III – Solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, por instituição previamente credenciada.

l) A documentação da demanda poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, a adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a certificação da qualidade do produto por instituição credenciada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO) ou outra certificação técnica nacional ou internacional que seja essencial para alcançar a necessidade pública da Dataprev.

m) Compete ao órgão responsável por compras, mediante a constatação de várias solicitações de um mesmo objeto para vários demandantes, analisar a melhor forma de contratação, seja centralizada ou não, conforme as peculiaridades do objeto, buscando a forma que seja mais vantajosa para a Administração.

n) O planejamento das contratações de licenciamento de software e serviços agregados deverá refletir a necessidade do órgão, conforme a Instrução Normativa Nº 1, de 4 de abril de 2019, em seu anexo que trata das diretrizes específicas de planejamento

da contratação de licenciamento de software, sendo vedado:

- Incluir itens nos artefatos de contratação que, direta ou indiretamente, permita a cobrança retroativa de valores referentes a serviços de suporte técnico e de atualização de versões relativa ao período em que o órgão ou entidade tenha ficado sem cobertura contratual;
- Incluir itens nos artefatos de contratação que direta ou indiretamente permita a cobrança de valores para reativação de serviços agregados;

3.4. **Análise e Pesquisa de Preços – Estimativa de Preços**

- a) O órgão demandante, por ocasião da elaboração do Estudo Técnico, Termo de Referência e respectivos anexos e de forma a melhor compatibilizar o modelo proposto junto ao mercado, poderá realizar, como boa prática, o diálogo público-privado.
- b) No recebimento do processo de Compras, o órgão responsável pela pesquisa de preços analisa, confere a documentação emitida pela área demandante e, se estiver suficientemente clara e objetiva, inicia a pesquisa de preços, conforme as diretrizes estabelecidas.

3.5. **Autorizações para Prosseguimento das Demandas**

- a) Os limites de competência para autorizar as Solicitações de Compras (SC), a motivação do TR, adjudicar, homologar e assinar o Pedido de Compras (PC), os contratos, Atas de Registro de Preços e os termos aditivos são aqueles estabelecidos por Resolução de Delegação de Competência vigente.
- b) As autorizações das SCs são realizadas no SIGE, conforme os critérios previstos na Resolução de Delegação de Competência vigente.
- c) A aprovação motivada do TR ocorrerá no próprio documento ou no Termo de Aprovação Motivada ou nos Votos da Diretoria Executiva e/ou Voto do Conselho de Administração da Dataprev, enquanto a adjudicação e a homologação ocorrerão no relatório de Adjudicação e Homologação (RAH), sempre de acordo com o estabelecido na Resolução de Competência vigente.
- d) A autoridade competente pela aprovação da aquisição/contratação conforme Delegação de Competência vigente poderá, facultativamente, definir um preço alvo para licitação, no intuito de sinalizar o limite para conveniência e oportunidade financeira da Dataprev realizar eventuais contratações, de forma fundamentada.

3.6. **Autuação do Processo**

- a) A autuação de processos administrativos de contratações deve ser realizada conforme o estabelecido na norma de Formação e Movimentação de Processos Administrativos vigente.
- b) A ordem cronológica do processo de compras deve ser obedecida, garantindo a cronologia dos fatos e evidenciando a sua conformidade processual.

3.7. Disponibilidade Orçamentária e Classificação Contábil

A disponibilidade orçamentária e a classificação contábil são geradas pelo próprio SIGE, de acordo com as informações previamente cadastradas. As contingências apresentadas sobre o orçamento devem ser tratadas diretamente com o órgão responsável pelo orçamento.

3.8. Contratações Específicas

3.8.1. Obras e Serviços de Engenharia

a) Os serviços comuns de engenharia deverão ser licitados na modalidade Pregão. A área demandante deverá na justificativa da iniciativa contratual abordar, de maneira fundamentada, o enquadramento do objeto na condição de “comum”, para efeitos da citada modalidade licitatória.

b) Nas licitações de obras e serviços de engenharia também poderá ser utilizada contratação integrada ou semi-integrada, desde que técnica e economicamente justificada, quando o objeto envolver, pelo menos, uma das seguintes condições:

I – Inovação tecnológica ou técnica;

II – Possibilidade de execução com diferentes metodologias;

III – Possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado.

c) A Dataprev deverá utilizar, preferencialmente, a contratação semi-integrada, podendo ser utilizados outros regimes de execução, desde que justificado.

Na contratação semi-integrada, a elaboração do projeto básico é de responsabilidade da Dataprev. Esse artefato poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação.

d) Na contratação integrada, a Dataprev elabora o anteprojeto, ficando sob responsabilidade da contratada a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de

testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para entrega final do objeto.

e) O instrumento convocatório deverá conter Matriz de Risco para obras e serviços de engenharia, podendo ser estendida aos demais objetos, quando compatível com suas características.

f) Nas Contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pela Dataprev deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos.

g) O critério de julgamento a ser adotado será o de menor preço ou de melhor combinação de técnica e preço, pontuando-se na avaliação técnica as vantagens e os benefícios que eventualmente forem oferecidos para cada produto ou solução.

h) É vedada a participação direta ou indireta nas licitações relativas a obras e serviços de engenharia:

I – De pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da licitação;

II – De pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da licitação;

III – De pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

A vedação mencionada na alínea “h” acima não se aplica aos seguintes casos:

- Adoção do regime de contratação integrada ou semi-integrada;

- Manifestação de interesse privado;

- Participação da pessoa física e das pessoas jurídicas de que tratam os incisos II e III em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Dataprev.

i) Considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários, bem como a participação de empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela Dataprev no curso da licitação.

3.8.2. **Licitações Internacionais**

a) Para realização de licitações internacionais, o Edital deverá observar as regras previstas no Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev.

b) Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira, banco estrangeiro de fomento, organismo financeiro multilateral ou demais entidades públicas ou privadas de natureza de direito internacional, poderão ser admitidas as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções, tratados e contratos internacionais.

- c) Na situação prevista na alínea “b” também serão admitidas as normas e procedimentos operacionais daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação.
- d) As normas e procedimentos operacionais citados na alínea “c” serão adotados em detrimento da legislação nacional aplicável, observados os princípios do Regulamento de Licitações e Contratos quando compatível.
- e) A Dataprev poderá atuar na condição de mandatária ou mandatária beneficiária em nome da República Federativa do Brasil nos procedimentos licitatórios e contratações com recursos estrangeiros, nos termos da legislação vigente.
- f) O aviso de licitação com o resumo do edital, o extrato do contrato e os aditivos dele decorrentes deverão ser publicados no Diário Oficial da União, no portal da Dataprev na internet, e disponibilizadas no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.
- g) As licitações internacionais deverão ter sua publicidade ampliada para o exterior, utilizando os seguintes meios, sem prejuízo de outros que julgarem necessários:
 - 1. veículo de grande circulação, em especial nos locais identificados na pesquisa de mercado;
 - 2. remessa oficial para todas as empresas que serviram de base para a pesquisa de mercado; remessa oficial para o Ministério das Relações Exteriores para divulgação junto aos consulados e embaixadas de países com que se relaciona o Brasil;
 - 3. divulgados junto às Câmaras de Comércio de país com o qual o Brasil se relaciona.

3.8.3. **Alienação de Bens**

a) Os processos de alienação de bens na Dataprev serão precedidos de:

I – Avaliação formal do bem contemplado, ressalvada a hipótese de transferência a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando efetivada mediante permuta, conforme previsto no inciso XVI do art. 29 da Lei nº 13.303/2016;

II - Leilão, como espécie da Licitação Dataprev, ressalvado o previsto no §3º do art. 28 da Lei nº. 13.303/2016.

b) A avaliação formal será feita observando-se as normas regulamentares aplicáveis, admitindo-se a aplicação de redutores sobre o valor de avaliação apurado ou apreciação como bem sem valor econômico, bem como riscos físicos, sociais e institucionais os autorizem, tais como:

- 1. Incidência de despesas que não justifiquem a sua manutenção no acervo patrimonial da Dataprev;
- 2. Classificação do bem como antieconômico, ou ocioso ou irrecuperável;
- 3. Custo de carregamento no estoque;
- 4. Tempo de permanência do bem em estoque;
- 5. Depreciação econômica gerada por decadência estrutural/física, desvirtuação irreversível como ocupações irregulares

perpetuadas pelo tempo, bem como depreciação gerada por alterações ambientais no local em que o bem se localiza, como erosões, contaminações, calamidades, entre outros;

6. Custo de oportunidade de capital;

7. Outros fatores ou redutores de igual relevância.

c) Poderão ser objeto de alienação os imóveis integrantes do acervo patrimonial da Dataprev, bem como aqueles provenientes da execução de ônus real, ressalvados aqueles decorrentes de processos judiciais.

d) O processo de alienação de bens imóveis será instruído no mínimo, com os seguintes documentos

- Estudo Técnico;

- Projeto Básico;

- Documentação relativa a Escritura do imóvel, IPTU, taxas etc.;

- Laudo de avaliação do imóvel, com validade de 1 (um) ano, em sintonia com o art. 30, da IN/SPU/MPDG nº 05, de 28 de novembro de 2018;

- Edital;

- Mapa de Riscos;

- Análise e Parecer Jurídico prévio;

- Autorização da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal (arts. 31, VII e XXI, e 51, VII, Estatuto Social);

e) Autorização da Assembleia Geral nos casos de imóvel diretamente vinculado à prestação de serviço (art. 10, VIII, Estatuto Social).

f) Após a realização da licitação, na modalidade Leilão, o processo deve ser instruído com toda documentação decorrente e encaminhado para adjudicação e homologação das autoridades competentes.

g) Frustrado o Leilão pelos valores estabelecidos no laudo de avaliação, poderão ser promovidos Leilões subsequentes, nos seguintes termos:

1. O primeiro leilão subsequente poderá conceder desconto de 25% sobre o valor limite inferior do laudo de avaliação;

2. Caso frustrado, o segundo leilão subsequente poderá aplicar os fatores sobre o valor de avaliação, conforme estabelecido no art. 40, §1º, do Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev, limitados a 50% sobre o valor limite inferior do laudo de avaliação.

h) Frustradas as tentativas de Leilão, deserto ou fracassado, os bens imóveis e os inservíveis poderão ser disponibilizados para venda direta, nas mesmas condições econômicas do último Leilão.

3.8.4. Contratações de Patrocínio, Publicidade e Propaganda

3.8.4.1. Disposições Gerais

a) As despesas com publicidade, patrocínio e propaganda da Dataprev não ultrapassarão, em cada exercício, o limite de 0,5% (cinco décimos por cento) da receita operacional bruta do exercício anterior.

O limite poderá ser ampliado até 2% (dois por cento) da receita bruta do exercício anterior, por proposta da Diretoria Executiva com base em parâmetros de mercado do setor específico de atuação da empresa ou da sociedade e aprovada pelo respectivo Conselho de Administração.

b) É vedado à Dataprev realizar, em ano de eleição para cargos dos poderes executivo e legislativo federal, despesas com publicidade, patrocínio e propaganda que excedam a média dos gastos nos 3 (três) últimos anos que antecedem o pleito ou no último ano imediatamente anterior à eleição.

3.8.4.2. Patrocínio

a) Para realização do patrocínio, a Dataprev poderá celebrar convênio ou contrato com pessoa física ou jurídica para promoção de atividades culturais, institucionais, mercadológicas, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca.

b) O patrocínio de inovação tecnológica tem por objetivo a procura, a descoberta, as experimentações, os desenvolvimentos, a imitação ou a adoção de novos produtos, processos, formas de organização, metodologias, entre outros, cujo objetivo final possa agregar valor à Dataprev.

c) Os contratos de patrocínio a serem formalizados pelo órgão responsável por compras deverão estar em estrita conformidade com a Norma de Patrocínios vigente na empresa.

d) A documentação inicial constante de Estudo Técnico, Termo de Referência e Proposta de patrocínio, deverá ser providenciada pelo órgão responsável pela comunicação social da empresa, incluindo as autorizações necessárias junto à Diretoria Executiva da Dataprev, condição indispensável para a continuidade da contratação e da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, nos casos da Norma em que for requerida tal aprovação.

e) O processo de contratação de patrocínios será instruído no mínimo, com os seguintes documentos:

- Solicitação de Compras;
- Estudo Técnico;
- Termo de Referência;
- Proposta de patrocínio emitida pelo patrocinado;

- Autorização da Diretoria Executiva;
- Aprovação da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM, no caso em que couber;
- Documentação relativo à qualificação jurídica, fiscal e trabalhista do patrocinado;
- Declaração de Impedimento de contratar com a Dataprev;
- Declaração de não empregabilidade de menor;
- Relatório de Adjudicação e Homologação;
- Pedido de Compra;

Parecer e Contrato de patrocínio emitido pelo órgão responsável pelo jurídico da empresa, fundamentando a contratação.

- f) O órgão responsável por compras deve certificar-se, para quando do recebimento da documentação relativa à demanda de patrocínio, que ela já esteja devidamente autorizada pela Diretoria Executiva e a SECOM, se for o caso.
- g) Cabe ao órgão responsável por compras a obtenção junto à entidade patrocinada, dos demais documentos necessários à formalização processual da contratação.
- h) As contratações de patrocínio serão fundamentadas no artigo 30, caput da Lei nº 13.303/2016, desde que fundamentada a inviabilidade de competição.

3.8.4.3. **Publicidade e Propaganda**

- a) A contratação de serviços de publicidade e propaganda deverá ser realizada com o emprego da modalidade licitação Dataprev, preferencialmente com a adoção dos critérios de técnica e preço;
- b) A contratação de serviços de publicidade por intermédio de agências de propaganda poderá observar as disposições da Lei nº 12.232/2010, no que não forem conflitantes com as previsões da Lei nº 13.303/2016, sendo possível a adaptação dos procedimentos com o objetivo de compatibilizar as regras de licitação com os parâmetros definidos no Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev.
- c) Os serviços de clipping e monitoramento de redes sociais devem ser contratados mediante procedimentos licitatórios, observado o devido parcelamento, na modalidade pregão, por se enquadrarem na definição de publicidade e propaganda.

3.8.5. **Contratações de TI**

- a) Nas iniciativas contratuais de bens e serviços de tecnologia da informação deverão ser observadas as recomendações estabelecidas pela Resolução CGPAR nº 29, de 05 de abril de 2022.

- b) As aquisições e contratações de bens e serviços de informática devem ser precedidas de planejamento demonstrando, preferencialmente, correlação com o Plano de Ação, Planejamento Estratégico e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Empresa.
- c) A Dataprev deverá observar, como referência de melhores práticas, desde que compatível com o regime jurídico das Estatais, as diretrizes previstas em atos normativos do Governo Federal.
- d) Os processos devem ser instruídos com os documentos constantes do item 3.3, além de:
- Documento de oficialização de demanda;
 - Definição dos resultados esperados com a contratação;
 - Memória de cálculo do volume de serviço a ser contratado;
 - Definição dos níveis de serviço e sanções associadas;
 - Análise de investimento, conforme normativo interno específico; e
 - Classificação de segurança das informações de modo a estabelecer o grau de sigilo que uma determinada demanda necessita, de acordo com a Política de Segurança da Informação e Privacidade vigente.
- e) Para a contratação de bens e serviços de informática e automação devem ser adotados os tipos de licitação “menor preço” ou “técnica e preço”, conforme o Decreto nº 7.174/2010, ressalvadas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade previstas na legislação.
- f) A licitação do tipo “menor preço” é exclusiva para a aquisição de bens e serviços de informática e automação considerados comuns, e deve ser realizada na modalidade de pregão, preferencialmente na forma eletrônica, conforme determina o Inciso IV, do artigo 32 c/c, parágrafo 2º do artigo 51 da Lei 13.303/2016.
- g) Nas licitações do tipo “técnica e preço”, os licitantes cujas propostas não tenham obtido a pontuação técnica mínima exigida não podem exercer a preferência.
- h) A licitação do tipo “técnica e preço” é utilizada exclusivamente para bens e serviços de informática e automação de natureza predominantemente intelectual, justificadamente, assim considerados quando a especificação do objeto evidenciar que os bens ou serviços demandados requerem individualização ou inovação tecnológica, e possam apresentar diferentes metodologias, tecnologias e níveis de qualidade e desempenho, sendo necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada solução.
- i) A aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e automação deve ser precedida da elaboração de planejamento da contratação, incluindo Projeto Básico ou Termo de Referência contendo as especificações do objeto a ser contratado, vedando-se as especificações que:
- Direcionem ou favoreçam a contratação de um fornecedor específico;
 - Não representem a real demanda de desempenho do órgão ou entidade; e
 - Não explicitem métodos objetivos de mensuração do desempenho dos bens e serviços de informática e automação.

j) Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas aquisições de bens de informática e automação, o instrumento convocatório deve conter, obrigatoriamente:

- As normas e especificações técnicas a serem consideradas na licitação;
- Exigência contratual de comprovação da origem dos bens importados oferecidos pelos licitantes e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, que deve ser apresentada no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa; e
- As ferramentas de aferição de desempenho utilizadas pela administração para medir o desempenho dos bens ofertados, quando for o caso.

k) No julgamento das propostas nas licitações do tipo “técnica e preço” devem ser adotados os seguintes procedimentos:

I - Determinação da pontuação técnica das propostas, em conformidade com os critérios e parâmetros previamente estabelecidos no ato convocatório da licitação, mediante o somatório das multiplicações das notas dadas aos seguintes fatores, pelos pesos atribuídos a cada um deles, de acordo com a sua importância relativa às finalidades do objeto da licitação, justificadamente:

- Prazo de entrega;
- Suporte de serviços;
- Qualidade;
- Padronização;
- Compatibilidade;
- Desempenho; e
- Garantia técnica.

II - Desclassificação das propostas que não obtiverem a pontuação técnica mínima exigida no edital;

III - Determinação do índice técnico, mediante a divisão da pontuação técnica da proposta em exame pela de maior pontuação técnica;

IV - Determinação do índice de preço, mediante a divisão do menor preço proposto pelo preço da proposta em exame;

V - Multiplicação do índice técnico de cada proposta pelo fator de ponderação, fixado previamente no edital da licitação;

VI - Multiplicação do índice de preço de cada proposta pelo complemento em relação a dez do valor do fator de ponderação adotado; e

VII - A obtenção do valor da avaliação de cada proposta, pelo somatório dos valores obtidos nos incisos V e VI.

3.8.5.1. **Direito de Preferência**

a) É assegurada preferência na contratação para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte ordem:

I - Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

II - Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país; e

III - Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

b) As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos itens acima têm prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas nos mesmos itens.

c) O exercício do direito de preferência é concedido após o encerramento da fase de apresentação das propostas ou lances, observando-se, sucessivamente, os seguintes procedimentos:

I - Aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte - Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, quando for o caso;

II - Aplicação das regras de preferência mencionadas na alínea “a”, com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até dez por cento acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação de sua condição e o exercício do direito de preferência;

III - Convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados na alínea “a”, inciso I, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que é declarado vencedor do certame;

IV - Caso a preferência não seja exercida na forma da alínea “c”, inciso III, por qualquer motivo, devem ser convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas na alínea “a”, inciso II, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para a alínea “a”, inciso III, caso esse direito não seja exercido;

V - Caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, devem ser observadas as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei nº 13.303/2016, conforme a modalidade licitada e o regramento previsto no edital da contratação.

d) Nos casos em que, após o exercício do direito de preferência esteja configurado empate em primeiro lugar, será realizada disputa final entre os licitantes empatados, que poderão apresentar nova proposta fechada, conforme estabelecido no instrumento convocatório.

e) Mantido o empate após a disputa final de que trata a alínea “d”, as propostas serão ordenadas segundo o desempenho contratual prévio dos respectivos licitantes, apresentado em contratações anteriores formalizadas com a Dataprev desde que haja sistema objetivo de avaliação instituído, devendo tal regra constar do instrumento convocatório.

f) Caso a regra prevista na alínea anterior não solucione o empate, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, será dada preferência de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 3º da Lei nº 8.248 de 1991, e nos demais

casos será assegurada preferência na seguinte ordem:

I - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas neste Regulamento;

II - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho; e

III - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

g) Em igualdade de condições, se não houver desempate nos termos da alínea “f”, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal em que os serviços serão executados ou os bens serão entregues;

II - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

h) Para fins do disposto na alínea “f”, serão consideradas ações de equidade, respeitada a seguinte ordem:

I - medidas de inserção, de participação e de ascensão profissional igualitária entre mulheres e homens, incluída a proporção de mulheres em cargos de direção do licitante;

II - ações de promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento entre mulheres e homens em matéria de emprego e ocupação;

III - igualdade de remuneração e paridade salarial entre mulheres e homens;

IV - práticas de prevenção e de enfrentamento do assédio moral e sexual;

V - programas destinados à equidade de gênero e de raça; e

VI - ações em saúde e segurança do trabalho que considerem as diferenças entre os gêneros.

i) Caso as regras previstas nas alíneas anteriores não solucionem o empate, será realizado sorteio.

j) Nos procedimentos licitatórios realizados na forma eletrônica, em que haja apresentação de propostas ou lances de valores idênticos, deve prevalecer aquele que for recebido e registrado primeiro.

k) Nas licitações do tipo “técnica e preço”, a nova proposta é exclusivamente em relação ao preço e deve ser suficiente para que o licitante obtenha os pontos necessários para igualar ou superar a pontuação final obtida pela proposta mais bem classificada.

l) Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de informática e automação devem apresentar, junto com a documentação necessária à habilitação, declaração, sob as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, bem como a comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos nos incisos da alínea “a”.

- m) Nas licitações na modalidade de pregão, a declaração citada na alínea “j” “I” deve ser apresentada no momento da apresentação da proposta.
- n) Nas licitações do tipo “técnica e preço”, os licitantes cujas propostas não tenham obtido a pontuação técnica mínima exigida não podem exercer a preferência.

3.8.5.2. Soluções Inovadoras

- a) A contratação de Soluções Inovadoras, prevista na Lei Complementar nº 182/2021, poderá ocorrer com pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio, para o teste de soluções inovadoras por elas desenvolvidas ou a serem desenvolvidas, com ou sem risco tecnológico, por meio de licitação na modalidade especial regida pela Lei Complementar nº 182/2021.
- b) A delimitação do escopo da licitação poderá restringir-se à indicação do problema a ser resolvido e dos resultados esperados pela Dataprev, incluídos os desafios tecnológicos a serem superados, dispensada a descrição de eventual solução técnica previamente mapeada e suas especificações técnicas, e caberá aos licitantes proporem diferentes meios para a resolução do problema.
- c) A Dataprev observará as diretrizes no Capítulo VI da Lei Complementar nº 182/2021, no que couber, reunindo, no mínimo, os instrumentos a seguir: Estudo Técnico com Mapa de Riscos, Termo de Referência, Edital, e Minuta de Contrato Público para Solução Inovadora.

1. Edital:

- A licitação poderá selecionar mais de uma proposta para a celebração do contrato, hipótese em que caberá ao edital limitar a quantidade de propostas selecionáveis.
- O edital da licitação será divulgado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos até a data de recebimento das propostas, devendo ser publicado no site eletrônico da Dataprev e no Diário Oficial da União - D.O.U.
- As propostas serão avaliadas e julgadas por comissão especial integrada por, no mínimo, 3 (três) pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento no assunto, das quais: 1 (uma) deverá ser empregada pública integrante da Dataprev; e 1 (uma) deverá ser professor de instituição pública de educação superior na área relacionada ao tema da contratação.
- Deverá ser adotado preferencialmente o critério técnica e preço, com as seguintes diretrizes:
 - I - O potencial de resolução do problema pela solução proposta e, se for o caso, da provável economia para a Dataprev;
 - II - O grau de desenvolvimento da solução proposta;
 - III - A viabilidade e a maturidade do modelo de negócio da solução;
 - IV - A viabilidade econômica da proposta, considerados os recursos financeiros disponíveis para a celebração dos contratos; e
 - V - A demonstração comparativa de custo e benefício da proposta em relação às opções funcionalmente equivalentes.

- O preço indicado pelos proponentes para execução do objeto será critério de julgamento somente na forma disposta nos incisos IV e V acima.
 - O edital de licitação deverá prever se a contratação envolve risco ou não, o que determinará a forma de remuneração da contratada. Nas hipóteses em que houver risco tecnológico, os pagamentos serão efetuados proporcionalmente aos trabalhos executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado.
 - A análise da documentação relativa aos requisitos de habilitação será posterior à fase de julgamento das propostas e contemplará somente os proponentes selecionados.
2. A minuta do Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI), com aspectos gerais deve ser disponibilizada como anexo do edital e os licitantes devem ser informados de que o seu conteúdo poderá ser alterado após o julgamento das propostas e a negociação das condições econômicas.
- O Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI) com as proponentes selecionadas, terá vigência limitada a 12 (doze) meses, prorrogável por mais um período de até 12 (doze) meses.
 - O valor máximo a ser pago à contratada será de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) por CPSI, sem prejuízo da possibilidade de o edital estabelecer limites inferiores.
 - O Contrato Público para Solução Inovadora - CPSI orientará os testes e eventuais necessidades de desenvolvimento da solução. Entre outras cláusulas, o contrato deve conter:
 - I - As metas a serem atingidas para que seja possível a validação do êxito da solução inovadora e a metodologia para a sua aferição;
 - II - A forma e a periodicidade da entrega à administração pública de relatórios de andamento da execução contratual, que servirão de instrumento de monitoramento, e do relatório final a ser entregue pela contratada após a conclusão da última etapa ou meta do projeto;
 - III - A matriz de riscos entre as partes, incluídos os riscos referentes a caso fortuito, força maior, risco tecnológico, fato do príncipe e álea econômica extraordinária;
 - IV - A definição da titularidade dos direitos de propriedade intelectual das criações resultantes do CPSI; e
 - V - A participação nos resultados de sua exploração, assegurados às partes os direitos de exploração comercial, de licenciamento e de transferência da tecnologia de que são titulares.
 - Se, ao longo da condução dos testes, for constatada a inviabilidade técnica ou econômica, a Dataprev pode rescindir o Contrato Público para Solução Inovadora - CPSI.
- d) Encerrado o Contrato Público para Solução Inovadora - CPSI, a Dataprev poderá celebrar com a mesma contratada, sem nova licitação, contrato para o fornecimento do produto, do processo ou da solução resultante do CPSI ou, se for o caso, para integração da solução à infraestrutura tecnológica ou ao processo de trabalho da Dataprev.
- Na hipótese de mais de uma contratada cumprir satisfatoriamente as metas estabelecidas no CPSI, o contrato de fornecimento

será firmado, mediante justificativa, com aquela cujo produto, processo ou solução atenda melhor às demandas públicas em termos de relação de custo e benefício com dimensões de qualidade e preço.

- A vigência do contrato de fornecimento será limitada a 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por mais um período de até 24 (vinte e quatro) meses.

- Os contratos de fornecimento serão limitados a 5 (cinco) vezes o valor máximo definido no Edital para o CPSI, incluídas as eventuais prorrogações, hipótese em que o limite poderá ser ultrapassado nos casos de reajuste de preços e dos acréscimos.

3.8.6. Contratações de Capacitação Profissional – Treinamentos

a) Os treinamentos cujo objeto seja relativo à capacitação dos empregados em cursos abertos, enquadram-se na hipótese de inexigibilidade de licitação, prevista no Artigo 30 inciso II, alínea “f”, da Lei 13.303/2016.

b) Os cursos fechados, em regra, devem ser contratados por meio de licitação.

c) As instruções dos processos administrativos para a contratação de treinamento, também observará os itens 3.3, alíneas “d”, “e” e “f”, deste Manual.

3.8.7. Regime de Execução

a) As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:

I - Execução direta, hipótese em que a própria Dataprev, por intermédio de seus próprios meios executa o serviço pretendido. Esse tipo de regime tem especial destaque no âmbito de convênios, parcerias e demais ajustes quando se executa o objeto diretamente;

II - Execução indireta, se dá quando a Dataprev, para obter o que pretende, necessita contratar terceiros para executar o serviço necessitado ou fornecer o produto almejado, nas seguintes modalidades (Artigo 43, da Lei 13.303/2016):

- Empreitada por preço global – Contrata-se o objeto por preço certo e total. Nesse modelo, o Fornecedor receberá como pagamento pelos serviços executados um valor fixo mensal, desde que cumpra com as obrigações pactuadas.

- Empreitada por preço unitário – Quando se contrata a execução do objeto por preço certo de unidades determinadas. A formação de preços deve ser detalhada e os preços unitários permitem a apuração específica do serviço efetivamente executado, propiciando, mês a mês, pagamentos distintos ao Fornecedor.

- Tarefa – Contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realização de serviços técnicos comuns e de curta duração.

- Empreitada Integral – Nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente de alta complexidade, em condição de operação imediata.
 - Semi-integrada – nos casos em possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias.
 - Integrada – nos casos de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto ou puder ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito de mercado.
- b) São, preferencialmente objeto de execução indireta, dentre outros, os elencados no Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev.
- c) Na contratação de obras e serviços, poderá ser estabelecida remuneração variável, vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos pela Dataprev no instrumento convocatório ou no contrato, observado o conteúdo do Projeto Básico, do Projeto Executivo ou do Termo de Referência.
- d) A remuneração variável está condicionada à demonstração de eficiência e vantagem e respeitará o limite orçamentário fixado pela Dataprev para a respectiva contratação, contemplando os parâmetros escolhidos para aferir o desempenho do contratado e as faixas de remuneração.
- e) Mediante justificativa expressa e desde que não implique perda de economia de escala, poderá ser celebrado mais de um contrato para executar serviço de mesma natureza, quando o objeto da contratação puder ser executado de forma simultânea por mais de um contratado.

4. SELEÇÃO DE FORNECEDORES

4.1. Modalidades de Contratação

4.1.1. Contratações Diretas

- a) É dispensável a realização de licitação nas hipóteses previstas no art. 29 da Lei nº. 13.303/2016, bem como nas demais hipóteses previstas na legislação vigente com alcance às empresas públicas federais.
- b) A contratação direta não exclui o procedimento para contratação, esses casos requerem vasta e detalhada documentação, além de justificativas consistentes, para a sua realização, visto tratar de casos excepcionais.
- c) As contratações fundamentadas como dispensas ou inexigibilidades de licitação devem ter suas justificativas analisadas pelo órgão responsável pelo jurídico da Empresa, para que esta emita parecer jurídico com a devida fundamentação legal que ampare a contratação pretendida.

- d) As dispensas de licitação em razão do valor (fundamentadas nos incisos I e II do Artigo 29 da Lei nº 13.303/2016) e as contratações diretas por inexigibilidades de licitação para contratação de treinamentos (fundamentadas no Artigo 30, caput e/ou II “f” da Lei nº 13.303/2016), amparadas por Parecer Referencial do órgão jurídico da Dataprev, ficam dispensadas de análise jurídica, desde que atendidas as condições contidas no citado parecer referencial.
- e) Nos casos de contratação direta, cabe ao órgão responsável pelo jurídico da Dataprev a elaboração do contrato ou do termo aditivo contratual, quando necessário.
- f) Em todos os casos de contratação direta, deve ser providenciado pelo órgão responsável por compras, o respectivo Pedido de Compra e o Relatório de Adjudicação e Homologação.
- g) As contratações diretas devem observar os procedimentos de pesquisa de preços, de modo a afastar suspeita quanto à existência de sobrepreço (cf. TCU, Acórdão nº 2.766/2008, Plenário e TCU, Acórdão nº 1.782/2010, Plenário).
- h) Importante asseverar que a impossibilidade de realização da pesquisa não pode ser confundida com a sua não realização, principalmente diante das especificidades dos serviços que serão prestados. Quando a definição de um critério objetivo de comparação for impraticável, é necessário que sejam cotejados os preços do fornecedor junto a outras instituições públicas ou privadas.
- i) O processo de contratação direta será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
 - I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
 - II - razão da escolha do fornecedor ou do executante;
 - III - justificativa do preço.

4.1.1.1. **Dispensas de Licitação - Por valor**

- a) As contratações por dispensa por limite de valor são aquelas de menor porte, onde a Lei não obriga a execução de licitação.
- b) Para as contratações diretas, o órgão responsável por compras deve diligenciar para obter no mínimo 03 (três) propostas, contratando a proposta economicamente mais vantajosa para a Dataprev.
- c) É vedada o fracionamento de despesas, caracterizado pela contratação de produtos ou serviços de mesma natureza em processos distintos da mesma localidade, cujo somatório dos valores globais das contratações, dentro do exercício financeiro, ultrapassem os valores previstos para dispensa de licitação por valor.
- d) As contratações de serviços e fornecimentos contínuos por dispensa de licitação por valor, poderão ter suas vigências prorrogadas, desde que sejam respeitados os limites por exercício financeiro, para fins de apuração de fracionamento da despesa.
- e) É possível a contratação de quaisquer serviços continuados, respeitado o valor limite, pelo período necessário à conclusão de

um processo licitatório, desde que o risco de interrupção tenha se tornado potencial por razões alheias aos responsáveis pela condução dos processos.

f) A fundamentação legal a ser utilizada para as aquisições e/ou contratações por Dispensa de Valor, será o artigo 29, inciso II, para compras e serviços em geral, e o artigo 29, inciso I, para obras e serviços de engenharia, ambos da Lei nº 13.303/2016.

g) O instrumento de contrato poderá ser dispensado no caso de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento dos quais não resultem obrigações futuras, consoante o disposto no art. 73 da Lei nº 13.303/2016.

h) O instrumento de contrato é obrigatório para os serviços continuados, mesmo os fundamentados no artigo 29, inciso I e II da Lei nº 13.303/2016 (dispensa de licitação por valor).

i) Os Pedidos de Compra decorrentes das contratações por dispensa de licitação por valor devem ser publicados no portal da Internet, mantido pela Dataprev, não sendo necessária a divulgação no Diário Oficial da União.

4.1.1.2. Sistema de Dispensa Eletrônica

a) As contratações poderão ser realizadas mediante Sistema de Dispensa Eletrônica da Administração Pública federal direta, observando como referência os procedimentos por ela estabelecidos e que não conflitem com o regime jurídico aplicável às Empresas Estatais e com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev.

b) Quando envolver contratações corriqueiras, ordinárias, de baixa complexidade, de objetos padronizados pela Dataprev ou outras situações que não justifiquem a elaboração de estudo prévio robusto, poderá haver a substituição do estudo técnico preliminar por um documento simplificado e a dispensa do mapa de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, em qualquer hipótese não poderá existir prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva.

c) Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica para as contratações de locações imobiliárias e alienações, assim como as contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, excetuados os serviços comuns de engenharia, entendidos como aqueles que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens.

4.1.1.3. Dispensa de Licitação - Quando não acudirem interessados

a) Caso nenhum fornecedor se apresente no certame, a Dataprev deve repetir a licitação, se isso não lhe causar prejuízo.

b) Antes da republicação do pregão, as especificações do objeto licitado deverão ser revisadas com o objetivo de eventualmente identificar algum fator que possa ter ocasionado ausência de participantes no certame. Não sendo possível, por razões plenamente justificáveis, a licitação fica dispensada e a contratação pode ser direta com o fornecedor, desde que mantidas as

condições preestabelecidas, constantes do Edital da Licitação, onde não compareceram interessados, sendo a formalização efetuada no mesmo processo.

c) A licitação fracassada não justifica a contratação com base no art. 29, III, da Lei nº 13.303/2016.

4.1.1.4. Dispensa de Licitação - Locação de Imóveis

a) A contratação direta para compra ou locação de imóvel se fundamenta no inciso V do art. 29 da Lei nº 13.303/2016.

b) Quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, será necessário verificar os seguintes requisitos:

- Que o imóvel se destine ao atendimento das finalidades precípuas da Dataprev;
- Que seja realizada avaliação prévia;
- Que o preço seja compatível com os parâmetros do mercado.

c) O processo de contratação direta para locação ou compra de imóvel deve ser submetido ao órgão responsável pelo jurídico da Dataprev, para análise de viabilidade legal da locação e conformidade com a Lei nº. 8.245/1991 (Inquilinato).

d) Os contratos de locação em que a Dataprev figure como locatária podem ser celebrados pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 71 Lei nº 13.303/2016.

e) Além do valor da locação, a disponibilidade orçamentária deve considerar despesas conhecidas, tais como a taxa condominial, IPTU etc.

f) Devem ser observados os procedimentos constantes dos itens 3.3, alíneas “c”, “j”, “k” e 8.2.5.10.

4.1.1.5. Dispensa de Licitação - Contratação de Remanescente

a) A Dataprev pode contratar por dispensa de licitação o licitante remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida à ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.

b) Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação de remanescente de obra ou de serviço, a Dataprev poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório.

4.1.1.6. **Dispensa de Licitação por Emergência**

- a) É dispensável a licitação nos casos de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento de situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.
- b) Na ocorrência de efetiva situação emergencial, conforme caracterizado pelo artigo 29, Inciso XV da Lei nº 13.303/2016 que, pela sua natureza e circunstâncias, exija providências imediatas, sob pena do aumento dos prejuízos pela demora na solução do problema, o órgão responsável por compras deve escolher a empresa em condições de atendimento imediato e com preços compatíveis com o mercado.
- c) Caso a situação adversa dada como de emergência tenha se originado, total ou parcialmente, de falta de planejamento, de desídia administrativa ou de má gestão dos recursos disponíveis, deve ser apurada a responsabilidade por culpa ou dolo do(s) agente(s) público(s) que tinha(m) o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação, conforme estabelecido na norma de Procedimentos Correcionais vigente.
- d) Nas contratações emergenciais, as quantidades devem ser reduzidas, restringindo-se ao mínimo necessário ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa.
- e) Os contratos emergenciais devem ser celebrados, preferencialmente, com cláusula de rescisão antecipada.
- f) A falta de planejamento do administrador não é suficiente para justificar a contratação emergencial, conforme Decisão do TCU nº 300/1995 - 2ª Câmara.
- g) A imprescindibilidade dos serviços e a essencialidade das atividades devem estar expressamente demonstradas e justificadas no respectivo processo.
- h) Nos casos em que houver risco de descontinuidade do objeto, sem enquadramento nos requisitos de emergência ou calamidade e por razões alheias às áreas responsáveis a licitação não puder ser concluída tempestivamente, deverá ser avaliada a possibilidade da contratação por dispensa por valor, com emprego de cláusula rescisória.

4.1.1.7. **Inexigibilidade de Licitação**

Será inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de:

- I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, desde que área técnica forneça estudo ou parecer comprovando a inviabilidade de competição;
- II - contratação de serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.

O demandante deve certificar-se da real inviabilidade de competição, utilizando-se de todos os meios disponíveis, tais como consulta ao mercado (TCU Decisão Plenário 578/2002).

4.1.1.7.1. **Inviabilidade de Competição**

A impossibilidade de licitar configura-se por haver apenas um determinado objeto ou pessoa que atende às necessidades da Dataprev, justificando obrigatoriamente a escolha do fornecedor em detrimento dos demais (Lei nº 13.303/2016, Art. 30, caput).

4.1.1.7.2. **Produtor, Empresa ou Representante Exclusivo**

- a) A contratação direta por inexigibilidade de licitação pode se dar também para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, desde que a área técnica forneça estudo ou parecer comprovando a inviabilidade de competição.
- b) A comprovação de exclusividade será feita por meio de documento fornecido por órgão ou entidade responsável, quando houver, ou por outro emissor com reconhecimento técnico ou institucional competente ou, ainda, por outro documento que comprove a condição de exclusividade.
- c) Com relação ao documento apresentado para comprovação de exclusividade, a área técnica deve informar se tem informações técnicas ou de mercado que diverjam do conteúdo da referida comprovação, realizando diligência junto à certificadora sobre o atestado, se for o caso.
- d) Esta hipótese de inexigibilidade não se aplica à contratação de serviço ou obra.

4.1.1.7.3. **Serviços Técnicos Especializados**

- a) São considerados serviços técnicos especializados aqueles previstos no art. 30 inciso II da Lei nº 13.303/2016:
 - Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
 - Pareceres, perícias e avaliações em geral;
 - Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
 - Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

- Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
 - Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, incluindo a contratação de professores, conferencistas ou instrutores, bem como a inscrição de servidores para participação de cursos abertos a terceiros;
 - Restauração de obras de arte e bens de valor histórico.
- b) Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
- c) A escolha do profissional ou empresa de notória especialização deve ser feita pela área demandante, precedida de justificativa, anexando currículo, atestados de capacidade técnica e/ou apresentação de trabalhos realizados.
- d) A comprovação de exclusividade será feita por meio de documento fornecido por órgão ou entidade responsável, quando houver, ou por outro emissor com reconhecimento técnico ou institucional competente ou, ainda, por outro documento que comprove a condição de exclusividade.
- e) Nas hipóteses em que restar comprovado sobrepreço ou superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou o prestador de serviços.

4.2. **Procedimentos Licitatórios**

A fase de seleção de fornecedores observará as legislações pertinentes, em especial o Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev e o disposto na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 9.507/2018, no Decreto nº 7.174/2010, na Instrução Normativa SEGES 73/2022, na Lei complementar nº 123/2006, na Lei 14.133/2021 e no Decreto 11.462/2023, que se observa como boa prática até que seja editado o decreto específico para as estatais, nos termos do art. 66 da Lei nº 13.303/2016.

As licitações a serem realizadas na Dataprev observarão as seguintes fases:

- I – Preparação;
- II – Divulgação;
- III – Apresentação de Lances ou Propostas, conforme o modo de disputa adotado;
- IV - Prova de Conceito, quando couber;
- V – Julgamento;
- VI – Verificação de Efetividade dos Lances ou Propostas;
- VII – Negociação;

VIII – Habilitação;

IX – Interposição de Recursos;

X – Adjudicação do Objeto;

XI – Homologação do Resultado ou Revogação do Procedimento.

A fase externa da licitação inicia-se com os procedimentos de divulgação, devendo ser observadas as peculiaridades relativas à respectiva modalidade de licitação.

São modalidades de licitação na Dataprev:

I – Pregão, exclusivamente na forma eletrônica;

II – Licitação Dataprev

4.2.1. **Pregão**

a) Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em Sessão Pública.

b) Os bens e serviços, que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, serão licitados por pregão.

c) Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns é obrigatória a utilização da modalidade Pregão, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.

d) A modalidade de Pregão não pode ser utilizada para as licitações destinadas às contratações de locações imobiliárias e alienações, assim como as contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, excetuados os serviços comuns de engenharia, entendidos como aqueles que têm por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens.

e) As dúvidas quanto à aplicação desta modalidade devem ser dirimidas inicialmente no âmbito do órgão responsável por compras e se persistirem devem ser encaminhadas ao órgão responsável pelo jurídico da Empresa.

f) As normas disciplinadoras da licitação devem ser sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

g) O valor estimado será sigiloso no Pregão, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas, facultando-se sua publicidade, quando justificado.

4.2.1.1. **Pregão Eletrônico (PE)**

- a) O Pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação, será do tipo menor preço ou de maior desconto, e deve ser realizado quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, no Portal de Compras do Governo Federal, que promove a comunicação pela internet. A abertura da sessão pública deve ocorrer em data e horário de Brasília.
- b) O Pregão Eletrônico deve ser operacionalizado por empregado com perfil de pregoeiro, de acordo com as instruções constantes do Manual do Pregoeiro – Pregão Eletrônico, disponível no Portal de Compras do Governo Federal.
- c) Mediante ato motivado, que explicita os benefícios promovidos ao certame, o pregão eletrônico poderá ter a sequência de fases invertidas, de modo que a fase de habilitação dos participantes preceda às fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
- d) A sessão pública será aberta automaticamente pelo sistema, quando então os licitantes podem encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento em relação à proposta mais bem classificada.
- e) A desclassificação de proposta deve ser sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

4.2.1.2. **Designações e Atribuições do Pregoeiro e Equipe de Apoio**

- a) O gerente do órgão responsável por compras designa o pregoeiro e equipe de apoio, essa com no mínimo um e no máximo três membros, por meio do documento Autorização de Abertura de Processo Licitatório (AAPL), sem a necessidade de publicação interna ou externa, que deve fazer parte dos autos.
- b) Somente poderá atuar como pregoeiro o empregado no cargo de analista e que tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição, que reúna qualificação profissional e perfil adequados e que tenha sido devidamente designado pela autoridade competente, conforme delegação de competência vigente, sendo o mesmo assistido por uma equipe de apoio composta por empregados igualmente designados.
- c) Os empregados designados para as funções de pregoeiro e equipe de apoio devem ter amplo conhecimento deste Manual, do Manual do Pregoeiro – Pregão Eletrônico, da legislação pertinente, disponível no Portal de Compras do Governo Federal e do respectivo edital.
- d) Cabe ao pregoeiro a condução de toda a fase externa do certame até assinatura do contrato, observando a Resolução de Delegação de Competência vigente.

- e) Cabe ao pregoeiro a observância das atribuições previstas no inciso III, do artigo 14 do Decreto 11.246/2022.
- f) No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro pode sanar erros ou falhas que não alterem as substâncias das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

4.2.1.3. Critérios de Julgamento

- a) O julgamento das propostas deve ser realizado conforme previsto no Ato Convocatório (edital), ou seja, conforme o critério estabelecido:
 - Menor preço por item;
 - Menor preço global, podendo ser entendido como o somatório de vários itens ou grupo de itens (lote); conforme a característica do objeto e buscando sempre maior vantagem para a Administração;
 - Maior desconto.
- b) Os editais de licitação de contratação de prestação de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, deverão prever que cada licitante será livre para elaborar sua planilha de custos e formação de preços de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho à qual cada licitante está vinculado, observado o limite inferior orçado pela Dataprev para os itens de salário e auxílio alimentação.
- c) Nas contratações a verificação da aceitabilidade da proposta do licitante quanto ao atendimento das condições do edital cabe à área técnica requisitante, sendo indispensável a emissão de parecer técnico assinado, que fundamentará sua aceitação.
- d) Deve ser adotada como regra de análise, em licitações por lote, principalmente, para formação de registro de preço, a verificação do preço global e por item.

4.2.1.4. Fases do Pregão

- a) A licitação é composta de duas fases: interna e externa.
- b) Na fase interna acontecem os procedimentos administrativos que antecedem a divulgação do Pregão.
- c) A fase externa inicia-se com a publicação do ato convocatório.

4.2.1.5. Publicidade do Pregão

Para efeito de publicação, o aviso de licitação deve conter a definição precisa, suficiente e clara do objeto, a indicação dos locais, dias e horários em que pode ser lida ou obtida a íntegra do edital, bem como o endereço eletrônico onde ocorre a sessão pública, a data e hora de sua realização e a indicação de que o Pregão, na forma eletrônica, é realizado por meio da internet.

a) O prazo mínimo para apresentação de propostas e lances, são de:

I – para aquisição de bens:

a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto;

II – para contratação de serviços e obras:

a) 10 (dez) dias úteis, para contratação de serviços e obras comuns de engenharia, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto;

b) Os prazos previstos na alínea “a” são contados a partir do dia seguinte ao da última publicação do edital resumido ou, ainda, da efetiva disponibilidade do edital e seus anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde.

c) A abertura da sessão pública não pode ocorrer no dia útil seguinte a publicação do aviso, conforme opções da alínea “a”, por ainda não estar expirado o prazo conferido aos licitantes para a elaboração de suas propostas (item 1.5.1.3, TC 026.206/2010-2, Acórdão nº 5.838/2010 – 2ª Câmara).

d) Deverão ser processados por inclusão no módulo do SIASGNET, do Portal de Compras do Governo Federal, todos os avisos, bem como todos os eventos relacionados às licitações.

e) Os editais de pregão eletrônico deverão ser publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

f) Independentemente de valores, os avisos de licitações devem ser publicados no DOU e no Portal da Dataprev na internet.

g) Os pedidos de publicação da área de compras devem ser enviados à caixa de e-mail da Equipe Compras Publicações (compras.publicacoes@dataprev.gov.br) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas anteriores ao dia da publicação.

h) O pregoeiro responsável pela licitação deverá verificar se as publicações foram efetivadas corretamente, pois, caso negativo, a licitação não poderá ser realizada na data prevista.

i) As cópias das publicações devem ser anexadas aos respectivos processos de compra, sendo que aquelas realizadas no DOU podem ser obtidas, diretamente, no site da Imprensa Nacional.

4.2.1.6. **Esclarecimentos e Impugnação do Edital**

a) Até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e/ou impugnar os termos do edital do Pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital.

b) O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação no prazo de até três dias úteis contados da data

de recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos, bem como ao órgão responsável pelo jurídico, à área demandante ou outros que julgar necessário.

- c) Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser respondidos até o último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- d) A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- e) Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- f) As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas no sistema de compras governamentais, que vinculará os participantes e a administração.
- g) Se o questionamento apresentado contra o ato convocatório (edital) for procedente, ou seja, em se tratando de questão que implique em alteração de qualquer condição prevista no edital e que possa afetar a formulação das propostas, o pregoeiro deve promover as alterações e/ou ajustes necessários e providenciar a divulgação do aviso de alteração de edital, mediante sua publicação nos mesmos canais de comunicação utilizados para publicação inicial, reabrindo os prazos inicialmente estabelecidos.
- h) O portal de compras governamentais disponibiliza, no menu do pregoeiro, a funcionalidade “incluir impugnações/esclarecimentos/avisos”, que permite para fins de divulgação, que o pregoeiro faça a inclusão das impugnações e esclarecimentos solicitados, bem como das respectivas respostas ou dos avisos necessários, que devem ficar disponíveis para conhecimento dos fornecedores e sociedade em geral.

4.2.1.7. Fase de julgamento e habilitação da proposta no Pregão Eletrônico

- a) Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e, observado os casos de possível inexecutibilidade, à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.
- b) Na fase de habilitação, logo após o encerramento da fase de lances, o licitante com a proposta de menor preço ou maior desconto, terá a sua regularidade fiscal verificada pelo pregoeiro no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF). Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF devem ser apresentados, em meio digital, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.
- c) A inabilitação de licitante deve ser justificada e registrada no sistema, em campo próprio.
- d) Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender as exigências de habilitação, o pregoeiro deve examinar a proposta ou o lance subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
- e) Analisada a aceitabilidade dos preços, verificada as especificações e condições exigidas no edital e ainda aprovadas

eventuais amostras que vierem a ser solicitadas, o licitante será declarado vencedor, observadas as disposições previstas no item Recurso, deste Manual.

4.2.1.8. Prova de Conceito

- a) Trata-se de procedimento a ser realizado logo após a verificação dos requisitos de habilitação, que a Dataprev poderá adotar, se previsto no edital da contratação, o qual é solicitado dos licitantes que participam do certame, amostras ou protótipos dos produtos ofertados, para fins de avaliação.
- b) Prova de conceito objetiva verificar se a solução apresentada satisfaz as exigências do ato convocatório, a exemplo de características técnicas, qualidade, funcionalidade desejada e desempenho do produto, podendo ser exigida apenas do licitante situado provisoriamente em primeiro lugar.
- c) Quanto à exigência de realização da Prova de Conceito, deve estar definido com clareza no ato convocatório, por exemplo, o seguinte: data e local da entrega, data e horário da inspeção, prazo de realização, critérios de avaliação e de julgamento técnico, possibilidade do seu acompanhamento por parte dos licitantes interessados que desejarem estar presentes quando da sua realização.
- d) Devem ser geradas evidências do atendimento dos requisitos da prova de conceito.

4.2.1.9. Recursos no Pregão Eletrônico

- a) Encerrada a fase de habilitação, o pregoeiro deve abrir campo no sistema, determinando o prazo para registro da intenção de recurso, o qual deverá ter o prazo mínimo de 15 (quinze) minutos no primeiro momento da aceitação da proposta e 15 (quinze) minutos no segundo momento da habilitação.
- b) No caso de haver a manifestação da intenção de recurso, o sistema disponibiliza tela própria para que o pregoeiro informe os prazos para:
 - Apresentação das razões do recurso (três dias úteis);
 - Apresentação das contrarrazões (três dias úteis);
 - Decisão (dez dias úteis) para fins de lançamento no sistema. Quando for necessário mais tempo para a deliberação em função da complexidade, o pregoeiro deverá noticiar do ocorrido no procedimento.
- c) O Sistema disponibiliza, também, campo específico para o pregoeiro e a autoridade competente registrarem a respectiva decisão do recurso.
- d) Não havendo intenção de recurso, o sistema permite fazer o encerramento da sessão pública, após o fechamento do prazo

para intenção de recursos.

- e) Encerrada a sessão, o sistema eletrônico gera a Ata da Sessão Pública do Pregão, com indicação do lance vencedor e demais informações relativas à sessão pública.
- f) Decididos os recursos, caso existam, e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente deve adjudicar e homologar o objeto do procedimento licitatório.
- g) A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão do Pregão, devem constar de ata divulgada no sistema eletrônico, a ser impressa e inserida no processo após a adjudicação.
- h) No Pregão para Registro de Preços, antes da adjudicação e após a homologação pela autoridade competente, deverão ser convocadas as licitantes para o registro do “cadastro de reserva”, concedendo o prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas para possíveis adesões.
- i) O pregoeiro deve elaborar Relatório de Adjudicação e Homologação circunstanciado, informando o nome do licitante vencedor e todos os passos ocorridos durante o pregão, fundamentados nos critérios estabelecidos pelo respectivo edital.

4.2.1.10. Descumprimento durante o Processo Licitatório

- a) Ao longo do procedimento licitatório, cabe aos licitantes o cumprimento de obrigações inerentes ao certame, dentre elas a apresentação de documentos, propostas e assinatura do contrato.
- b) Durante a realização de licitação na modalidade Pregão, quando identificada a ocorrência de alguma das condutas elencadas no Art. 155 da Lei 14.133/2021, tais como:
 - Descumprimento das obrigações do edital;
 - Não apresentar proposta no prazo estabelecido;
 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame
 - Apresentação de documentação falsa;
 - Retirada da proposta sem justificativa válida;
 - Não assinatura do contrato dentro do prazo estipulado;
 - Outras condutas que violem os princípios da licitação pública;

O fato lesivo deverá ser registrado pelo pregoeiro no Relatório de Adjudicação e Homologação, a fim de dar conhecimento às instâncias superiores, considerando a extensão dos seus efeitos, conforme o Art. 156 da Lei 14.133/2021.

- c) Descumprimentos nas etapas do processo licitatório podem ensejar aplicação de sanções administrativas, dentre elas, a aplicação da suspensão temporária do direito de licitar e contratar.

- d) Ao identificar o descumprimento ainda na fase licitatória, o Pregoeiro deverá registrar o fato lesivo no Relatório de Adjudicação e Homologação, a fim de dar conhecimento às instâncias superiores.
- e) Caso o gerente da área de contratação, nível de divisão, confirme a existência de conduta lesiva ao certame, deverá emitir Nota Técnica com sugestão de penalidade para aprovação do gerente executivo, para o prosseguimento dos procedimentos para possibilitar a defesa prévia do licitante.
- f) Identificado o ato ou fato lesivo, o gerente do órgão responsável por compras, de nível de Departamento, deverá comunicar ao licitante a intenção da aplicação da penalidade, garantido prazo de 10 (dez) dias úteis para o licitante apresentar sua defesa prévia.
- g) Caso o licitante apresente defesa e seja mantida a decisão de aplicação da penalidade, caberá ao gerente do órgão responsável por compras, de nível de Departamento, realizar nova comunicação ao licitante, sobre a decisão, cabendo ainda direito a recurso pelo licitante a ser julgado pelo Superintendente do órgão responsável por compras,
- h) No caso do descumprimento de obrigações do processo licitatório, a documentação a ser providenciada pelo órgão responsável por compras é a seguinte:
- Correspondência externa ao licitante informando a intenção acerca da aplicação da penalidade;
 - Eventuais recursos e resposta ao licitante;
 - Comprovação de recebimento da correspondência externa de suspensão do licitante;
 - Nota técnica relatando o histórico com o licitante no processo, bem como apresentando a dosimetria e proporcionalidade da pena aplicada;
 - Memorando solicitando autorização superior, de acordo com a delegação de competência vigente e formalizando o pedido de aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar, informando ainda o prazo e âmbito da suspensão a ser aplicado.
 - Correspondência externa ao licitante aplicando a penalidade, no caso de autorizado e deferido o pedido;
 - Da penalidade no DOU, no Portal da Dataprev e no SICAF;
 - Publicação da penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Dataprev no CEIS.
- i) O órgão de controle e monitoramento de compras, deve realizar o controle e o monitoramento da aplicação de penalidades, incluindo os registros históricos.
- j) Fica dispensada a análise jurídica para aplicação da penalidade ao licitante, salvo para os casos em que haja dúvidas acerca da tipificação da conduta ou da extensão dos seus efeitos.
- k) O período de suspensão aplicada ao licitante terá início a partir do registro da penalidade no SICAF.

4.2.2. Licitação Dataprev

Licitação Dataprev é o procedimento licitatório aberto, flexibilizado nos termos da Lei 13.303/2026, que possibilita a combinação de diferentes modos de disputa e critérios de julgamento, possuindo como espécies os procedimentos de Concurso, Leilão, entre outros a serem utilizados de acordo com as necessidades da Dataprev.

a) O procedimento Licitação Dataprev observará a legislação pertinente, em especial o disposto na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 9.507/2021, no Decreto nº 7.174/2010, e no que couber o Decreto n. 11.462/2023.

b) A Licitação Dataprev será processada e julgada por Licitador ou Comissão de Licitação, que estabelecerá os parâmetros para essa designação, levando-se em conta o critério de julgamento da licitação.

c) O valor estimado será sigiloso na Licitação Dataprev, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas, facultando-se sua publicidade, quando justificado.

d) O procedimento da Licitação Dataprev observará a seguinte sequência de fases:

I – Preparação;

II – Divulgação;

III – Apresentação de Lances ou Propostas, conforme o modo de disputa adotado;

IV - Prova de Conceito, quando couber;

V – Julgamento;

VI – Verificação de Efetividade dos Lances ou Propostas;

VII – Negociação;

VIII – Habilitação;

IX – Interposição de Recursos;

X – Adjudicação do Objeto;

XI – Homologação do Resultado ou Revogação do Procedimento.

e) A fase de habilitação poderá, excepcionalmente, anteceder as fases de apresentação de lances ou propostas, julgamento, verificação de efetividade dos lances ou propostas e negociação, desde que a antecipação esteja justificada no processo e expressamente prevista no instrumento convocatório.

f) As licitações operacionalizadas na modalidade Licitação Dataprev serão realizadas preferencialmente na sua forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

g) A Licitação Dataprev poderá ser realizada na forma presencial, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade imediatamente superior à competente para adjudicação e homologação prevista em normativo interno, desde que comprovada a

inviabilidade técnica ou a desvantagem para a Dataprev na realização da forma eletrônica.

h) Enquanto o respectivo sistema eletrônico não estiver disponível, as licitações na modalidade Licitação Dataprev poderão ser operacionalizadas na forma presencial.

i) Na hipótese de Licitação Dataprev sob a forma presencial ou eletrônica em formato de videoconferência, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento.

4.2.2.1. **Atribuições do Licitador e Equipe de Apoio**

As licitações serão processadas e julgadas por licitador, leiloeiro ou comissão de licitação, conforme definido em normativo interno, que estabelecerá os parâmetros para essa designação, levando-se em conta o critério de julgamento e a modalidade do procedimento licitatório.

O gerente do órgão responsável por compras designa o licitador e equipe de apoio, essa com no mínimo um e no máximo três membros, por meio do documento Autorização de Abertura de Processo Licitatório (AAPL), sem a necessidade de publicação interna ou externa, que deve fazer parte dos autos.

4.2.2.2. **Publicidade e Prazo de Publicação**

As publicações com o resumo do edital das licitações deverão ser publicadas no Diário Oficial da União e no Portal da Dataprev na internet.

Para publicações dos avisos de licitações no Diário Oficial da União na modalidade Licitação Dataprev, deverá ser utilizada a caixa de e-mail da EquipeRJ Publicações (compras.publicacoes@dataprev.gov.br).

Demais atos e procedimentos do processo serão divulgados exclusivamente por meio eletrônico, nos termos definidos no instrumento convocatório.

Serão observados os seguintes prazos mínimos para a apresentação de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento convocatório (Art. 39, Lei nº 13.303/2016):

I – Para aquisição e alienação de bens:

- a) 5 (cinco) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto;
- b) 10 (dez) dias úteis, nas demais hipóteses.

II – Para contratação de obras e serviços:

- a) 15 (quinze) dias úteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto;
- b) 30 (trinta) dias úteis, nas demais hipóteses.

III – 45 (quarenta e cinco) dias úteis para licitação em que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinação de técnica e preço, bem como para licitação em que haja contratação semi-integrada ou integrada;

IV – 15 (quinze) dias úteis para licitação em que se adote o critério de julgamento a maior oferta de preço

As modificações promovidas no instrumento convocatório serão objeto de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas.

4.2.2.3. **Esclarecimentos e Impugnações**

Na modalidade Licitação Dataprev, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital da licitação, por irregularidade na aplicação da Lei nº 13.303/2016, devendo protocolar o pedido ao licitador ou comissão de licitação até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, protocolizando as razões da intenção na unidade administrativa onde está sendo realizada a licitação ou por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.

A Dataprev deverá julgar e responder às impugnações e esclarecimentos ocorridos em até 3 (três) dias úteis, ressalvadas circunstâncias devidamente fundamentadas.

Se o questionamento apresentado contra o ato convocatório (edital) for procedente, ou seja, em se tratando de dúvida cujo esclarecimento implique em alteração de qualquer condição prevista no edital e que possa afetar a formulação das propostas, o licitador ou comissão de licitação deve promover as alterações e/ou ajustes necessários e providenciar a divulgação do aviso de alteração de edital, mediante sua publicação nos mesmos canais de comunicação utilizados para publicação inicial, reabrindo os prazos inicialmente estabelecidos.

4.2.2.4. **Apresentação de Lances ou Propostas – Modos de Disputa**

A operacionalização da Licitação Dataprev observará o modo de disputa e critério de julgamento definido no instrumento convocatório, sendo preferencial sua realização na forma eletrônica.

Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou, quando o objeto da licitação puder ser parcelado, a combinação de ambos.

4.2.2.4.1. **Modo de Disputa Aberto**

Para realização da licitação no modo de disputa aberto, será utilizada preferencialmente a forma eletrônica, em Portal de Compras específico da Dataprev, disponibilizado na internet ou outro que a Dataprev tenha adesão ou venha a aderir.

No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado.

Quando for adotado o modo de disputa aberto, poderão ser admitidos:

I – A apresentação de lances intermediários, quais sejam:

- a) Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta;
- b) Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

II – O reinício da disputa aberta, após a definição do melhor lance, para definição das demais colocações, quando existir diferença de pelo menos 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o subsequente.

4.2.2.4.2. **Modo de Disputa Fechado**

No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas.

4.2.2.5. **Prova de Conceito na Licitação Dataprev**

Para a prova de conceito da Licitação Dataprev, deverão ser observadas as regras definidas no item 4.2.1.8.

4.2.2.6. **Critérios de Julgamento**

Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento:

- Menor Preço;
- Maior Desconto;
- Melhor Combinação de Técnica e Preço;
- Melhor Técnica;

- Melhor Conteúdo Artístico;
- Maior Oferta de Preço;
- Maior Retorno Econômico.

Os critérios de julgamento serão expressamente identificados no instrumento convocatório e poderão ser combinados na hipótese de parcelamento do objeto.

Na hipótese de adoção dos critérios de melhor combinação de técnica e preço, melhor técnica, melhor conteúdo artístico e maior retorno econômico, o julgamento das propostas será efetivado mediante o emprego de parâmetros específicos, definidos no instrumento convocatório, destinados a limitar a subjetividade do julgamento.

Para efeito de julgamento, não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório.

4.2.2.6.1. **Menor Preço**

O critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para a Dataprev, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no instrumento convocatório.

Os custos indiretos, relacionados às despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme parâmetros definidos no instrumento convocatório.

4.2.2.6.2. **Maior Desconto**

O critério de julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, estendendo-se o desconto oferecido nas propostas ou lances vencedores a eventuais termos aditivos.

No caso de obras e serviços de engenharia, o desconto incidirá de forma linear sobre a totalidade dos itens constantes do orçamento estimado, que deverá obrigatoriamente integrar o instrumento convocatório.

Para os demais objetos, o desconto linear, total ou parcial, poderá ser exigido conforme definido no instrumento convocatório.

4.2.2.6.3. **Melhor Combinação de Técnica e Preço**

O critério de julgamento pela melhor combinação de técnica e preço será utilizado quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório forem

relevantes aos fins pretendidos.

No julgamento pelo critério de melhor combinação de técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preços apresentadas pelos licitantes, segundo fatores de ponderações objetivas previstos no instrumento convocatório.

O fator de ponderação mais relevante será limitado a 70% (setenta por cento).

Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a pontuação das propostas técnicas.

O instrumento convocatório pode estabelecer pontuação mínima para as propostas técnicas, cujo não atingimento implicará desclassificação.

4.2.2.6.4. **Melhor Técnica e Melhor Conteúdo Artístico**

O critério de julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo artístico poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, incluídos os projetos arquitetônicos e excluídos os projetos de engenharia.

O critério de julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, segundo parâmetros objetivos inseridos no instrumento convocatório.

A estimativa deverá constar do instrumento convocatório.

Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a pontuação das propostas nas licitações para contratação de projetos.

O instrumento convocatório poderá estabelecer pontuação mínima para as propostas, cujo não atingimento implicará desclassificação.

4.2.2.6.5. **Maior Oferta de Preço**

O critério de julgamento pela maior oferta de preço será utilizado no caso de contratos que resultem em receita para a Dataprev ou em caso de Leilão para alienação de bens.

Poderá ser requisito de habilitação a comprovação do recolhimento de quantia como garantia, limitada a cinco por cento do valor mínimo de arrematação.

Na hipótese do parágrafo anterior, o licitante vencedor perderá a quantia em favor da Dataprev caso não efetue o pagamento devido no prazo estipulado.

Os bens e direitos a serem licitados pelo critério de maior oferta serão previamente avaliados para fixação do valor mínimo de arrematação.

Os bens e direitos arrematados serão pagos à vista em até 01 (um) dia útil contado da data da assinatura da ata lavrada no local do julgamento ou da data de notificação.

O instrumento convocatório poderá prever que o pagamento seja realizado mediante entrada em percentual não inferior a cinco por cento, no prazo referido no parágrafo anterior, com pagamento do restante no prazo estipulado no mesmo instrumento, sob pena de perda, em favor da Dataprev, do valor já recolhido.

No caso de alienação por Leilão, as regras e condições de pagamento previstas nos parágrafos 5º e 6º acima poderão ser, justificadamente, alteradas pelo instrumento convocatório.

O instrumento convocatório estabelecerá as condições para a entrega do bem ao arrematante.

4.2.2.6.6. **Maior Retorno Econômico**

No critério de julgamento pelo maior retorno econômico, utilizado para a celebração de contrato de eficiência, as propostas serão consideradas de forma a selecionar a que proporcionar a maior economia para a Dataprev decorrente da execução do contrato.

O instrumento convocatório deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo da remuneração devida ao contratado.

O contrato de eficiência deverá ter por objeto a prestação de serviços, que poderá incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia, na forma de redução de despesas correntes, remunerando-se o contratado com base em percentual da economia de recursos gerada.

Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência:

I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado;

II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis.

Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico é o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço.

Nas licitações que adotem o critério de julgamento pelo maior retorno econômico, os licitantes apresentarão:

I – Proposta de trabalho, que deverá contemplar:

a) As obras, serviços ou bens, com respectivos prazos de realização ou fornecimento;

b) A economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, bem ou serviço e expressa em unidade monetária.

II – Proposta de preço, que corresponderá a um percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período,

expressa em unidade monetária.

4.2.2.7. **Verificação de Efetividade dos Lances ou Propostas**

a) Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será verificada a sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:

I – Contenham vícios insanáveis;

II – Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

III – Apresentem preços manifestamente inexequíveis ou não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Dataprev;

IV – Se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação;

V – Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

A verificação da efetividade dos lances ou propostas poderá ser feita exclusivamente em relação aos lances e propostas mais bem classificados.

A Dataprev poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada e comprovada.

b) Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I - Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela Dataprev; ou

II - Valor do orçamento estimado pela Dataprev.

c) Para os demais objetos, para efeito de avaliação da exequibilidade ou de sobrepreço, deverão ser estabelecidos critérios de aceitabilidade de preços que considerem o preço global, os quantitativos e os preços unitários, assim definidos no instrumento convocatório.

d) Nas contratações a verificação da aceitabilidade da proposta do licitante quanto ao atendimento das condições do edital, cabe à área técnica requisitante, sendo indispensável a emissão de parecer técnico assinado, que fundamentará sua aceitação.

4.2.2.8. **Fase de Habilitação**

Na fase de habilitação, a Dataprev deverá exigir a documentação de acordo com os parâmetros definidos no Ato Convocatório (Edital), a partir da necessidade do objeto.

4.2.2.9. Interposição de Recursos

Após declaração do licitante vencedor, será aberta fase recursal.

Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única.

Na hipótese de inversão de fases, o prazo recursal será aberto:

I – Após a habilitação;

II – Após o encerramento da verificação de efetividade dos lances ou propostas, abrangendo os atos decorrentes do julgamento.

Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos da habilitação, do julgamento e da verificação da efetividade dos lances ou propostas, deverão manifestar a sua intenção de recorrer no prazo determinado no instrumento convocatório sob pena de preclusão do direito de recorrer.

A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o licitador ou a comissão de licitação autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

As razões dos recursos deverão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da lavratura da ata, conforme o caso e o prazo para apresentação de contrarrazões será de igual prazo e começará imediatamente após o encerramento do prazo recursal.

O recurso será recepcionado pela autoridade recorrida que apreciará sua admissibilidade, podendo reconsiderar sua decisão ou encaminhar o recurso à autoridade superior, que decidirá sobre o provimento ou não do recurso.

O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

A comissão, o licitador ou a área técnica responsável, deve analisar os recursos e contrarrecursos e opinar, em se tratando de matéria de sua competência, propondo o seu indeferimento ou deferimento e encaminhar os autos do processo para análise e parecer do órgão responsável pelo jurídico da empresa.

Após o parecer do órgão responsável pelo jurídico, a decisão sobre o indeferimento ou o deferimento deve ser submetida à autoridade superior.

Definida a decisão, o resultado deve ser comunicado em campo próprio do Sistema eletrônico na internet e divulgado no Diário Oficial da União.

Julgados os recursos, a autoridade competente adjudicará o objeto licitado.

4.2.3. Concurso

O Concurso, como espécie da modalidade Licitação Dataprev, observará as regras e condições previstas em edital, que indicará: a qualificação exigida dos participantes; as diretrizes e formas de apresentação do trabalho; as condições de realização; e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor.

Nos Concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à Dataprev, todos os direitos patrimoniais e autorais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída.

4.2.4. Leilão

O Leilão, como espécie da modalidade Licitação Dataprev, poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a empregado designado pela diretoria responsável por administração e pessoas, e regulamentado em normativo próprio.

O leiloeiro oficial será selecionado mediante credenciamento ou licitação na modalidade Pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados.

No edital do Leilão conterà:

I - a descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado;

III - a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes;

IV - o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a Dataprev, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;

V - a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados.

O edital do Leilão deverá ser publicizado no Portal da Dataprev, sem prejuízo de ampliação da sua divulgação por outros meios necessários, a fim de aumentar a competitividade da licitação.

O Leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.

O Leilão deverá adotar, como critério de julgamento, a maior oferta de preço.

4.3. Adjudicação do Objeto

Encerrados os procedimentos relativos à licitação ou contratação direta, a contratação deve ser adjudicada conforme a Delegação de Competência vigente na Dataprev.

Nos processos de contratação da Dataprev, todos os eventos relacionados à licitação ou contratação devem constar do Relatório de Adjudicação e Homologação, indicando ainda elementos tais como: o objeto da contratação, o valor estimado, o elemento e classificação de despesa, eventuais pareceres, a empresa a ser adjudicada e homologada, o valor total da contratação etc., e todo e quaisquer eventos de relevância relativos à contratação.

4.4. Homologação ou Revogação ou Anulação

4.4.1. Homologação

Concluídos os procedimentos relativos à contratação, com a emissão do Relatório de Adjudicação e Homologação, os autos do processo de compra serão encaminhados à autoridade superior, que poderá:

I – Determinar o retorno dos autos para saneamento de vícios supríveis;

II – Anular o procedimento, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocações de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado;

III – Revogar o procedimento por motivo de interesse público decorrente de fatos superveniente que constitua óbice manifesto incontornável; ou

IV – Homologar o procedimento e autorizar a celebração do contrato.

A Dataprev não poderá celebrar contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos à licitação.

4.4.2. Anulação e Revogação

a) A Anulação do processo licitatório dá-se por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, sempre mediante parecer por escrito e fundamentado pelo órgão responsável

pelo jurídico da Dataprev.

- b) A revogação da licitação tem como objetivo resguardar os interesses da Dataprev, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, devendo a justificativa constar do processo relativo ao procedimento licitatório e ser submetida à autoridade competente para aprovação.
- c) A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
- d) A nulidade da licitação também gera a nulidade do contrato decorrente.
- e) A anulação de uma licitação se dá em todo o procedimento, a não ser em casos excepcionais, quando for inequívoca e oportuna para a Administração a possibilidade de anulação apenas da parte viciada, com o aproveitamento daquelas não influenciadas por tal vício.
- f) Cabe ao pregoeiro, ao licitador ou à Comissão de Licitação apresentar as justificativas para a anulação/revogação do procedimento licitatório ou de qualquer de suas fases.
- g) A declaração de nulidade ou o pedido de revogação é formalizado através de despacho exarado pela mesma autoridade competente para homologação, na qual se apontam os motivos da invalidade e o dispositivo legal ou regulamentar infringido.
- h) Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, a revogação ou a anulação da licitação somente será efetivada quando assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a ser exercido no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
- i) O despacho de anulação/revogação deve ser publicado nos mesmos canais de comunicação utilizados quando da publicação do edital.

5. **NEGOCIAÇÃO COM FORNECEDORES**

Na realização das licitações, contratações diretas ou nos procedimentos relativos às revisões contratuais (prorrogações, repactuações etc.), deve-se sempre buscar as melhores condições para a empresa, através da negociação de preços.

Antes de iniciar a negociação com o fornecedor, é indispensável uma fase de preparação do negociador. Este deve realizar minuciosa análise da proposta ou solicitação do fornecedor, e reunir todos os elementos de convicção necessários e suficientes à negociação, a saber:

- Histórico dos preços praticados para o mesmo objeto e local, quando aplicável;
- No caso de revisão contratual, análise da aplicação do índice de reajuste ao valor contratado no período pleiteado;
- Preços praticados pela contratada com outras empresas/órgãos da Administração Pública.

Após negociação, deve ser formalizada a concordância da contratada quanto ao valor final negociado.

5.1. **Negociação em Licitações**

a) A Dataprev deverá negociar condições mais vantajosas com o licitante que ofertou o melhor lance.

Havendo desclassificação do licitante que ofertou o melhor lance, a Dataprev promoverá negociação, por ordem de classificação, para obtenção de melhores condições.

b) No caso de licitações realizadas em sistemas, as negociações devem ser realizadas no chat do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes e caso haja valor negociado, este deverá ser informado e devidamente justificado em campo próprio do sistema.

c) Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orçamento estimado, deverá haver negociação com o licitante para obtenção de valores menores ou iguais ao valor estimado.

d) Quando se observar que os valores unitários apresentados se encontrarem acima dos valores unitários estimados, a Dataprev deverá solicitar que o licitante reapresente a proposta com os valores dentro dos limites estabelecidos.

e) A Dataprev deverá verificar se o licitante que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento apresentou, em fase de estimativa de preços, proposta com valor inferior à apresentada na etapa de lances, visando subsidiar uma negociação para que se chegue ao menor valor encontrado.

f) A negociação deverá ser realizada, segundo a ordem de classificação, quando o licitante detentor da melhor proposta, após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado, até quando não houver mais interessados na contratação.

g) Se depois de adotada as providências de negociação e ainda assim não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

5.2. **Negociação em Contratações Diretas**

a) A área responsável pela contratação deverá verificar a vantagem dos preços apresentados na proposta pelo fornecedor.

b) A área responsável pela contratação deverá realizar, quando cabível, negociação com o fornecedor, visando a obtenção de condições mais vantajosas para a Dataprev.

5.3. **Negociação em Revisões Contratuais**

A área responsável pela revisão contratual deverá realizar, quando cabível, negociação com o fornecedor nas revisões contratuais

visando a obtenção de condições mais vantajosas para a Dataprev.

5.4. **Negociação em Ata de Registro de Preços**

- a) Quando o preço registrado em Ata de Registro de Preços (ARP) se tornar superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador da ARP convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- b) O fornecedor não está obrigado a reduzir o preço registrado, e optando pela manutenção do valor inicialmente registrado estará desobrigado do compromisso quanto ao item registrado, sem que lhe seja aplicada qualquer penalidade.
- c) Caso o fornecedor não aceite a redução do preço registrado, o órgão gerenciador poderá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, observando a ordem de classificação, para manifestação acerca da aceitabilidade da redução do valor.
- d) Não obtendo êxito na negociação para redução do preço registrado, o órgão gerenciador promoverá o cancelamento da ata de registro de preço.
- e) No caso do preço do mercado se tornar superior ao preço registrado, poderá o fornecedor, por meio de documentação comprobatória, demonstrar a impossibilidade de cumprir o compromisso do registro.
- f) Caso o fornecedor não comprove a inviabilidade de manutenção das condições inicialmente pactuadas, deverá manter o regular cumprimento das condições pactuadas, sob pena de cancelamento do seu registro, observada a aplicação das sanções legais cabíveis.
- g) No caso de majoração dos preços do mercado, o órgão gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, observando a ordem de classificação, para verificar se aceitam manter o preço registrado. Não havendo êxito, se procederá o cancelamento da ARP.

6. **CONTRATOS**

6.1. **Formalização do Contrato**

- a) Como regra, toda contratação de bens ou serviços, decorrente ou não de licitação, deve ser formalizada por instrumento de contrato.
- b) A redução a termo do contrato poderá ser dispensada, sem prejuízo do registro contábil adequado dos valores despendidos e a exigência do recibo por parte dos respectivos destinatários, nos casos de pequenas despesas de pronta entrega e pagamento das quais não resultem em obrigações futuras, observado o normativo próprio que rege o tema.

- c) A exigência da garantia legal do produto ou serviço não é considerada como obrigação futura permanecendo a utilização facultativa do instrumento de contrato, nos casos previstos acima.
- d) Nos casos facultativos apontados acima, o instrumento de contrato pode ser substituído por outro instrumento hábil, tal como o Pedido de Compra em conjunto com o Projeto Básico ou Termo de Referência.
- e) A ausência de formalização contratual não exonera a Dataprev do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado de boa-fé, apurando-se a responsabilidade de quem lhe deu causa, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação vigente com relação à exclusão ou mitigação de responsabilidade da Dataprev.
- f) O licitante vencedor ou destinatário de contratação será convocado para assinar o termo de contrato, observados o prazo e as condições estabelecidos, que poderão ser prorrogados 1 (uma) vez, por igual período, sob pena de decadência do direito à contratação.
- g) Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos, a Dataprev poderá:
- I. convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório;
 - II. revogar a licitação.
- h) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- i) A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfere à Dataprev a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

6.2. Elaboração das Minutas Contratuais e outros instrumentos jurídicos

- a) As minutas de contratos, os contratos, seus termos aditivos, termos rescisórios e demais instrumentos jurídicos são elaborados pelo órgão responsável pelo jurídico com base no disposto em lei e nas informações constantes dos autos do processo de licitação e/ou contratação, em especial, nas condições estabelecidas no Projeto Básico ou Termo de Referência.
- b) Todos os instrumentos de ajustes elaborados pelo órgão responsável pelo jurídico são cancelados, conforme Norma de consultas jurídicas vigente.
- c) As minutas de Contratos canceladas pelo órgão responsável pelo jurídico e anexadas ao edital, após sua publicação, não podem ter seu conteúdo modificado sem nova apreciação do órgão responsável pelo jurídico, sob pena de invalidação do certame e responsabilização de quem deu causa.

6.3. Cláusulas Necessárias aos Contratos

a) Por força de lei, os contratos devem necessariamente conter cláusulas que tratem do seguinte:

- O objeto a ser contratado e seus elementos característicos;
- O regime de execução ou a forma de fornecimento;
- O preço, as condições de pagamento, os critérios e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, conforme o caso;
- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
- As garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual, quando se aplicar;
- Os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as respectivas penalidades e valores das multas;
- Os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus termos;
- A vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou aos documentos que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor;
- A obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório;
- Matriz de riscos, prevendo os riscos e responsabilidades a serem assumidos pelas partes contratantes.

b) Nos contratos decorrentes de licitação de obras ou serviços de engenharia em que tenha sido adotado o modo de disputa aberto, o contratado deverá reelaborar e apresentar à Dataprev, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos, dos custos unitários, do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas – BDI e dos encargos sociais, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor.

6.3.1. Garantia de Execução Contratual

a) Poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

b) Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

- Caução em dinheiro;
- Seguro-garantia;
- Fiança bancária.

- c) O objetivo da Garantia é assegurar a execução do objeto, sendo facultativa sua exigência. A regra é a exigência da garantia que não exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, sendo responsabilidade da área requisitante decidir de modo fundamentado pela sua não exigência ou redução do percentual.
- d) Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros elevados, o limite de garantia previsto no item anterior pode ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do contrato (art. 70, § 3º, da Lei 13.303/2016).
- e) A garantia somente pode ser exigida pela Dataprev, se estiver prevista no ato convocatório.
- f) No caso de exigência no ato convocatório de prestação de garantia, esta deve ser recolhida conforme prazo estipulado e modalidades estabelecidas no ato convocatório.
- g) A contratada deve encaminhar diretamente para o órgão responsável pelo financeiro da Dataprev o seguro garantia, cabendo a este verificar a autenticidade do respectivo documento e enviar uma cópia para o órgão responsável por compras, que deve anexá-lo ao respectivo processo.
- h) A garantia deve ser renovada a cada prorrogação ou complementada nos casos de acréscimos e repactuações, nas mesmas condições e percentuais iniciais.
- i) A garantia é liberada ou restituída pelo órgão responsável pelo financeiro, após a execução do contrato e comprovação do cumprimento das obrigações da contratada, conforme registro formal do gestor administrativo do contrato, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese da modalidade de “caução em dinheiro”.
- j) As garantias apresentadas nas modalidades fiança bancária e seguro-garantia não podem possuir cláusulas que impeçam a indenização decorrente da aplicação de sanções e pelo não cumprimento das obrigações da contratada na condição de empregadora.
- k) Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Dataprev, dos quais o contratado ficará como depositário, ao valor da garantia poderá ser acrescido o valor desses bens.
- l) No caso de contratos de prestação de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra poderá ser adotado:
1. o provisionamento de valores para pagamento de encargos trabalhistas;
 2. a redução para quarenta horas, sem prejuízo de remuneração específica, da jornada semanal de quarenta e quatro horas estabelecida em acordo individual escrito, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho ou dissídio coletivo;
 3. a previsibilidade da época de gozo das férias do trabalhador, com vistas a conciliar o direito ao descanso e à garantia do convívio familiar com as necessidades do serviço;
 4. a compensação de jornada de trabalho dos trabalhadores, desde que compatível com a natureza dos serviços, nas hipóteses de diminuição excepcional e temporária da demanda de trabalho, inclusive em razão de recesso de final de ano; e necessidade eventual de caráter pessoal de trabalhador em que não se mostre eficiente ou conveniente convocar trabalhador substituto.

6.4. Duração dos Contratos

a) Na Dataprev, a duração dos contratos não excederá a 5 (cinco) anos, cabendo nesse prazo todas as prorrogações, contados a partir de sua celebração, exceto:

I - Para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da Dataprev

II - Nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.

b) É vedado o contrato por prazo indeterminado, salvo quando a Dataprev for usuária de serviços públicos essenciais em que o contrato seja de adesão, e desde que explicitado no processo de contratação os motivos que justifiquem a adoção do prazo indeterminado e comprovada, anualmente, a existência de previsão orçamentária de acordo com a estimativa de consumo

c) Os contratos terão a sua duração definida de acordo com as seguintes formas de contratação:

I – Contratação continuada ou prestação de serviços contínuos, nas situações em que a necessidade permanente ou prolongada do objeto impõe à parte contratada o dever de realizar uma conduta que se renova ou se mantém no decurso do tempo durante a vigência contratual;

II – Contratação de escopo, nas situações em que o fim contratual almejado consiste na entrega de objeto certo e determinado, extinguindo-se a relação jurídica com o alcance do resultado contratado.

d) A contratação de serviços de natureza continuada, com base no Art. 71, da Lei nº 13.303/16 e considerando o objetivo de obtenção de vantagem competitiva e de aspectos relacionados a economicidade, qualidade e maior eficiência administrativa na condução dos processos, deverá ter sua vigência pelo período de 05 (cinco) anos.

e) Nas situações cujo prazo seja inferior a 05 (cinco) anos e/ou quando for incluída cláusula rescisória, seja em decorrência do ciclo de vida ou especificidades do objeto e/ou praxes mercadológicas que impactem negativamente a contratação, deverá ser devidamente justificado no Estudo Técnico da contratação.

f) Os contratos administrativos firmados com empresas concessionárias de serviços públicos essenciais poderão ter vigência superior a 5(cinco) anos, com sucessivas prorrogações, conforme modelo de negócio da concessionária.

g) Nos contratos de natureza continuada com vigência de 5 (cinco) anos, não obstante a previsão de rescisão antecipada, terá a sua vantagem econômica verificada quando da realização dos procedimentos de revisão contratual.

6.5. Alteração dos Contratos

a) Os contratos firmados pela Dataprev somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar.

b) Os contratos contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

I – Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

II – Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pelo Regulamento de Licitações e Contratos;

III – Quando conveniente a substituição da garantia de execução;

IV – Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

V – Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

c) Podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, as seguintes alterações contratuais:

1. Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;

2. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;

3. Alterações na razão ou na denominação social do contratado;

4. Reservas orçamentárias;

5. Correção de erros materiais;

6. Hipóteses expressamente previstas em cláusula de contratos firmados com fundamento no art. 28, §3º, da Lei n. 13.303/2016; ou,

7. Outros registros que não caracterizem alteração contratual.

g) O registro por apostilamento não afasta a obrigatoriedade da solicitação formal do contrato, com as devidas comprovações, para fazer frente à variação do valor contratual.

h) O apostilamento deve ser assinado, de forma análoga à assinatura de Termos Aditivos, internamente, não sendo assinado pelo fornecedor.

i) O apostilamento não afasta a obrigatoriedade de se realizar todos os procedimentos inerentes aos casos constantes da alínea “c” definidos no presente Manual ou em outro normativo da Dataprev.

j) Os apostilamentos que possuam repercussão financeira, deverão ser publicados no site da Dataprev e no DOU, enquanto os apostilamentos sem repercussão financeira deverão ser publicizados apenas no site da Dataprev.

k) Os apostilamentos devem ser encaminhados para o órgão responsável pelo controle e monitoramento para o devido cadastramento no SIGE.

- l) Os modelos de Termos de Apostilamento se encontram no Sistema Eletrônico de Informações.

7. GESTÃO DE CONTRATOS COM FORNECEDORES

a) A gestão dos contratos com fornecedores de materiais de consumo, bens permanentes e serviços na Dataprev aplica-se a todos os órgãos e empregados envolvidos na gestão e fiscalização dos contratos, observando, as orientações e diretrizes vigentes das respectivas áreas demandantes.

b) Visando um melhor acompanhamento do contrato a Dataprev utiliza a metodologia de gestão compartilhada que objetiva otimizar os processos de gestão e fiscalização dos contratos sob a ótica do acompanhamento da gestão técnica e gestão administrativa. A gestão dos contratos deve ser exercida pelo titular do órgão de, no mínimo, 4º nível hierárquico, no exercício efetivo de suas atribuições, formalmente designado por ato da autoridade competente, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

A nomeação pode ocorrer:

- Por força do contrato, quando da especificação da gestão no Termo de Referência e/ou Pedido de Compras;
- Por meio de publicação de Comunicação de Serviço (CS)

c) Quando a nomeação ou alteração de gestor ocorrer por meio de publicação de Comunicação de Serviço, o gestor administrativo deverá dar ciência ao fornecedor.

d) O substituto eventual do titular do órgão, formalmente designado, incorpora a atribuição nas ausências dos gestores administrativo e técnico.

e) O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, devendo o representante da Dataprev anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

f) As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

g) É dever do representante da Dataprev:

1. provocar a instauração de processo administrativo com o objetivo de apurar responsabilidade e prejuízo resultante de erro ou vício na execução do objeto contratado ou de necessidade de alteração contratual, especialmente no caso de solução adotada em projeto inadequado, desatualizado tecnologicamente ou inapropriado ao local específico:

2. identificar a necessidade de modificar ou adequar a forma de execução do objeto contratado.

h) A contratada deverá indicar preposto à Dataprev para representá-la na execução do contrato.

i) Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

1. quando se tratar de obra ou serviço:

1.1 provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, termo circunstanciado, assinado pelas partes, em prazo a ser fixado no edital da licitação; e,

1.2 definitivamente, em prazo a ser fixado no edital da licitação, de acordo com o porte da obra ou do serviço, por empregado ou comissão designada pela autoridade competente da Dataprev, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais

2. quando se tratar de compras ou locação de equipamento:

2.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

2.2 definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

j) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei pertinente ou pelo contrato.

k) Será rejeitado, no todo ou em parte, o objeto contrato - obra, serviço ou fornecimento, executado em desacordo com o contrato.

l) As gestões técnica e administrativa de um contrato serão comunicadas por mensagem automática do SIGE, informando que toda a documentação do contrato se encontra disponível no sistema.

7.1. **Gestor Técnico**

Cabe ao Gestor Técnico e a sua equipe de fiscais, a orientação do grupo que operacionaliza o contrato, no tocante aos registros técnicos esperados, independentemente da lotação do empregado que executa a ação.

O gestor técnico deverá acompanhar a execução do contrato, zelando pelo cumprimento das cláusulas contratuais e das exigências previstas em lei, de acordo com o objeto contratado, encaminhando Relatório de Gestão Técnica (RGT), e eventuais documentos complementares e/ou acessórios, ao órgão responsável pela gestão administrativa dos contratos, atestando a execução dos serviços e/ou entrega de bens, em conformidade com as condições contratadas.

7.1.1. **Atribuições do Gestor Técnico**

I - Abrir chamados técnicos e ordens de serviços, utilizando para as ordens de serviço formulário fornecido pelo gestor administrativo;

II - Acompanhar a execução e resolução dos serviços solicitados pelas Ordens de Serviço;

- III - Avaliar e comunicar ao Gestor Administrativo o impacto e problemas ocorridos, assim como descumprimentos de níveis de serviços contratados;
- IV - Elaborar e encaminhar ao gestor administrativo o Relatório de Gestão Técnica – RGT, conforme modelo disponibilizado pelo gestor administrativo, atestando a execução dos serviços e/ou entrega de bens em conformidade com as condições contratadas, relatando eventuais registros de ocorrências de não conformidades, e, nos contratos com mão de obra dedicada, eventuais Fatos Geradores de Reserva Legal;
- V - Elaborar e encaminhar ao gestor administrativo os Termos de Recebimento e Aceite previstos em contrato, conforme modelos disponibilizados pelo gestor administrativo, atestando a entrega e a conformidade com as condições contratadas;
- VI - Fornecer as informações técnicas e participar de reuniões, visando subsidiar o atendimento de demandas relacionadas à gestão contratual;
- VII - Responder às demandas de auditorias interna/externa, quando solicitadas pelo gestor administrativo;
- VIII - Indicar empregados da gestão técnica do contrato para a constituição de comissão de recebimento realizada pelo Gestor Administrativo, quanto couber;
- IX - Orientar a Comissão de Recebimento quanto aos critérios técnicos do contrato, para homologação/aceitação do bem;
- X - Manter o gestor administrativo informado em relação à execução do contrato, zelando pelo cumprimento das cláusulas contratuais.
- XI - Efetuar, nos contratos de mão de obra dedicada, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas, o pagamento direto das verbas trabalhistas;
- XII - Indicar o preposto nos processos trabalhistas envolvendo empregados terceirizados da Contratada;

7.2. **Gestor Administrativo**

Cabe ao Gestor Administrativo e à sua equipe de fiscais a verificação da documentação gerada no processo de gestão, a realização da medição dos contratos, a condução dos processos administrativos de sanção contratual, além de fornecer orientação e esclarecimentos para as equipes envolvidas, no tocante aos registros usados pela gestão administrativa, que são gerados pela gestão técnica, e acerca das características do contrato.

7.2.1. **Atribuições do Gestor Administrativo**

- I - Emitir Comunicação de Serviço (CS) para alteração dos gestores;

- II - Disponibilizar informações para fins de planejamento orçamentário;
- III - Disponibilizar os modelos de Ordem de Serviço, Termo de Aceite ou Recebimento, Relatório de Gestão Técnica e Formulários de Avaliação para uso do Gestor Técnico;
- IV - Constituir Comissão de Recebimento de Bens;
- V - Planejar e coordenar a Reunião de Abertura de novos contratos, quando couber;
- VI - Monitorar prazos de execução / vigência do contrato;
- VII - Comunicar seguradora da previsão de sinistro em contrato com seguro-garantia apresentado como garantia das obrigações contratuais.
- VIII - Validar apólice de seguro-garantia
- XIX - Registrar e acompanhar todos os procedimentos relacionados à execução contratual no SIGE;
- X - Acompanhar a evolução dos pagamentos relativos ao contrato, controlando o valor estimado estabelecido e eventuais acréscimos e supressões.
- XI - Encaminhar o pedido formal da Contratada para alterações contratuais ao órgão responsável pelas revisões contratuais;
- XII - Executar e controlar a rotina de comunicação formal com a Contratada;
- XIII - Monitorar a rotina de avaliação da qualidade, performance dos serviços prestados, avaliação administrativa e reuniões periódicas;
- XIV - Executar rotina para aplicação de glosas e penalidades;
- XV – Estabelecer, com base nas informações constantes do Relatório de Gestão Técnica, a sanção, bem como a sua dosimetria, para os casos de descumprimento contratual;
- XVI – Realizar as tratativas de rescisão antecipada do contrato;
- XVII- Manter o Gestor Técnico informado em relação às questões administrativas do contrato, zelando pelo cumprimento das cláusulas contratuais;
- XVIII - Organizar, manter e disponibilizar informações históricas dos contratos;
- XIX - Subsidiar com informações para a elaboração das respostas às demandas de órgãos de controle interno e externo;
- XX - Mediante solicitação da Contratada, emitir, com base nas informações do gestor técnico, o Atestado de Capacidade Técnica;
- XXI - Verificar as condições de habilitação da Contratada durante toda a vigência contratual;
- XXII – Verificar, nos contratos de mão de obra dedicada, a comprovação da quitação das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias por parte da Contratada;
- XXIII – Acompanhar, nos contratos de mão de obra dedicada, em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas, os

procedimentos para o pagamento direto das verbas trabalhistas, realizado pelo Gestor Técnico, deduzindo-as do pagamento mensal devido à Contratada.

XXIV - Realizar os procedimentos de finalização e encerramento do contrato, por prazo ou a termo, no SIGE, após realizadas todas as avaliações, medições, aplicadas as multas e glosas, se cabíveis, e efetuados os pagamentos.

7.3. **Relatório de Gestão Técnica (RGT)**

- a) É o documento gerado pela gestão técnica, conforme modelo fornecido pela gestão administrativa, que visa o registro mensal da execução dos contratos de serviço continuado ou com execução sob demanda.
- b) Para os contratos com execução dita sob demanda, será gerada adicionalmente uma ordem de serviço por trabalho acordado. Essa ordem de serviço é composta por dois documentos que devem ser emitidos pela gestão técnica em momentos distintos, a saber, ordem de serviço de abertura, que deve ser preenchida e assinada antes da execução do serviço acordado, e ordem de serviço de aceite, com preenchimento e assinatura após a execução do serviço.
- c) Os relatórios de gestão técnica (RGT) devem ser gerados mensalmente com o registro das ordens de serviço aceitas no período. Caso não tenha ocorrido nenhum aceite no período, o RGT deve ser encaminhado para a gestão administrativa com a devida sinalização.
- d) Os Relatórios de Gestão Técnica (RGT) devem conter os registros de todos os fatos, que ocorreram durante a prestação dos serviços, com todo o detalhamento necessário ao pleno entendimento de eventuais desconformidades identificadas, de forma a subsidiar a gestão administrativa na elaboração e fundamentação dos processos administrativos de aplicação de glosa e de penalidades.

7.4. **Medição do Contrato**

- a) Trata-se do procedimento para aferição do serviço prestado ou recebimento ocorrido realizado pelo Gestor Administrativo no SIGE, após atesto do gestor técnico.
- b) Ao realizar a medição, o fiscal administrativo deve encaminhar ao contratado o Relatório de Medição gerado no SIGE, juntamente com eventuais documentos acessórios à medição, como Memórias de Cálculo de repasses de Reserva Legal e de valores retroativos decorrentes de repactuações, bem como relações de materiais e equipamentos entregues e medidos sob demanda.
- c) A medição inicia o processo de autorização do pagamento, após a verificação da execução realizada, conforme as etapas pré-definidas do Contrato e Termo de Referência, e será realizada se não existirem pendências por parte do fornecedor.
- d) Nos casos de contratação com disponibilização de mão de obra dedicada, o Gestor Administrativo deve fazer o

acompanhamento do recolhimento dos encargos e cumprimento das obrigações trabalhistas, a fim de evitar responsabilidade subsidiária para a Dataprev.

e) Todos os contratos geram medições no SIGE de acordo com os compromissos neles assumidos: entrega única, entrega parcelada, cronograma de entrega e entrega mensal continuada.

f) Nos contratos de entrega de bens e materiais de forma parcelada, os de prestação de serviços sob empreitada e os de forma continuada, o gestor administrativo, baseado no Relatório de Gestão Técnica (RGT) e Termo de Aceite, quando for o caso, emitido pelo gestor técnico, atestará, quando da medição, que eles foram prestados na competência informada.

g) Na medição do contrato, o Gestor Administrativo informará o rateio (pré-configurado) nos casos de contratações cujas despesas devem ser rateadas, tais como: limpeza, vigilância, fornecimento de energia e outras. O Gestor Administrativo deve atentar-se, também, às despesas sujeitas a apontamentos, ou seja, os centros de custos responsáveis pelas despesas que não estão sujeitos ao rateio pré-configurado devem ser indicados de forma pontual.

h) O Gestor Administrativo deve detalhar a medição com informações consideradas relevantes no campo “observações” disponível no SIGE. Além disto, todos os documentos subsidiários, associados à liberação do serviço ou atesto da entrega do bem, devem ser inseridos no banco de conhecimento da medição, salvo aquelas que venham de encontro à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A aferição do valor a ser faturado pelos contratados deve ser enquadrada em um ou mais dos 5 (cinco) tipos de medição a seguir:

I - Medição total: realizada exatamente como prevista em contrato, ou seja, sem nenhuma alteração.

II - Medição a maior: ocorre quando, por motivos diversos, desde que previstos em contrato, o contratado entrega um bem ou serviço em quantidade superior à estimada para a parcela, porém dentro do saldo total previsto.

III - Medição a menor: deve ser efetuada para contratos que contenham pendências de entrega por parte do contratado ou que não consumiram o estimado para o período.

IV - Medição total com glosa: ocorre quando da fiscalização do serviço for constatada a inexecução parcial do objeto contratado.

V - Medição total com multa: ocorre quando da fiscalização do serviço for constatado o descumprimento de cláusula contratual, cabível de penalidades, conforme previsão em contrato, e após instaurado processo administrativo com vistas à ampla defesa à luz da legislação a qual estiver vinculada a contratação.

Quando se tratar de medição com glosa e/ou multa, o Gestor Administrativo deverá informar no SIGE o respectivo valor a ser aplicado. Nos casos de multa, o valor informado será observado pelo órgão responsável pela execução financeira, antes do pagamento.

Para os contratos cujos valores são estimados, tais como: Agenciamento de Viagens, Serviço de Transporte, Transporte de Malotes, Suporte Técnico por demanda, as medições podem ser efetuadas admitindo-se variações, desde que não comprometam o valor total estimado da contratação.

Recomenda-se ainda que seja alertado ao fornecedor que o faturamento de valores indevidos é de sua total responsabilidade, ficando a cargo dele o ônus pelo pagamento indevido de tributação decorrente de erros desta natureza. O fornecedor deve

aguardar o recebimento do relatório de medição para efetuar o faturamento.

Com relação ao recebimento de bens e materiais, definidos na Norma de Recebimento de Materiais, Equipamentos e Serviços vigente, a medição é efetuada somente após a emissão de aceite definitivo da Comissão de Recebimento, quando for o caso.

7.5. Avaliação de Fornecedores

As avaliações do contrato ou Ata de Registro de Preço ocorrem conforme periodicidade previamente registrada no SIGE, podendo ser:

- Trimestral, para os contratos identificados como contratos com prestação de serviço continuado, ainda que em garantia;
- Semestral, para os contratos identificados como contratos em garantia, porém sem prestação de serviço continuado;
- Anual, para as Atas de Registro de Preço.

Os contratos com vigência inferior a três meses deverão ser avaliados pelo menos uma vez.

Apesar da periodicidade definida para registro das avaliações, as notas de desempenho do fornecedor, deverão ser encaminhadas pelo Gestor Técnico ao Gestor Administrativo:

- Mensalmente, quando houver RGT associado ao contrato;
- Por etapa de execução, sempre que for emitido um aceite;
- Quando solicitado pela gestão administrativa.

Quando da conclusão de uma avaliação, o resultado deve ser encaminhado para o contratado visando a melhoria contínua dos serviços prestados.

Após receber as notas emitidas pela gestão técnica, no Relatório de Gestão Técnica (RGT), a gestão administrativa deverá emitir suas próprias notas relativas à etapa ou ao período decorrido e consolidar o resultado por meio de média ponderada.

As avaliações emitidas devem levar em consideração a seguinte parametrização e orientações:

- Comunicação – trata da avaliação qualitativa da comunicação do fornecedor, ou seja, da clareza na informação, das formas de solicitações e questionamentos à Dataprev, da educação e nível de formalidade no atendimento, e do tempo de respostas às solicitações à Dataprev;
- Confiabilidade – trata da prestação correta (isenta de falhas e erros) do serviço / atendimento, comprovando a eficácia das medidas preventivas e/ou corretivas adotadas;
- Organização – trata de demonstrar planejamento, integração e controle das atividades, cumprindo os prazos acordados, além de disponibilidade de pessoal com domínio dos serviços e conhecimento das atividades.

7.6. Da Inexecução Contratual

- a) Após constatadas inexecuções contratuais, devidamente formalizadas no processo de compra, e esgotadas as possibilidades de negociação com a contratada, a gestão administrativa deverá submeter o processo ao órgão responsável pelo jurídico, visando obter parecer acerca da aplicação da suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Dataprev, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- b) No caso de decisão favorável acerca da aplicação da penalidade, a gestão administrativa deverá comunicar à contratada a intenção da aplicação da penalidade, garantido prazo de 10 (dez) dias úteis para a contratada apresentar sua defesa prévia, com as razões e justificativas contrárias a intenção de aplicação de penalidade.
- c) Caso a contratada apresente defesa, caberá à gestão administrativa julgar as justificativas apresentadas e realizar nova comunicação à contratada sobre sua decisão, cabendo ainda direito a recurso pela contratada a ser julgado pelo gerente da área da gestão administrativa do contrato, nível de Departamento.
- d) No caso do descumprimento das obrigações contratuais, a documentação a ser providenciada pelo gestor é a seguinte:
- Correspondências externas à contratada elencando as diversas ocorrências tratadas por meio delas;
 - Solicitação da gestão administrativa do parecer jurídico, com a definição do prazo e âmbito da suspensão, se for o caso;
 - Parecer Jurídico favorável à suspensão, se for o caso;
 - Correspondência externa à contratada informando a intenção acerca da aplicação da penalidade, concedendo prazo de 10 (dez) dias úteis para o exercício da ampla defesa;
 - Eventuais recursos e respostas entre contratada e Dataprev;
 - Comprovação de recebimento pela contratada, expressa ou rastreada pelos Correios, da correspondência externa comunicando a suspensão;
 - Publicação da Rescisão Unilateral do contrato no DOU;
 - Nota técnica da gestão administrativa relatando o histórico da inexecução contratual, bem como apresentando a dosimetria e proporcionalidade aplicada para definição do prazo de suspensão, formalizando o pedido de aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar, informando ainda o prazo e a data a partir da qual ela deverá ser aplicada;
 - Memorando da gestão administrativa solicitando autorização superior, de acordo com a delegação de competência vigente, e, formalizando o pedido de aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar, informando ainda o prazo a ser aplicado.
 - Correspondência externa ao fornecedor aplicando a penalidade, no caso de autorizado e deferido o pedido;
 - Publicação no DOU da aplicação da penalidade;
 - Registro da aplicação da penalidade no SICAF;

e) A gestão administrativa deverá solicitar ao órgão responsável pelo controle e monitoramento de compras, o registro relativo às sanções de suspensão aplicadas aos licitantes ou contratados, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o que deverá ocorrer no prazo máximo 15 (quinze) dias, contados da data de aplicação da sanção.

- A solicitação de registro no CEIS pode ser realizada via despacho, por meio do sistema de gestão documental, devendo conter o nome da empresa sancionada e o período da penalidade.

- Comprovante do registro da aplicação da penalidade no CEIS deverá ser anexado ao processo.

7.7. Pagamentos, Glosas e Penalidades

7.7.1. Pagamentos

Os pagamentos serão realizados em conformidade com o Contrato, o Termo de Referência, Planilhas de Preços e Formação de Custos, e as informações contidas no Pedido de Compras, após realização da medição.

Quando ocorrer negociação comercial acerca do parcelamento de alguma das etapas pré-definidas no Termo de Referência, a informação deverá constar no Pedido de Compras e deverá ser observada pelo órgão responsável pela execução dos pagamentos, que procederá a liberação das parcelas associadas a cada medição.

7.7.2. Glosas

Trata-se da supressão dos valores associados aos serviços eventualmente não prestados em conformidade com a previsão contratual, que deve ser executada durante o processo de medição.

A aferição da glosa é dever da gestão administrativa e deve ser feita em conformidade com os registros gerados no Relatório de Gestão Técnica (RGT) pelo gestor técnico.

Constatada a não prestação de parcela do serviço/objeto contratado, é obrigação do gestor administrativo realizar a medição a menor ou a aplicação da glosa no SIGE, proporcional à parcela não entregue, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no contrato e seus anexos.

Mesmo não sendo uma penalidade, a aplicação da glosa deve ser precedida de processo administrativo, garantindo ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

7.7.3. Penalidades

As sanções têm caráter preventivo, pedagógico e repressivo, cabendo aos gestores levarem em consideração a natureza e a gravidade dos fatos, a extensão e a relevância da obrigação descumprida, a culpabilidade do contratado, os fins a que a sanção se destina, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando da aplicação das penalidades.

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Dataprev poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao contratado as sanções de advertência, multa e suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a Dataprev, nos termos estabelecidos no Regulamento de Licitações e Contratos.

As penalidades previstas em contrato serão aplicadas pelo Gestor Administrativo, salvo a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a Dataprev, que será executada em conformidade com a delegação de competência vigente.

A apuração das quebras contratuais ocorrerá por meio de reporte do Gestor Técnico que poderá ocorrer com o envio do Relatório de Gestão Técnica (RGT), do documento de aceite da etapa ou de memorando contendo informações detalhadas sobre o ocorrido. De posse das informações, a gestão administrativa abrirá processo administrativo para aplicação da penalidade em intento, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Durante o processo administrativo será concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis para a apresentação da defesa prévia do contratado, que terá início no primeiro dia útil após o recebimento da notificação.

Havendo indeferimento da defesa prévia, ou deferimento parcial a decisão deverá ser informada ao fornecedor, e deverá ser concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para a apresentação de recurso hierárquico.

A dilação dos prazos supracitados poderá ocorrer mediante solicitação do contratado, após análise da gestão administrativa, que levará em consideração a complexidade do objeto e/ou os prazos necessários para apuração do ocorrido, e deverá ser comunicada ao contratado.

Encerrado o devido processo legal, as penalidades deverão ser registradas no SICAF.

7.7.4. Limitação de Responsabilidade

O contratado é obrigado a responder por todo e qualquer dano que causar à Dataprev ou a terceiros, ainda que culposos, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Dataprev.

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à Dataprev, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

7.8. **Atestado de capacidade técnica**

- a) Cabe à gestão administrativa dos contratos a emissão e assinatura do atestado de capacidade técnica dos contratados, após o cumprimento das etapas abaixo:
- Formalização do pedido do contratado por e-mail;
 - Avaliação da qualidade dos serviços/materiais efetuada e formalizada no Sistema de Gestão Empresarial (SIGE) pelo Gestor Administrativo do contrato;
 - Verificação do cumprimento dos prazos de entrega dos serviços/materiais e a existência de penalidades aplicadas;
 - Análise do objeto contratado.
- b) Prazo máximo de 7 (sete) dias úteis para elaboração e emissão do documento.
- c) Após a conclusão dos procedimentos e encaminhamento ao contratado que solicitou o atestado, uma cópia do atestado deve ser apensada ao processo e no banco de conhecimento do SIGE.
- d) Quando a solicitação do atestado de capacidade técnica exigir o nome do responsável técnico, esta informação deverá ser ratificada pelo gestor técnico.
- e) Nos casos em que a solicitação do contratado exigir detalhamento técnico-operacional dos serviços prestados, caberá ao Gestor Técnico emitir e assinar Declaração de Execução de Serviços.

7.9. **Rescisão Contratual**

As rescisões contratuais estão previstas no Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev, devem sempre estar acompanhadas de justificativa e, se for o caso, de solicitação de penalidade contra o contratado, devendo, salvo a rescisão com prévio aviso de 30 dias, obrigatoriamente serem encaminhadas ao órgão responsável pelo jurídico da Empresa, que deve emitir parecer sobre a legalidade das rescisões pretendidas.

7.9.1. **Rescisão Contratual Por Acordo Entre as Partes (Resilição)**

7.9.1.1. **Premissas Básicas**

- a) O pedido de rescisão por acordo entre as partes, amparado pelo Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev, deve estar acompanhado de justificativa, devendo ser submetido ao órgão responsável pelo jurídico, se cabível, para avaliação e elaboração do Termo de Resilição, para posterior assinatura pelas partes;
- b) A rescisão contratual por acordo entre as partes deve estar balizada:
- Na correspondência externa ao contratado informando a data da rescisão contratual, o último dia de prestação dos serviços, e respeitando o prazo de aviso prévio, se previsto em contrato;
 - Na comprovação de recebimento da correspondência externa pela contratada, para contagem do prazo de aviso prévio, se previsto em contrato;
 - No memorando contendo justificativa e a data para a rescisão contratual;
 - Concordância formal da contratada quanto à rescisão contratual.

7.9.1.2. **Procedimentos**

Para a formalização de um processo para rescisão por acordo entre as partes, são necessários os seguintes procedimentos:

- I - Elaborar Nota Técnica, para autorização da Autoridade Competente;
- II – Juntar aos autos o parecer referencial para resilição, e quando necessário, encaminhar ao órgão responsável pelo jurídico para análise e parecer, indicando os documentos que fundamentam a solicitação;
- III - Conferir o Termo de Resilição elaborado pelo órgão responsável pelo jurídico verificando possíveis inconsistências;
- IV - Providenciar as assinaturas do Termo de Resilição pelas autoridades competentes;
- V - Proceder a convocação do fornecedor para assinatura do Termo de Resilição;
- VI - Solicitar a publicação do extrato do Termo de Resilição no D.O.U.;
- VII - Encaminhar Termo de Resilição para cadastramento no SIGE e;
- VIII - Anexar todos os documentos, separadamente, no SIGE, conforme relação constante deste Manual.

7.9.2. **Rescisão Contratual Unilateral**

7.9.2.1. **Premissas Básicas**

a) A rescisão unilateral ocorre quando a administração pública, por motivo de ilegalidade, inadimplemento contratual por parte do contratado ou, em razão de interesse público, decide pôr fim ao contrato entabulado, antes que seu prazo de vigência tenha exaurido; sendo que, em qualquer dos casos, faz-se necessária a devida justificativa da conveniência e oportunidade, para que se atenda ao princípio da motivação dos atos administrativos e se possa aferir da legalidade do ato.

b) Constituem motivos para a rescisão unilateral do contrato:

I – o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II – a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

III – o descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;

IV – a prática de atos lesivos à administração pública, previstos na Lei n. 12.846/2013;

V – a inobservância da vedação ao nepotismo;

VI – a prática de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputação da Dataprev, direta ou indiretamente;

VII – razões de interesse público motivadas pela autoridade competente da Dataprev.

c) A rescisão decorrente dos motivos elencados nos itens I, III, V e VI, acima, será efetivada após a observância ao direito à ampla defesa e contraditório.

d) A rescisão contratual unilateral do contrato deve estar balizada por:

- Nota Técnica contendo a contextualização e os fatos que tornam inviável a manutenção do contrato pactuado;

- Correspondência externa ao contratado, informando a data da rescisão contratual. O conteúdo desta correspondência deverá abranger minimamente: o número do processo administrativo; a descrição do objeto; a exposição dos fatos e o fundamento jurídico da rescisão; aplicação de penalidades, caso já não tenham sido aplicadas; a identificação do prazo para apresentação da defesa prévia de 10 (dez) dias úteis;

- Comprovação do recebimento da correspondência externa pela contratada, para contagem do prazo da defesa prévia;

- Decisão motivada da gestão administrativa;

- Publicação do extrato de rescisão unilateral no DOU;

e) Os efeitos da rescisão do contrato serão operados a partir da comunicação escrita sobre o seu julgamento, ou, na impossibilidade de notificação do interessado, por meio de publicação oficial.

7.9.2.2. Procedimentos

Na formalização de um processo para rescisão unilateral, são necessários os seguintes procedimentos:

- I - Elaborar Nota Técnica para oportuna autorização da Autoridade Competente, na qual esteja especificada a contextualização histórica dos fatos, com as justificativas para a rescisão e a data do último dia de prestação dos serviços;
- II - Elaborar memorando, para encaminhamento da Nota Técnica ao órgão responsável pelo jurídico, para análise e parecer;
- III - Observar o parecer jurídico e atender aos apontamentos e recomendações, se houver;
- IV - Emitir correspondência externa ao contratado informando a data da rescisão contratual e a data do último dia de prestação dos serviços;
- V - Examinar a defesa prévia, caso apresentada pelo contratado, com apoio técnico e jurídico, de acordo com o caso concreto, e elaborar decisão motivada pela manutenção ou não da rescisão unilateral;
- VI - Expedir nova correspondência externa em resposta à defesa prévia, anexando ou transcrevendo a decisão da autoridade competente;
- VII - O Contratado tem a faculdade de apresentar recurso hierárquico, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sem efeito suspensivo, em regra, conforme o disposto Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev;
- VIII - Examinar o recurso, caso apresentada pelo contratado, com apoio técnico e jurídico, de acordo com o caso concreto, e elaborar decisão motivada pela manutenção ou não da rescisão unilateral;
- IX - Solicitar a publicação do extrato de rescisão unilateral no D.O.U.;
- X - Encaminhar o extrato de rescisão unilateral para cadastramento no SIGE;
- XI - Solicitar a inclusão de todos os documentos, separadamente, no Banco de Conhecimento da Solicitação de Compra de revisão no SIGE, conforme relação constante deste Manual.

7.9.3. Rescisão Contratual Com Prévio Aviso de 30 dias

7.9.3.1. Premissas Básicas

- a) A rescisão contratual com prévio aviso de 30 dias ocorre quando a administração pública, em razão de interesse público, decide pôr fim ao contrato, antes que seu prazo de vigência tenha expirado
- b) Não obstante a rescisão antecipada com aviso prévio de 30 dias seja uma mera execução contratual, se faz necessária a devida justificativa da conveniência e oportunidade, para que se atenda ao princípio da motivação dos atos administrativos e se possa aferir da legalidade do ato.
- c) A rescisão contratual, com prévio aviso de 30 dias, deve estar balizada por:

- E-mail, emitido pela gestão técnica;
- Correspondência externa ao contratado.

7.9.3.2. **Procedimentos**

Para a formalização de um processo para rescisão com prévio aviso de 30 dias, são necessários os seguintes procedimentos:

I – O gestor técnico deverá enviar e-mail à gestão administrativa solicitando a rescisão antecipada, no qual deve constar a justificativa e a data sugerida para rescisão.

II – O gestor administrativo, após análise do pedido de rescisão com prévio aviso de 30 dias, deverá emitir e enviar correspondência externa ao contratado comunicando a rescisão antecipada, na qual deverá constar a justificativa e a informação do último dia da prestação do serviço, que se dará em 30 dias corridos, contados da notificação.

III – O gestor administrativo deverá anexar todos os documentos, separadamente, ao processo;

Para os casos de rescisão contratual com aviso prévio de 30 dias não caberá contraditório e ampla defesa.

8. **ESTIMATIVA DE PREÇOS**

8.1. **Diretrizes Básicas**

8.1.1. **Pesquisa de Preços**

8.1.1.1. A pesquisa de preços é o procedimento para obtenção de valor estimado e que tem como principais objetivos:

- Servir como elemento parametrizador do preço que a Administração considera justo para aquisição/contratação ou revisão contratual;
- Definir a grade de aprovação, conforme Resolução de Delegação de Competência;
- Estabelecer valor de referência para as licitações;
- Possibilitar a disponibilidade orçamentária para a aquisição/contratação;
- Ratificar a vantagem da revisão do contrato vigente, nos casos em que for necessária e;
- Ratificar a manutenção da vantajosidade dos preços registrados nas atas de registro de preços vigentes, nos casos em que for

necessária.

8.1.1.2. A pesquisa de preços deverá ser ampla e realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

- a) Ferramenta de pesquisa e de comparação de preços praticados que utilize como fonte, no mínimo, as informações da base do Painel de Preços, sistema oficial mantido pelo Governo Federal, buscando licitações ou contratos em execução ou concluídos em até 12 (doze) meses anteriores à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- b) Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídas em até 12 (doze) meses anteriores à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- c) Pesquisa publicada em mídia especializada, sites especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso (consulta à Internet);
- d) Consulta aos sistemas de informações disponibilizados na Dataprev, para contratações similares, em execução ou concluídos em até 12 (doze) meses anteriores à data da pesquisa de preços;
- e) Pesquisa de mercado com, no mínimo, 03 (três) fornecedores do ramo e, sempre que possível, com consulta aos fabricantes;
- f) Ferramenta de pesquisa de preços, disponibilizada na Dataprev, que substitui as alíneas “a” e “b”, para licitações ou contratos em execução ou concluídos em até 12 (doze) meses anteriores à data da pesquisa de preços;
- g) Consulta à contratada para obtenção de contratos similares, para os casos de revisão contratual.

8.1.1.2.1. Os parâmetros previstos nos incisos acima deverão ser utilizados de forma combinada ou não, com o objetivo de obter uma cesta de preços aceitáveis, devendo ser priorizados os previstos nas alíneas “a” e “b” demonstrando no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência.

8.1.1.2.2. Na pesquisa de preços com fornecedores será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para o envio de proposta, o qual poderá ser prorrogado por igual período; caso não se obtenha 03 (três) preços válidos, por meio dos diversos meios de obtenção de preços.

No caso de Dispensa por Valor, em regra, a pesquisa com fornecedores será realizada por 05 (cinco) dias úteis improrrogáveis; e acontecerá concomitantemente à pesquisa realizada pela Dispensa eletrônica.

Dependendo da complexidade do objeto, este prazo inicial poderá ser superior. O prazo é contado a partir do dia de notificação da Dataprev.

8.1.1.2.3. No caso de produtos e serviços listados em Catálogos de Soluções de TIC com Condições Padronizadas do Governo Federal que atendam as condições padrões para a aquisição dessas soluções, deverá ser observado o valor máximo publicado para fins de estimativa.

8.1.1.2.4. Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos e aprovados pela autoridade competente.

8.1.1.3. No caso de haver alguma alteração nas condições do Termo de Referência/Projeto Básico, deverá ser questionado ao demandante se as alterações afetam o preço das propostas obtidas no processo de estimativa. Em caso positivo, a pesquisa de preços deverá ser reiniciada com a nova versão do documento.

8.1.1.3.1. No caso de alteração dos quantitativos a serem contratados ou do vencimento das propostas obtidas na pesquisa, as propostas obtidas deverão ser revalidadas junto aos fornecedores.

8.1.1.4. A análise qualitativa das informações resultantes da pesquisa de preços realizada com base nos parâmetros definidos no item 8.1.1.2 é essencial e de fundamental importância para o correto balizamento dos preços, ou seja, a pesquisa deverá se ater às condições comerciais adotadas pela Dataprev, bem como às especificações do objeto a ser contratado, para que não ocorram distorções que prejudiquem o andamento do processo.

8.1.1.5. Quando necessário, as informações obtidas a partir da pesquisa realizada, devem ser encaminhadas ao órgão solicitante para verificação de sua similaridade técnica ao Termo de Referência/Projeto Básico e especificações técnicas a quem cabe prestar os subsídios necessários até que se obtenha um valor final estimado suficientemente embasado.

8.1.1.6. As regras de aplicação da planilha padrão de estimativa, deverão ser adotadas, conforme o caso, de acordo com o disposto neste Manual.

8.1.1.7. A vantagem dos preços de uma ata registrada pela Dataprev será verificada após o transcurso de 6 (seis) meses de sua vigência, com base nos parâmetros definidos no item 8.1.1.2.

8.1.1.8. Não havendo êxito na pesquisa realizada, ou seja, quando da não obtenção de propostas ou preços válidos, o órgão responsável por compras deverá encaminhar toda a documentação à área requisitante, solicitando providências quanto a necessidade de revisão da demanda, com exceção das revisões contratuais.

8.1.1.8.1. O procedimento acima deverá ser adotado no caso de obtenção de valores válidos exclusivamente a partir de pesquisa publicada em mídia especializada, sites especializados ou de domínio amplo (consulta à internet).

8.1.1.8.2. No caso das revisões contratuais, caso não tenha êxito com os parâmetros previstos nos itens 8.1.1.2, deve ser realizada a atualização do valor do contrato pelo índice previsto ou negociado com a contratada.

8.1.1.9. Toda documentação produzida na pesquisa de preço deve ser arquivada no processo.

8.1.1.10. Nos casos da realização do procedimento da pesquisa de preços, o órgão responsável pela pesquisa de preços deve emitir e assinar o resumo de pesquisa de preço.

8.1.1.11. Caso a composição do preço estimado inclua preços de ata de registro de preços vigentes, poderá se optar pela adesão, desde que atendidos os requisitos legais.

8.2. Metodologia e Procedimentos

8.2.1. Obtenção de Valor Estimado para Aquisição de Material

8.2.1.1. Para aquisição de materiais, o orçamento dar-se-á com a identificação dos preços unitários de cada um dos materiais e a pesquisa de preços realizada mediante a utilização dos parâmetros descritos no item 8.1.1.2.

8.2.2. **Obtenção de Valor Estimado para Contratação de Serviços**

8.2.2.1. Para contratação de serviços, a estimativa de preços, sempre que couber, deverá ser realizada com base na planilha de custos e formação de preços, que é parte integrante do Termo de Referência/Projeto Básico, seguindo as diretrizes observadas na legislação vigente.

A planilha de custos e formação de preços tem como objetivo permitir que a Administração possa avaliar os custos do serviço a ser contratado, bem como facilitar o julgamento das propostas apresentadas nas licitações ou nas aquisições diretas, além de atender às exigências legais.

Cabe à área demandante ou à área técnica responsável pela especificação do objeto, a elaboração do modelo da planilha de custos e formação de preços do serviço a ser contratado, quando aplicável, com as informações de forma individualizada (por item), como por exemplo: encargos, mão de obra, peças, materiais, insumos, tributos etc., de acordo com a legislação vigente e as informações de mercado. Quando necessário, a área demandante ou a área técnica responsável pela especificação do objeto poderá solicitar a contribuição de outros órgãos da empresa para elaboração da planilha dentro de padrões adequados.

8.2.2.2. Para a contratação de serviços, os valores estimados dar-se-ão com a identificação dos preços unitário ou mensal e total, devendo a pesquisa de preço ser realizada mediante a utilização dos parâmetros descritos no item 8.1.1.2.

8.2.2.3. Os preços unitários correspondentes para cada item da planilha de custos e formação de preços do serviço podem ser obtidos das seguintes formas:

8.2.2.3.1. Pesquisando os preços de cada item da planilha, nos casos possíveis, tais como:

- O piso salarial da categoria, adicionais e auxílio-alimentação: por meio da Convenção Coletiva de Trabalho;
- A tarifa do transporte coletivo: por meio de ato normativo onde é determinada a tarifa do transporte coletivo;
- O fornecimento de uniformes, equipamentos e materiais de limpeza: por meio de empresas especializadas e;
- Entre outras fontes (limites do ME, percentuais estatísticos (IBGE) etc.).

8.2.2.3.2. Solicitando diretamente aos prestadores do serviço do objeto a ser contratado, o preenchimento da planilha de custos e formação de preços com os valores de cada item.

8.2.2.4. No caso dos preços de determinados itens que são correspondentes aos custos variáveis, como por exemplo, uniformes, armamento, materiais diversos etc., o órgão responsável pela pesquisa de preços deve utilizar os critérios estabelecidos no item 8.2.4 para se obter o valor final de cada um deles.

8.2.2.5. É importante ressaltar que para a elaboração do orçamento detalhado, com o preenchimento da planilha de custos e formação de preços correspondente, o responsável pela realização da pesquisa de preços deve estar atento para que toda a documentação das pesquisas realizadas, obrigatoriamente, conste do processo com as memórias de cálculo utilizadas, para que não reste dúvida da forma como foi elaborada. O resultado obtido vale como valor final estimado para a contratação do serviço.

8.2.2.6. O órgão responsável por compras deve ficar atento quanto à necessidade ou não de atualização financeira do valor do contrato obtido nas alíneas “b” e “d” do item 8.1.1.2, para não prejudicar a análise do valor final estimado, caso este valor esteja compondo a pesquisa.

8.2.3. **Pesquisa com fornecedores**

8.2.3.1. As pesquisas de preços devem ser realizadas por e-mail, devendo ser anexados todos os documentos comprobatórios ao processo.

8.2.3.2. Transcorrido o prazo estabelecido no item 8.1.1.2.1, a pesquisa de mercado poderá ser finalizada caso o órgão responsável pela pesquisa de preços obtenha pelo menos 01(um) orçamento válido, considerando o resultado obtido por meio da consulta referenciada na alínea “f” do item 8.1.1.2 ou a proposta encaminhada pelo órgão demandante e pela área técnica, quando for o caso, junto à documentação da contratação, conforme estabelecido neste Manual, demonstrado no resumo da pesquisa de preços a utilização dos parâmetros estabelecidos no item 8.1.1.2.

8.2.3.3. Quando necessário, os orçamentos obtidos do mercado devem ser encaminhados ao órgão demandante ou à área técnica para verificação de sua conformidade técnica ao Termo de Referência/Projeto Básico e especificações técnicas a quem cabe prestar os subsídios necessários até que se obtenha um valor final estimado suficientemente embasado.

8.2.3.4. Para os casos em que for adotada a Consulta Pública, as propostas estimadas, em qualquer número, obtidas a partir desse procedimento, deverão ser utilizadas em conjunto com os demais parâmetros citados nos itens 8.1.1.2.

8.2.3.5. A pesquisa com fornecedores, quando utilizada, deve ser realizada com empresas que prestem os mesmos serviços ou semelhantes aos que serão contratados, sempre visando a obter orçamentos confiáveis.

8.2.3.6. A obtenção de propostas formais deve conter, no mínimo:

- a) descrição do objeto, valor unitário e total;
- b) CPF ou CNPJ do proponente;
- c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
- d) data de emissão;
- e) nome completo e identificação do responsável.

No caso de revisão contratual, a pesquisa com fornecedores deve buscar o valor por item, mensal e global, dispensando o

preenchimento completo da planilha de formação de preços anexa ao Termo de Referência.

8.2.4. Utilizando a Planilha Padrão de Estimativa

8.2.4.1. De posse dos preços obtidos, o órgão responsável pela pesquisa de preços para determinar o valor final estimado, deve utilizar os seguintes critérios:

a) Quando a quantidade de orçamentos obtidos na pesquisa de preços for igual ou superior a 03 (três), os valores estimados devem ser lançados na Planilha Padrão de Estimativa (Modelo 4.1), que calculará automaticamente o valor final estimado. Deve ser emitida uma Planilha Padrão de Estimativa para cada item da Solicitação de Compras.

Obs.: Nos casos em que os itens da Solicitação de Compras representarem itens gerais da contratação, decorrentes de uma planilha global, mas que compreendam subitens específicos detalhados, deverá ser elaborada uma Planilha Padrão de Estimativa para cada item específico da planilha global.

b) A partir dos valores lançados na Planilha Padrão de Estimativa, chegar-se-á ao “coeficiente de variação dos valores obtidos”, que indicará se a pesquisa se mostrou mais ou menos homogênea.

De forma automática, a planilha considera o fato de que os valores obtidos que apresentem um coeficiente de variação menor ou igual a 25%, caracteriza uma amostra razoavelmente homogênea, sendo, neste caso, o valor final estimado o menor dos valores obtidos. No caso de valores obtidos que apresentarem coeficiente de variação maior que 25%, com o objetivo de proteger a Administração, o resultado buscará a obtenção de valores de referência com tendência ao valor mínimo obtido válido. Assim, o valor final estimado será a média ajustada, com a seleção de valores contidos no intervalo entre o limite mínimo aceitável (valores superiores a 30% da média aritmética) e o limite máximo aceitável para o conjunto de valores obtidos (média aritmética + desvio padrão).

c) Quando a quantidade de orçamentos obtidos na pesquisa de preços for inferior a 03 (três), a Planilha Padrão de Estimativa não deve ser utilizada e o valor final estimado deve ser o menor preço obtido na pesquisa de preços.

Obs.: Nos casos de licitação, quando a planilha de orçamento apresentar itens com preços abertos, deve ser utilizado o menor preço do item ou subitem de cada orçamento obtido, formando uma nova planilha e que representará o valor estimado do objeto.

d) A planilha padrão não deverá ser utilizada para equalizar os valores apresentados para os itens de tributos (COFINS, PIS), devendo nestes casos ser utilizado os percentuais de Lucro Presumido ou Lucro Real, dependendo do objeto contratual, como valor estimado. Quanto ao tributo ISS, deve ser utilizado o percentual determinado no município do local da prestação do serviço.

e) Em casos excepcionais, quando ocorrer contratações com objeto de mercado diversos, em que tenha um alto número de fabricantes de produtos ou fornecedores de serviços, em que a amostra da planilha padrão de estimativa seja homogênea, será facultativo pelo responsável da pesquisa, aplicar a metodologia de cálculo de mediana ou média para obtenção do valor estimado.

8.2.5. Casos Específicos

8.2.5.1. Aquisições/Contratações de TI

Nas estimativas de preços, quando possível, devem ser observados os parâmetros de referências constantes no Catálogo de Soluções de TIC do Governo Federal. No caso de não obtenção de propostas ou dos valores coletados na pesquisa de preços serem superiores aos valores constantes nesse catálogo, os preços limites deste catálogo deverão ser utilizados como preço estimado.

8.2.5.2. Prorrogação de Contratos

Nos casos de prorrogação de contrato, deverão ser consideradas as possíveis alterações ocorridas em sua vigência.

Nos contratos de serviços e fornecimentos contínuos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, é facultativa a realização de pesquisa de mercado para fins de prorrogação do prazo de vigência, salvo quando houver manifestação técnica indicando que o índice de reajuste adotado no instrumento convocatório ou contratual não acompanhou a variação dos preços do objeto contratado.

O órgão responsável pela pesquisa de preços será responsável pela manifestação técnica, baseado no aceite das condições da prorrogação pela empresa contratada.

Nos contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a vantajosidade economia para a prorrogação estará assegurada, desde que o instrumento contratual possua previsão de que:

- a) Os reajustes/repactuações dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência da lei; e
- b) Os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou em decorrência da lei) e materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais.

8.2.5.3. Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal (Capacitação e atualização do corpo funcional)

8.2.5.3.1. Treinamento Aberto

A estimativa do preço para contratações de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, tais como a participação em seminários, congressos, cursos e demais eventos similares, de natureza singular, cuja participação seja em turmas abertas, são baseadas no orçamento apresentado pela empresa promotora do evento, obtido pela área demandante, cabendo ao órgão requisitante ou órgão responsável por compras verificar se este preço está sendo compatível com o ofertado para outros órgãos públicos ou empresas particulares para o treinamento ou aperfeiçoamento pleiteado, podendo esta verificação ser através de consulta ao site da empresa na internet, folder publicitário do evento ou, ainda, a partir da apresentação de cópias de contratos ou notas fiscais de objeto igual ou similar já realizados, pela empresa promotora do evento, com outras empresas públicas ou privadas.

8.2.5.3.2. Treinamento Fechado

8.2.5.3.2.1 Treinamento Fechado por Dispensa de Licitação (art. 29, II da Lei nº 13.303/2016)

Para as contratações de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, cuja participação seja em turmas fechadas (eventos especificamente programados para a Dataprev), a estimativa de preços deve seguir as mesmas regras estabelecidas nos itens 8.1.1.2, 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4, com exceção do detalhamento dos custos em planilha de custos e formação de preços, conforme legislação vigente.

O detalhamento dos custos para contratação de treinamento é desnecessário considerando que:

- O item de maior relevância para formação e análise de preços é a capacitação dos empregados, e não o material de apoio e a infraestrutura envolvida no treinamento;
- Os preços são normalmente apresentados pelo mercado fornecedor por aluno, por turma ou por hora/aula.

No caso do valor estimado obtido conforme parâmetros acima for superior ao estabelecido para a modalidade da dispensa, a contratação seguirá como modalidade de licitação.

8.2.5.3.2.2 Treinamento Fechado por Inexigibilidade (art. 30, caput da Lei nº 13.303/2016)

Para as contratações de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, cuja participação seja em turmas fechadas (eventos especificamente programados para a Dataprev) e o respectivo objeto apenas possa ser executado por profissional ou empresa com características particulares e singularizadas, notória credibilidade e especialização, a estimativa do preço será baseada no orçamento apresentado pelo fornecedor, cabendo ao órgão demandante ou órgão responsável por compras verificar se este preço está sendo compatível com o ofertado para outros órgãos públicos ou empresas particulares para o treinamento ou aperfeiçoamento pleiteado.

8.2.5.4. **Reparo de Equipamentos**

O órgão solicitante deve realizar uma análise de viabilidade com a avaliação entre o valor do reparo e a compra de um equipamento novo, considerando o valor residual do bem e a disponibilidade orçamentária para o investimento na aquisição de um novo equipamento, devendo esta análise constar do estudo técnico.

8.2.5.5. **Contratações Diretas por Inexigibilidade**

A determinação do valor estimado para as contratações diretas por inexigibilidade, deve ser efetuada com base em orçamento apresentado pelo fornecedor a ser encaminhado para o órgão responsável por compras juntamente com a documentação estabelecida neste Manual.

Na inexigibilidade, a informação dos procedimentos para realização da pesquisa de mercado constará do Resumo da Pesquisa de Preço produzido pela área responsável por sua realização, e devidamente anexada aos autos.

Para indicar a razoabilidade do valor a ser contratado, a pesquisa deve ser ampla e alcançar o mercado do segmento como um todo, contemplando os principais clientes e/ou, quando possível e viável, as soluções semelhantes ou concorrentes, como também os valores praticados em contratos anteriores e outros órgãos públicos e/ou privados, ou contato direto por outras fontes de informação, devendo demonstrar de forma inequívoca que o preço proposto é vantajoso para a Administração, observados os parâmetros indicados no item 8.1.1.2.

Excepcionalmente, quando não forem obtidos valores praticados em contratos anteriores e outros órgãos públicos e/ou privados ou contato direto por outras fontes de informação, poderão ser utilizados contratos de mesma natureza na composição do valor estimado.

Pode ser solicitada, à empresa que detém a exclusividade do objeto, a apresentação de cópias de notas fiscais ou de contratos de objeto igual ou similar ao objeto da Dataprev, que já foram praticados com outras empresas do setor público e/ou privado para comprovação dos preços e análise da vantagem econômica.

8.2.5.6. **Contratações Emergenciais**

O valor estimado deve ser aquele de menor preço dentre as propostas de preço obtidas para a execução da contratação, salvo situações excepcionais devidamente justificadas no processo de contratação, devendo ser justificada eventual não observância do prazo estabelecido no subitem 8.1.1.2.1.

Nas contratações emergenciais, o resumo é dispensado e a informação correlata deve estar exarada no Relatório de Adjudicação e Homologação.

8.2.5.7. Adesão a Atas de Registro de Preços de outros órgãos Federais

Verificada a possibilidade de adesão a uma ata de outro órgão público federal, a adesão ficará condicionada à comprovação da vantagem econômica, por meio de pesquisa de preços, a ser efetuada pela Dataprev através do seu órgão responsável pela pesquisa de preços, de acordo com os parâmetros definidos nas alíneas do item 8.1.1.2. A pesquisa deve ser baseada no Termo de Referência, a ser emitido pelo gestor solicitante da demanda, contendo as mesmas especificações e condições determinadas no Edital da ata que se pretende aderir, à exceção da quantidade e questões operacionais que não representem novas obrigações contratuais, mas que reflitam a demanda estabelecida pela Dataprev.

8.2.5.8. Obras e Serviços de Engenharia

É de responsabilidade do órgão de obras e serviços de engenharia a elaboração da estimativa de preços, que poderá ser realizada, total ou parcialmente, com base nos índices da construção civil a exemplo do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido pela Caixa Econômica Federal (CEF), e de Editoras Especializadas, a exemplo da Stabile SBC Sistemas e Consultoria de Custos Ltda - Informativo SBC, ficando assim dispensada a pesquisa de preços dos itens já mensurados com base nos aludidos índices.

Caso não se obtenha o valor estimado de algum insumo ou serviço nos sistemas referenciais citados acima, deve ser realizada pesquisa de mercado, conforme estabelecido no item 8 do presente Manual.

O resultado da pesquisa de preços deve estar materializado em documento denominado Resumo de Pesquisa de Preços – RPP com a análise crítica e resumo dos critérios, parâmetros e metodologia utilizados para obtenção do valor estimado, a ser elaborado e subscrito pelo profissional habilitado, que no caso, é um engenheiro ou um arquiteto.

8.2.5.9. Revisão Contratual (Repactuação, Reequilíbrio, Reajuste e Acréscimo)

As pesquisas de preços devem ser realizadas para acréscimo qualitativo, repactuação dos insumos e reequilíbrio, sendo dispensada a pesquisa para prorrogação sem ônus, acréscimo quantitativo, supressão, repactuação pela CCT, alteração de razão social, endereço, retificação e rescisão. É facultada a pesquisa de preços para reajustes contratuais.

Nos casos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, cujo fato superveniente esteja de acordo com o descrito na alínea c, do subitem 10.2.3.1, também fica dispensada a pesquisa.

Nos casos dos pedidos de repactuação de preços cujo custo seja decorrente de repercussão coletiva (salário, vale-refeição etc.) sobre a parcela da mão de obra ou com base em Decreto que aumente o valor da passagem do transporte coletivo, não há

necessidade da pesquisa de mercado conforme legislação vigente.

Nos casos de pedidos de reajuste, fica dispensada a pesquisa de mercado, quando o reajuste se der por aplicação de índice definido em contrato, sem prejuízo de realização de negociação.

Nos demais casos reajuste de preços, deve ser realizada pesquisa de preços, seguindo as diretrizes nos subitens 8.1.1.2, 8.2.2, 8.2.3 e 8.2.4, para embasar as negociações a serem realizadas com o objetivo de buscar as melhores condições para a Administração.

8.2.5.10. Locação de Imóveis

8.2.5.10.1. Nova Contratação

Nos procedimentos de pesquisa de mercado para levantamento do valor estimado de novas contratações de Locação de Imóvel devem ser informados, além do valor de locação, também os valores do IPTU, condomínio e de outras taxas, se houver, de modo a refletir com maior precisão os custos envolvidos na locação pretendida. As informações da composição do preço de locação do imóvel escolhido deverão ser incluídas no(s) Voto(s) de autorização da demanda assim como no Relatório de Adjudicação e Homologação. A pesquisa deverá, ser complementada com o laudo de avaliação do imóvel.

8.2.5.10.2. Prorrogação da Locação do Imóvel

A pesquisa de mercado nas prorrogações para verificar se o valor do contrato a ser renovado ainda apresenta vantagem para a Dataprev, deve focar no levantamento do valor do m2 de locação do maior número possível de imóveis disponíveis na mesma localidade do imóvel contratado, de modo a possibilitar melhor análise quanto à continuidade da contratação e de uma necessária negociação de valor. Também neste caso, a pesquisa deverá, sempre que possível, ser complementada com o laudo de avaliação do imóvel.

8.2.5.10.3. Revisão e Reajuste do Valor de Locação do Imóvel

Assim como no item anterior, a pesquisa que subsidiará a análise da revisão/reajuste deverá ser realizada também com base no levantamento do valor do m2 de locação do maior número possível de imóveis disponíveis na mesma localidade do imóvel contratado.

Nos casos de pedidos de reajuste, fica dispensada a pesquisa de mercado, quando o reajuste se der por aplicação de índice

definido em contrato, sem prejuízo de realização de negociação.

8.2.5.11. **Dispensa por valor**

Nas Contratações de Dispensa por Valor, a pesquisa deverá ser realizada concomitantemente com a dispensa eletrônica, seguindo os parâmetros descritos no subitem 8.1.1.2.

Ressalta-se que o resultado da pesquisa visa obter propostas válidas no mercado, para uma possível contratação, caso seja o menor valor, e balizar as negociações para obter o melhor preço para a Administração.

Na Dispensa de Licitação por Valor, o resumo é dispensado e a informação correlata deve estar exarada no Relatório de Adjudicação e Homologação.

8.3. **Disposições Gerais**

Independentemente do valor envolvido nas novas contratações, é necessário, que sejam demonstradas as justificativas para as diferenças de preços entre o valor estimado e o valor atual contratado, desde que mesmo objeto, a partir da apresentação de informações, tais como: ocorrência de alteração de escopo nas especificações nos casos de serviços continuados, atualização financeira dos valores em relação à contratação anterior e quaisquer outras situações relevantes que justifiquem o impacto nos preços contratados, sendo tais informações apresentadas no “Resumo da Pesquisa de Preços”, ou no Relatório de Adjudicação e Homologação.

É importante lembrar que não se deve realizar consulta de pesquisa de preços com as empresas suspensas pela Dataprev.

A pesquisa de preços terá validade de 180 (cento e oitenta dias) contados a partir da data da emissão do documento “Resumo da Pesquisa de Preços”.

Havendo a necessidade de emissão de novo “Resumo da Pesquisa de Preços”, o mais atual deverá substituir aquele emitido anteriormente, contemplando, além das informações, seus anexos, a fim de evitar-se documentos com informações parciais.

Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados. O conteúdo correspondente deverá ser exarado no Resumo da Pesquisa de Preços.

Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo Supervisor responsável pela atividade e aprovada pela autoridade superior.

Caso seja obtida alguma proposta com valor inferior ao contrato vigente, cabe ao órgão responsável por compras negociar a redução do valor vigente. Não havendo sucesso na negociação, o órgão responsável por compras deve informar ao gestor da demanda para que este fundamente sobre a oportunidade e a vantagem para a realização do aditivo, sendo posteriormente

encaminhado para a análise e parecer jurídico.

9. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

9.1. Diretrizes Básicas

a) O Sistema de Registro de Preços é o conjunto de procedimentos para a realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, às obras e à aquisição e à locação de bens para contratações futuras.

b) O Sistema de Registro de Preços reger-se-á por decreto do Poder Executivo e observará, entre outras, as seguintes condições:

I - Realização prévia de ampla pesquisa de mercado;

II - Seleção de acordo com os procedimentos previstos no instrumento convocatório;

III - Controle e atualização periódicos dos preços registrados;

IV - Definição da validade do registro;

V - Inclusão, na respectiva ata, do registro de cadastro reserva.

VI - o critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital;

VII - na hipótese de que trata o inciso VI deste artigo, observados os parâmetros estabelecidos no Manual de Licitações e Contratos da Dataprev para definição do valor estimado, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para a Dataprev.

c) Aplica-se, no que não conflitar com o Regulamento e com o regime jurídico aplicável às Empresas Estatais, o Decreto nº 11.462 de 31 de março de 2023, até que seja editado o decreto de que trata o caput do art. 83 do Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev e do art. 66 da Lei nº 13.303/2016.

d) O SRP poderá ser utilizado nas hipóteses de contratação direta, por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, para a aquisição de bens ou para a contratação de serviços.

e) Poderá aderir à Ata de Registro de Preços da Dataprev qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios, observadas as condições estabelecidas em Decreto do Poder Executivo, bem como as orientações emanadas pelos órgãos de controle.

- f) A existência de preços registrados não obriga a Dataprev a firmar os contratos que deles poderão advir, sendo facultada a realização de licitação específica, assegurada ao licitante registrado preferência em igualdade de condições.
- g) Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada;
 2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou
 3. na hipótese de previsão no edital ou na ata de registro de preços de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos dos artigos 122 e 123 do Regulamento.
- h) A Dataprev poderá utilizar o SRP, seja por participação na origem da licitação ou adesão à ARP, de outro órgão ou entidade da Administração Pública federal direta e indireta.
- i) Quando a Dataprev for participante na origem de uma licitação por SRP de outro órgão, deverá ser dada publicidade ao licitante de que a parcela dos itens destinados à Dataprev será submetida ao regime contratual da Lei nº 13.303/2016.
- j) Nas contratações em que a Dataprev aderir à ARP de outro órgão ou entidade, além da permissão pelo respectivo órgão gerenciador e aceite pelo fornecedor a ser contratado, deve-se assegurar que:
1. a adesão seja procedida de pesquisa de mercado, visando caracterizar sua vantajosidade;
 2. as especificações do objeto e as condições de fornecimento sigam os termos definidos na licitação original, observando-se a aplicação do regime contratual definido na Lei 13.303/2016, afastando-se eventuais cláusulas exorbitantes com ele incompatíveis e da necessidade de assinatura de termo específico quanto à observância da privacidade e proteção de dados pessoais;
 3. o fornecedor seja previamente cientificado, preferencialmente no momento da solicitação de autorização para adesão, quanto à necessidade dos respectivos ajustes no instrumento contratual ou instrumento correspondente, para fins de adequação ao regime contratual.

9.2. Procedimentos

9.2.1. Utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP)

- a) O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II - Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

III - Quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

IV – Quando, pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

O SRP poderá ser utilizado para a contratação de execução de obras e serviços de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - Existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e

II - Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

b) Quando o órgão demandante e a área técnica, iniciar procedimentos visando à contratação de bens e/ou serviços pelo sistema de registro de preços, deve fazer constar do Estudo Técnico a justificativa legal para sua utilização, assim como a adoção do registro de preços deve constar do escopo do Termo de Referência.

9.2.2. **Intenção de Registro de Preços (IRP)**

a) Os procedimentos iniciais para a licitação através do Sistema de Registro de Preços iniciam-se com a Intenção de Registro de Preços (IRP).

b) A Intenção de Registro de Preço é o procedimento que permite à Dataprev tornar públicas suas intenções de realizar Pregão, com a participação de outros órgãos governamentais, que tenham interesse em contratar o mesmo objeto, possibilitando obter melhores preços por meio de economia de escala, tornando pública, no âmbito dos usuários do compras governamentais, as intenções de futuras licitações para Registro de Preço.

c) A IRP é operacionalizada por módulo do Sistema de Administração e Serviços Gerais (SIASG), e é utilizada pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG), para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para a realização das seguintes atividades pelo órgão gerenciador:

- Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;

- Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico.

d) A divulgação da intenção de registro de preços poderá ser dispensada, de forma justificada, quando o órgão ou a entidade gerenciadora for o único contratante;

e) Caberá ao órgão gerenciador da Intenção de Registro de Preços (IRP):

I - Realizar procedimento público de intenção de registro de preços - IRP e estabelecer, quando for o caso, o número máximo de participantes na IRP em conformidade com sua capacidade de gerenciamento;

II - Recusar, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, assim como itens de mesma natureza com modificações em suas especificações e;

III - deliberar quanto à inclusão posterior de participantes que não manifestaram interesse durante o período de divulgação da IRP.

Os procedimentos constantes dos incisos II e III acima, serão efetivados antes da elaboração do edital e de seus anexos.

f) Para receber informações a respeito das IRPs disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal, os órgãos e entidades integrantes do SISG se cadastrarão no módulo IRP e inserirão a linha de fornecimento e de serviços de seu interesse.

g) O prazo estipulado para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em participar de IRP será de oito dias úteis, no mínimo, contado da data de divulgação da IRP no Portal de Compras do Governo Federal.

h) É facultado aos órgãos e entidades integrantes do SISG, antes de iniciar um processo licitatório, consultar as IRPs em andamento e deliberar a respeito da conveniência de sua participação.

9.2.3. Órgão Gerenciador

a) Cabe ao órgão gerenciador, no caso a Dataprev, por meio do órgão responsável por compras, a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços:

I - Registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do Governo Federal;

II - Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;

III - Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;

IV - Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e, consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;

V - Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive no que se refere aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;

VI - Realizar o procedimento licitatório;

VII - Gerenciar a ata de registro de preços;

VIII - Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

- IX - Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- X - Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
- XI - Promover as negociações junto aos fornecedores, quando os preços registrados puderem ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados;
- XII - Convocar os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente;
- XIII - Providenciar o cancelamento do registro do fornecedor nas hipóteses a seguir:
- Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa razoável;
 - Não aceitar manter o seu preço registrado, na hipótese prevista no §2º do art. 27 do Decreto 11.462/2023; ou
 - Sofrer sanção de impedimento de licitar e contratar com a Dataprev ou União ou declaração de inidoneidade com a Administração Pública.
- XIV - Assegurar ao fornecedor registrado o contraditório e a ampla defesa quando ocorrer cancelamento em qualquer hipótese acima descrita.
- XV - Providenciar o cancelamento do registro de preços em razão de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.
- XVI - Remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no artigo 30 do Decreto 11.462/2023.
- O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos III, IV e VI da alínea “a”.

9.2.4. **Órgão Participante**

- a) No caso de existir outro órgão que deseje participar do registro de preços gerenciado pela Dataprev, este deve ser denominado de órgão participante e compete a ele a responsabilidade pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando:
- O encaminhamento à Dataprev, de sua estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas especificações ou projeto básico/termo de referência, conforme legislação vigente, adequado ao registro de preço elaborado pela Dataprev do qual pretende fazer parte.

- Garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente; o que deve ser verificado pela Dataprev.
 - Manifestar, junto à Dataprev, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório ou contratação direta.
 - Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive de eventuais alterações para o correto cumprimento de suas disposições.
 - Auxiliar tecnicamente, por solicitação do órgão ou da entidade gerenciadora, as atividades previstas nos incisos IV e VII do artigo 7º do Decreto 11.462/2023.
 - Assegurar-se, quando do uso da ata de registro de preços, de que a contratação a ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;
 - Zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas pelo fornecedor e pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou de obrigações contratuais;
 - Aplicar, garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços, em relação à sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informar as ocorrências ao órgão ou à entidade gerenciadora e registrá-las no SICAF; e
 - Prestar as informações solicitadas pelo órgão ou pela entidade gerenciadora quanto à contratação e à execução da demanda destinada ao seu órgão ou à sua entidade.
- b) As providências acima descritas também se aplicam quando a Dataprev for incluída em edital para registro de preços, como órgão participante.

9.2.5. Modalidade para realização do SRP

Na Dataprev, o procedimento para registro de preços, quando tratar-se de objeto ou serviço comum, inclusive obras e serviços de engenharia, será realizado mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou Licitação Dataprev.

9.2.6. Características do Sistema de Registro de Preços

- Disponibilidade orçamentária quando for realizado algum consumo da Ata e não quando da realização da licitação para o registro dos preços;
- A contratação pode ser feita apenas quando do surgimento da necessidade;

- O fornecedor fica vinculado à Ata durante o seu prazo de validade;
- A existência de preços registrados não obriga a Dataprev a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

9.2.7. **Divisão do Objeto em Lotes**

- a) O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.
- b) A comprovação técnica e economicamente viável deve estar descrita de forma fundamentada nos autos do processo no Estudo Técnico.
- c) No caso de serviços, a divisão considerará a unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados, e será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame. Nestes casos, deve ser evitada a contratação, num mesmo órgão e entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço em uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização.
- d) Para a aquisição em Lotes devem ser observadas as orientações dos órgãos de controle, conforme abaixo:
 - O Pregão deverá ter o critério de julgamento de menor preço por item, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global (ou por preço unitário, observadas as características do objeto).
 - Para efeito de lances, será considerado o preço unitário de cada subitem que compõe o Lote/Grupo.
 - A fim de evitar aquisições de itens isolados, desvirtuados do contexto da solução, em um cenário concreto que a licitação apartada dos mesmos poderia proporcionar preços mais vantajosos, conforme indício do resultados da fase de lances, o órgão demandante e a área técnica, quando for o caso, o órgão responsável por compras e o órgão responsável pelo jurídico deverão se pronunciar quanto à possível adjudicação do certame.
 - Os pedidos de adesão a itens isolados apenas serão autorizados pelo órgão gerenciador, se o preço unitário adjudicado ao vencedor for o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.
 - Quando a Ata de Registro de Preços contemplar item com preço unitário que não tenha sido o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances, a adesão isolada é vedada, sem prejuízo a autorização dos pedidos proporcionais contemplando todos os itens, respeitada a regra abaixo.
 - É vedada a aquisição de itens isolados, se o preço unitário adjudicado ao vencedor não for o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances, sem prejuízo a contratação proporcional dos itens registrados, quando viável e exequível.
 - A aquisição de itens isolados apenas será realizada se o preço unitário adjudicado ao vencedor for o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

9.2.8. **Prazo de Validade da Ata**

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial da União - DOU, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso (artigo 22 do Decreto 11.462/2023).

A ARP terá prazo de vigência de um ano, o qual poderá ser prorrogado por igual período, devendo esta previsão estar contida no Termo de Referência (TR).

A manutenção da vantajosidade será avaliada de acordo com os aspectos técnicos, econômicos e temporais, sendo facultativa a realização de pesquisa de mercado, salvo quando houver manifestação técnica indicando que o preço registrado não acompanhou a variação dos preços praticados pelo mercado.

O órgão responsável pela pesquisa de preços será responsável pela manifestação técnica, baseado no aceite das condições da empresa detentora dos preços registrados na prorrogação.

A prorrogação da ata de registro de preços da Dataprev admite a renovação das quantidades registradas a serem utilizadas no período prorrogado, desde que prevista na fase de planejamento e no instrumento convocatório.

9.2.9. **Contratos oriundos do Sistema de Registro de Preços**

- a) A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil.
- b) Na Dataprev o instrumento hábil é o Pedido de Compra, desde que a Ata de Registro de Preço discipline as condições contratuais do negócio jurídico a ser celebrado.
- c) A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios ou no aviso de contratação direta.
- d) Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados.

9.2.10. **Formalização da Ata de Registro de Preços**

- a) Na Dataprev a Ata de Registro de Preços deve ser numerada com o mesmo número da modalidade licitatória adotada.
- b) Deve constar na Ata:

- O número da Ata, do processo e da licitação a que se refere;
 - A identificação do objeto e a quantidade total estimada;
 - A relação dos fornecedores para cadastro de reserva, pela ordem de classificação final no processo licitatório;
 - O preço unitário e os quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;
 - O valor total estimado para aquisição;
 - Os órgãos e entidades usuários do registro;
 - O prazo de vigência do registro;
 - Demais cláusulas contratuais;
 - Possibilidade de previsão de cláusula de garantia para o instrumento de contratação;
 - A menção do compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no edital da licitação e seus anexos e nas propostas, que integrarão a Ata independentemente de transcrição;
 - O registro dos licitantes, na forma de anexo, que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação do certame.
- c) O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- d) A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.
- e) Após o término do procedimento licitatório e homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, deve convocar os interessados para a assinatura da Ata de Registro de Preços que, deve ser assinada pelos vencedores da licitação e pela autoridade competente, conforme Resolução de Delegação de Competência vigente, e que após cumpridos os requisitos de publicidade tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
- f) Após assinada a Ata de Registro de Preços, o órgão de compras fica responsável pelo controle dos preços registrados e das contratações decorrentes.

9.2.11. Do Cadastro de Reserva

O cadastro de reserva tem por objetivo a formação de cadastro de empresas para no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses de cancelamento do registro do fornecedor e cancelamento do registro de preços a pedido do fornecedor, conforme previsto nos artigos 28 e 29 do Decreto 11.462/2023.

- a) Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem participar do cadastro reserva.

- b) Se houver mais de um licitante constante do cadastro de reserva, eles serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
- c) A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada, quando o licitante inicialmente convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos ou quando o registro do fornecedor for cancelado ou quando ocorrer o cancelamento do registro de preços.
- d) O cadastro será formalizado após a homologação realizada pela autoridade competente, com a convocação dos interessados via sistema, sendo estabelecido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para registro dos eventuais interessados.

9.2.12. **Procedimento de Participação da Dataprev em Registro de Preços de outros órgãos**

- a) O procedimento permite à Dataprev entrar como Participante em uma licitação que será realizada por outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal (órgão Gerenciador) para formação de uma Ata de Registro de Preços. Com isso, a Dataprev aproveita o procedimento licitatório realizado pelo órgão Gerenciador e, a partir dele, forma a sua própria Ata de Registro de Preços.
- b) O processo de Participante à Ata de Registro de Preços ocorre por iniciativa da própria área demandante.
- c) A área demandante deve encaminhar o processo contendo:
 - Estudo Técnico devidamente aprovado, contendo os elementos necessários à justificativa da demanda e da participação, demonstrando a conveniência e oportunidade e a vantagem da participação;
 - Valor de referência para o devido registro da intenção no sistema de compras governamentais;
 - Termo de Referência/Projeto Básico, contendo os requisitos do bem ou serviços e as condições para seu fornecimento/prestação, informando quais são os itens, locais de entrega e quantidades a serem registrados em ARP;
 - Mapa de Risco;
 - Termo de Aprovação Motivada ou Voto da Diretoria Executiva e/ou do Conselho, caso procedente e de acordo com a Resolução de Delegação de Competência Vigente.
- d) O órgão responsável por compras deve:
 - Comunicar ao órgão Gerenciador sobre o interesse em participar da IRP publicada, através de registro no Portal de Compras do Governo Federal;
 - Após aprovada a participação na IRP pelo órgão Gerenciador, realizar ampla pesquisa no mercado para comprovação da vantagem da Participação;
 - Comprovada vantagem na participação, emitir SC e obter autorização de acordo com a Delegação de Competência vigente;

- Providenciar a formalização do processo com a documentação da licitação do órgão gerenciador (Edital e Anexos, Publicação do Pregão, Declarações e documentos de habilitação, Propostas vencedoras, Ata do Pregão gerada pelo Portal de Compras do Governo Federal, Atas do Registro de Preços devidamente assinadas e Publicação do Extrato da Ata);
- Solicitar a documentação da contratada (Contrato Social, procurações e identidade);
- Atualizar a documentação fiscal e trabalhista: SICAF, CADIN, CNDT, Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CND Municipal, CND Estadual ou Distrital;
- Realizar consultas à Lista de Inabilitados e Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações por Atos de Improbidade Administrativa (CNJ) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);
- Elaborar memorando para encaminhamento ao órgão responsável pelo jurídico para análise, parecer e chancela da Ata do Registro de Preço;
- Colher as assinaturas na Ata do registro de Preços;
- Encaminhar a Ata do Registro de Preços para publicação e seu cadastramento no SIGE;
- Verificar a formalização, e não existindo pendências, encaminhar o processo para o arquivo local do Sistema.

Nas contratações em que a Dataprev participar na origem de uma licitação por SRP de outro órgão ou entidade da Administração Pública federal direta, deverá ser assegurado que os licitantes tenham conhecimento de que a parcela dos itens destinados à Dataprev será submetida ao regime contratual da Lei nº 13.303/2016.

9.2.13. **Procedimento de Adesão da Dataprev à Ata de outros órgãos**

a) A Dataprev pode aderir à Ata de Registro de Preços formalizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, observadas as condições estabelecidas em Decreto do Poder Executivo.

b) Nas contratações em que a Dataprev aderir à ata de registro de preços de outro órgão ou entidade, além da permissão pelo respectivo órgão gerenciador e aceite pelo fornecedor a ser contratado, deve-se assegurar que:

I - a adesão seja precedida de pesquisa de mercado, de acordo com os parâmetros definidos nas alíneas 8.1.1.2. e baseada no Termo de Referência a ser emitido pelo gestor solicitante da demanda, visando caracterizar sua vantajosidade sob os aspectos técnicos, econômicos e temporais, sem prejuízo de outras etapas do planejamento, conforme previsto no artigo 46 do Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev;

II - as especificações do objeto e as condições de fornecimento sigam os termos definidos na licitação original, observando-se a aplicação do regime contratual definido na Lei nº 13.303/2016, afastando-se eventuais cláusulas exorbitantes com ele incompatíveis e da necessidade de assinatura de termo específico quanto à observância da privacidade e proteção de dados pessoais.

c) Para fins de atendimento ao disposto na alínea II, é necessário que o fornecedor seja previamente cientificado quanto à necessidade dos respectivos ajustes no instrumento contratual ou instrumento correspondente, preferencialmente no momento da solicitação de autorização para adesão.

d) O processo de Adesão à Ata de Registro de Preços pode ocorrer das seguintes formas:

- Por iniciativa do próprio solicitante ou,
- Por iniciativa do órgão responsável por compras.

e) Em qualquer momento da operacionalização do processo em que se verifique a existência de preços mais vantajosos para a Dataprev registrados em Ata, o órgão responsável por compras pode decidir pela Adesão, desde que devidamente comprovado nos autos tal vantagem.

f) Se a adesão for demandada pelo próprio solicitante, no momento da elaboração do Estudo Técnico a área demandante inicia o processo sugerindo a adesão a uma ata específica e deve:

- Anexar o Estudo Técnico, Projeto Básico ou Termo de Referência devidamente aprovado e justificando os motivos da opção pela Adesão, demonstrando a conveniência e oportunidade e a vantagem da mesma.
- Anexar parecer técnico do objeto especificado na ata a ser aderida.
- Anexar nos autos uma cópia da Ata de Registro de Preços (ARP) pretendida, nos autos e encaminhar para o órgão responsável por compras.

g) O órgão responsável por compras deve:

- Realizar ampla pesquisa no mercado para comprovação da vantagem da adesão;
- Obter a autorização para a adesão da Ata, conforme Resolução de Delegação de Competência vigente;
- Providenciar a anuência do órgão gerenciador, oficialmente, para verificar a validade da Ata, e demais informações contratuais, conforme legislação vigente;
- Após a anuência pelo órgão gerenciador, o órgão responsável por compras deve entrar em contato com o fornecedor visando à Adesão, sendo que o fornecedor pode aceitar ou não o fornecimento. Caso haja concordância, deve anexar aos autos o ofício enviado pelo órgão gerenciador e o documento de confirmação do fornecedor, e as demais informações inerentes à Ata de Registro de Preços (ARP), ou seja, a cópia do edital e seus anexos;
- Providenciar a formalização do Processo (Solicitação de Compras, Relatório de Adjudicação e Homologação, Pedido de Compras etc.);
- Enviar os autos do processo ao órgão responsável pelo jurídico para análise e parecer acerca da viabilidade jurídica da Adesão e emissão do contrato, que deve retornar para o órgão responsável por compras para prosseguimento.
- De posse dos autos devidamente autuados e analisados pela área jurídica, providenciar a Adjudicação e Homologação do processo e a assinatura do contrato e do Pedido de Compras, conforme Resolução de Delegação de Competência vigente;

- Providenciar a publicação no Diário Oficial da União (DOU) do extrato do contrato firmado.

h) Se a adesão for de iniciativa do órgão responsável por compras:

- Esta situação ocorre quando da realização de pesquisa de preços para determinado objeto e os próprios fornecedores que estão sendo consultados informam da existência de alguma ata vigente de mesmo objeto ou pode ocorrer ainda de ser encontrada alguma Ata vigente no Compras Governamentais durante a pesquisa.

- Nesses casos a Ata é submetida à área solicitante que deve avaliar a possibilidade de Adesão fazendo a adequação necessária no Termo de Referência com as condições estabelecidas na Ata.

i) As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item acima não podem exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

- É vedado à Dataprev a adesão de ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal, nos termos do art.33, Decreto nº 11.462/2023.

9.2.14. **Possíveis alterações na Ata de Registro de Preços**

É vedado efetuar quaisquer tipos de acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços (artigo 23 do Decreto 11.462/2023).

9.2.15. **Possíveis alterações nos Contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços**

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto na legislação.

9.2.16. **Da Revisão e Cancelamento dos Preços Registrados**

a) Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

I - em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada;

II - em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

III - na hipótese de previsão no edital ou na ata de registro de preços de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os

preços registrados, nos termos dos artigos 122 e 123 do Regulamento de Licitações e Contratos da Dataprev.

b) Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Dataprev deve convocar os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

c) Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

d) A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

e) Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Dataprev poderá:

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos apresentados e;

- Convocar os demais fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

f) Não havendo êxito nas negociações, a Dataprev deverá proceder a revogação da ata de registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

g) O registro do fornecedor será cancelado quando:

- Descumprir as condições da ata de registro de preços;

- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

- Não aceitar manter o seu preço registrado;

- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

- Sofrer sanção de inidoneidade ou prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021.

h) O cancelamento de registros nas hipóteses acima, será formalizado por despacho da Dataprev, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

i) O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- Por razão de interesse público;

- A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou.

- Se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no § 3º do art. 26 e no § 4º do artigo 27 do Decreto 11.462/2023.

10. FORMALIZAÇÃO DA REVISÃO CONTRATUAL

10.1. Diretrizes Básicas

- a) Todas as revisões contratuais, quais sejam: prorrogação de vigência do contrato e/ou execução, com ônus, repactuação, reequilíbrio ou reajuste de preços, acréscimos e supressões, devem ser formalizadas com uma Solicitação de Compras de Revisão Contratual no Sistema Integrado de Gestão Empresarial (SIGE), a ser elaborada pelo órgão responsável pela revisão contratual.
- b) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como a reserva orçamentária suplementar até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato.
- c) O reajuste em sentido estrito, como espécie de reajuste contratual, deve observar os dispositivos previstos no instrumento convocatório ou contratual, o qual deverá ser preferencialmente um índice setorial ou específico, e, apenas na ausência de tal índice, um índice geral, que deverá ser o mais conservador possível de forma a não onerar injustificadamente a Dataprev.
- d) O reajuste deverá observar o interregno mínimo de um ano da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, cabendo nos contratos que não haja regime de dedicação exclusiva de mão de obra.
- e) A prorrogação de vigência de contrato e/ou execução, prorrogação do prazo de entrega, acréscimos, supressões e rescisão contratual amigável devem ser iniciadas por uma comunicação emitida pelo Gestor Técnico do Contrato.
- f) As revisões contratuais de repactuação, reequilíbrio ou reajuste de preços, podem ser motivadas por solicitação da contratada.
- g) Os documentos necessários para a formalização da revisão contratual serão registrados e anexados ao banco de conhecimento do SIGE, de forma centralizada, pelo órgão de controle e monitoramento de compras.
- h) Os documentos emitidos pela gestão técnica do contrato, devem ser assinados de acordo com a Resolução de Delegação de Competência vigente e, posteriormente, devem ser encaminhados, para fins de formalização do pedido da revisão pretendida, para a análise do órgão responsável pela revisão contratual.
- i) Se no contrato não tiverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos.
- j) Quando tratar-se de revisão de repactuação retroativa, o órgão responsável pela gestão administrativa de contratos efetua o cálculo retroativo a ser pago para fins de emissão da medição retroativa, gerada automaticamente pelo SIGE.
- k) A contratada deve ser consultada sobre a alteração pretendida de modo a se obter a sua concordância, quando for o caso.
- l) As revisões contratuais não previstas neste Manual serão objeto de análise devendo a área gestora consultar o órgão

responsável pela revisão contratual.

m) As revisões contratuais poderão ser realizadas por meio de Termo Aditivo ou por Termo de Apostilamento, conforme dispositivos constantes no item 6.5.

10.2. Tipos de Revisões Contratuais

10.2.1. Prorrogação

10.2.1.1. Premissas Básicas

a) As prorrogações contratuais, admitidas pela legislação, devem ser processadas e formalizadas tempestivamente, observando os prazos estabelecidos no item 3.1 deste manual, constando do processo as justificativas do interesse público que fundamentam a prorrogação e submetidas à autoridade competente para sua autorização.

b) A condição de prorrogação do contrato deve estar prevista nos Editais/Contratos ou em seus anexos, sem a qual ela não poderá ser realizada.

c) As prorrogações, como regra, devem se dar em sucessivos períodos, até completar os 60 (sessenta) meses previstos no artigo 71 da Lei nº 13.303/2016.

A somatória dos prazos de prorrogações contratuais não pode exceder os 60 (sessenta) meses, contados a partir de sua celebração, exceto:

I - Para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da Dataprev;

II - Nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 (cinco) anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio.

d) As prorrogações, conforme razões motivadas das áreas requisitantes, de compras ou jurídica, podem contemplar cláusula de rescisão pela Administração a qualquer tempo, porém, neste caso, deve constar expressamente tal informação na consulta dirigida à contratada sobre seu interesse em prorrogar o contrato.

e) A prorrogação do contrato deve estar balizada:

I - Na necessidade justificada do objeto do contrato nas mesmas condições originalmente contratadas, por intermédio de um Estudo Técnico ou outro documento emitido, pela área demandante ou gestor técnico, que ratifique de maneira fundamentada, a satisfação de necessidade equivalente àquela expressa no Estudo Técnico da licitação, e o período a ser prorrogado. É imprescindível que em um dos anexos do Estudo Técnico ou do outro documento seja encaminhada uma minuta atualizada e editável do Termo de Referência e de seus anexos para subsidiar a pesquisa de preços.

Importante ressaltar que a flexibilidade em relação ao citado documento não possibilita o início do procedimento com o encaminhamento de argumentações simplórias. O demandante deverá apresentar todos os elementos indispensáveis para viabilizar a prorrogação com base nas mesmas diretrizes do Estudo Técnico.

II - Na necessidade justificada do objeto do contrato nas mesmas condições originalmente contratadas.

III - Na qualidade dos serviços prestados pela empresa contratada;

IV - Na pesquisa de preços que demonstre que a prorrogação é vantajosa economicamente para a Dataprev, quando for o caso;

V - Na realização de negociação contratual para a redução/eliminação dos custos;

VI - Na existência de disponibilidade orçamentária.

VII - Na concordância do pleito de prorrogação pela contratada.

10.2.1.2. **Procedimentos na Prorrogação Contratual**

Na formalização de um processo de prorrogação contratual, são necessários os seguintes procedimentos:

I - Realizar a estimativa de preços com base na planilha de custos e formação de preços, que é parte integrante do Termo de Referência, sendo a pesquisa de mercado realizada conforme as diretrizes deste Manual, a fim de que seja comprovada a vantagem econômica da prorrogação, quando for o caso;

II - Apensar ao processo a informação sobre a qualidade do serviço prestado pela contratada;

III - Negociar sempre com a contratada, observadas as orientações deste Manual, sendo que toda documentação gerada durante a negociação deverá ser anexada aos autos.

IV - Solicitar a documentação da contratada (Contrato Social, procurações e outros);

V - Anexar, e-mail ou correspondência, com a concordância da contratada quanto à prorrogação do contrato, nas mesmas condições da contratação vigente, pelo período pretendido e com a cláusula de rescisão antecipada e outras, se for o caso.

VI - Para os casos de contratações vigentes com serviços de dedicação exclusiva de mão de obra, devem ser observados, no que couber, os ditames da IN ME nº 05/2017 e suas alterações subsequentes.

VII - Atualizar a documentação fiscal e trabalhista: SICAF, CADIN, CNDT, Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CND Municipal, CND Estadual ou Distrital;

VIII - Realizar consultas à Lista de Inabilitados e Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações por Atos de Improbidade Administrativa (CNJ) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

IX - Quando a prorrogação for com ônus, elaborar a Solicitação de Compra, observando a necessidade de emitir a SC de revisão;

- X - Obter a Aprovação Motivada, emitida pela área demandante, obedecendo o que determina a Resolução de Delegação de Competência em vigor;
 - XI - Obter o Voto da Diretoria Executiva e/ou do Conselho, emitidos pela área demandante, caso procedente e de acordo com a Resolução de Delegação de Competência vigente;
 - XII - Emitir o Pedido de Compra;
 - XIII - Elaborar o Relatório de Adjudicação e Homologação, observando a Resolução de Delegação de Competência vigente quanto às assinaturas;
 - XIV - Elaborar memorando para encaminhamento ao órgão responsável pelo jurídico para análise, parecer e elaboração do Termo Aditivo, indicando os documentos que fundamentam a prorrogação, caso o Parecer Referencial Jurídico não possa ser utilizado;
 - XV - Conferir o Termo Aditivo elaborado pelo órgão responsável pelo jurídico verificando possíveis inconsistências;
 - XVI - Providenciar as assinaturas das autoridades competentes;
 - XVII - Proceder a convocação do fornecedor para assinatura do Termo Aditivo e do Pedido de Compras;
 - XVIII - Solicitar a publicação do extrato do Termo Aditivo no DOU, seu cadastramento no SIGE, bem como anexar seu extrato no processo;
 - XIX – Verificar a formalização, e não existindo pendências, encaminhar o processo para o arquivo local do Sistema.
- São de responsabilidade do órgão de revisão contratual os itens II a XIX e do órgão de estimativa de preços o item I.

10.2.1.3. **Prorrogação do Prazo de Início, Conclusão ou Entrega**

- a) O prazo de início da execução do serviço ou da entrega do material, estabelecido na contratação, pode ser prorrogado desde que ocorra por motivo justo e reconhecido pela Dataprev.
- b) A solicitação para a prorrogação do prazo deve ser apresentada pelo fornecedor ou pelo gestor, antes do término do prazo de entrega previsto originalmente na contratação, caso contrário, o pedido não terá validade.
- c) Cabe ao titular da área requisitante/gestor do contrato justificar a necessidade da prorrogação do prazo, indicando possíveis prejuízos que a não prorrogação do prazo poderá causar.
- d) O pedido deve ser enviado ao órgão responsável por compras, que analisará a solicitação de prorrogação de prazo e encaminhará ao órgão responsável pelo jurídico para análise e elaboração do Termo Aditivo, quando necessário.

10.2.1.3.1. **Procedimentos na Prorrogação do Prazo de Início, Conclusão ou Entrega**

Na formalização de um processo de prorrogação do prazo são necessários os seguintes procedimentos, a serem realizados pelo órgão responsável pela revisão contratual:

I - Analisar solicitação;

II - Apensar ao processo a Nota Técnica ou Memorando contendo justificativa e o novo prazo de início, conclusão ou entrega, caso a solicitação seja da área gestora;

III - Apensar ao processo o pedido formal de prorrogação, contendo justificativa e novo prazo, se solicitado pela contratada;

IV - Apensar ao processo, a autorização da gestão técnica para prorrogação pretendida, conforme resolução de delegação de competência vigente.

V - Solicitar os documentos da empresa, contrato social ou alterações (se houver), procuração (se houver) e documento de identidade de representante legal;

VI - Verificar as certidões fiscais, juntando-as ao processo;

VII - Elaborar memorando para encaminhamento ao órgão responsável pelo jurídico para análise, parecer e elaboração do Termo Aditivo, indicando os documentos que fundamentam a solicitação, caso não possa ser utilizado o Parecer Referencial Jurídico.

VIII - Conferir o Termo Aditivo elaborado pelo órgão responsável pelo jurídico verificando possíveis inconsistências;

IX - Providenciar as assinaturas das autoridades competentes;

X - Proceder a convocação do fornecedor para assinatura do Termo Aditivo;

XI - Solicitar a publicação do extrato do Termo Aditivo no DOU, seu cadastramento no SIGE, bem como anexar seu extrato no processo;

XII – Verificar a formalização, e não existindo pendências, encaminhar o processo para o arquivo local do Sistema.

10.2.2. **Acréscimos e Supressões**

10.2.2.1. **Premissas Básicas**

a) A Lei nº 13.303/2016 estabelece em seu art. 72 que os contratos regidos pela referida Lei, somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar.

b) Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 da Lei nº 13.303/2016, a saber: empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, contratação por tarefa, empreitada integral e contratação semi-integrada, contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 81 da Lei nº 13.303/2016.

- c) O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
- d) Os acréscimos e supressões não poderão exceder o limite estabelecido acima, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, ou os acréscimos nos contratos decorrentes de inexigibilidade de licitação.
- e) No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado houver adquirido de boa-fé os materiais e posto do local dos trabalhos, esses materiais deverão ser ressarcidos pela Dataprev pelos custos de aquisição devidamente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão.
- f) A base de cálculo para incidência dos limites para alteração do objeto contratual – acréscimos e supressões –, relaciona-se com o critério de julgamento da licitação e da adjudicação do objeto:
- I – nos contratos derivados de licitação em que o critério de julgamento tenha sido o menor preço por item, com adjudicação por item ou lote, o limite para alterações do objeto deve ser calculado sobre o valor do item ou do lote que sofrerá a alteração, pois, neste caso, o objeto é independente e a reunião em uma mesma licitação decorre de mera conveniência administrativa;
- II – na hipótese de o contrato derivar de licitação com critério de julgamento o menor preço global e adjudicação global, o limite para as alterações do objeto deve ser calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato, ainda que as alterações recaia sobre apenas um ou alguns itens, vedando-se a compensação entre acréscimos e supressões.
- g) Os acréscimos e as supressões do objeto contratual devem ser sempre calculados sobre a base de cálculo definida acima, aplicando-se de forma isolada os limites percentuais previstos no caput ao conjunto de acréscimos e supressões, vedada a compensação de acréscimos e supressões.
- h) O restabelecimento parcial ou total de quantitativo anteriormente suprimido não representa compensação vedada, desde que sejam observadas as mesmas condições e preços iniciais pactuados, não haja fraude ao certame ou à contratação direta, jogo de planilha, nem descaracterização do objeto, sendo juridicamente possível, além do restabelecimento, a realização de aditamentos para novos acréscimos ou supressões, observados os limites para alterações do objeto em relação ao valor inicial e atualizado do contrato.
- i) Para fins de acréscimo considera-se como valor inicial atualizado do contrato, o valor nominal, ou seja, o valor estimado ou fixo que consta no Termo Contratual assinado à época da vigência inicial atualizado por meio de reajuste, repactuação ou reequilíbrio.
- j) Para fins de acréscimo ou supressão de quantidade, deve-se entender que o que está sendo alterado é a quantidade do objeto contratado, desta forma, quando necessário o acréscimo/supressão, estes devem incidir sobre a quantidade inicialmente contratada. Os valores correspondentes aos acréscimos não atualizam o valor inicialmente contratado para efeito de cálculo dos limites previstos na Lei.
- k) No caso de o acréscimo celebrado não ter atingido o percentual máximo admitido por Lei, conforme o objeto do contrato, novos acréscimos só deverão ocorrer até limite preestabelecido, não podendo em hipótese alguma extrapolar estes limites.

- l) Se no contrato não tiverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos.
- m) As alterações qualitativas, quando necessárias, devem seguir os mesmos percentuais aplicados às alterações quantitativas.
- n) O órgão responsável pela revisão contratual deve manter um controle, com todos os acréscimos e supressões, que porventura venham a ocorrer durante a vigência do contrato.
- o) A iniciativa de acréscimo nos processos de compra de material/equipamento inicia-se após a assinatura do contrato/Pedido de Compras e encerra antes da última parcela de pagamento referente a aquisição.
- p) Os casos de acréscimo e de supressão devem ser formalizados por intermédio de comunicação formal ao fornecedor, para a manifestação de concordância.
- q) Para os contratos de serviços cujos valores são estimados, só devem ser pagos os serviços efetivamente realizados. Como nestes casos o contrato se encerra pelo prazo ou pelo término do dispêndio, os gestores devem ter um controle absoluto do valor gasto mensalmente, a fim de evitar que ocorra o encerramento do contrato por extinção do crédito orçamentário.
- r) Quando verificado que o consumo do objeto está superior ao planejado e que possa comprometer a execução do saldo contratual até o final do prazo contratado, deve-se solicitar de imediato o acréscimo necessário ou reduzir a sua utilização, e providenciar nova licitação, em tempo hábil, a fim de evitar a descontinuidade dos serviços.
- s) Os acréscimos ou supressões devem ser devidamente justificados nos autos do processo, analisados pelo órgão responsável pela revisão contratual e submetidos à autoridade competente para autorização, devendo ser formalizados por meio de Termo Aditivo Contratual.
- t) Nos casos das Atas de Registro de Preços (ARP) é vedado o acréscimo quantitativo a esse instrumento. Os acréscimos quantitativos podem ocorrer apenas nos contratos oriundos da ARP, desde que respeitados os requisitos legais.

10.2.2.1.1. Procedimentos nos Acréscimos

Na formalização de um processo para acréscimo contratual, são necessários os seguintes procedimentos:

- I - Realizar a estimativa de preços, nos casos de acréscimos de itens não previstos inicialmente no contrato, com base na planilha de custos e formação de preços, que é parte integrante do Termo de Referência, sendo a pesquisa de mercado de acordo o do presente Manual, a fim de que seja verificado que o valor proposto se encontra inferior ao praticado no mercado;
- II - Apensar ao processo o relatório sobre a qualidade do serviço prestado pela contratada;
- III - Apensar ao processo o Estudo Técnico (ET) que deverá conter os elementos que justifiquem a realização do acréscimo, o período para o acréscimo e o que deverá ser acrescido e Termo de Referência (TR), no caso de itens não previstos inicialmente no contrato.

Observação: para os casos de serviços, o acréscimo não poderá ultrapassar a vigência contratual.

IV - Negociar com a contratada, quando tratar-se de acréscimo qualitativo, observado o constante deste manual, sendo que toda documentação gerada durante a negociação deverá ser anexada aos autos. Nos casos de acréscimo quantitativo, a negociação é facultativa.

V – Calcular e verificar se o percentual de acréscimos se encontra dentro dos limites definidos por Lei (caso o percentual ultrapasse o limite, a documentação deverá ser devolvida para o gestor de modo a ser revista a necessidade);

VI - Solicitar a documentação da contratada (Contrato Social, procurações e outros);

VII - Formalizar à contratada, por e-mail ou correspondência, quanto ao acréscimo a ser firmado no contrato e do período contratual de sua realização;

VIII - Atualizar a documentação fiscal e trabalhista: SICAF, CADIN, CNDT, Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CND Municipal, CND Estadual ou Distrital;

IX - Realizar consultas à Lista de Inabilitados e Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações por Atos de Improbidade Administrativa (CNJ), e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

X - Elaborar a Solicitação de Compra;

XI- Obter a Aprovação Motivada, emitida pela área demandante, obedecendo o que determina a Resolução de Delegação de Competência em vigor;

XII - Emitir o Pedido de Compra;

XIII - Elaborar memorando para encaminhamento ao órgão responsável pelo jurídico para análise, parecer e elaboração do Termo Aditivo, indicando os documentos que fundamentam o acréscimo, caso não haja ou não possa utilizar o Parecer Referencial Jurídico;

XIV - Conferir o Termo Aditivo elaborado pelo órgão responsável pelo jurídico verificando possíveis inconsistências;

XV - Providenciar as assinaturas das autoridades competentes;

XVI - Proceder a convocação do fornecedor para assinatura do Termo Aditivo;

XVII - Solicitar a publicação do extrato do Termo Aditivo no DOU, seu cadastramento no SIGE, bem como anexar seu extrato no processo;

XVIII – Verificar a formalização, e não existindo pendências, encaminhar o processo para o arquivo local do Sistema.

São de responsabilidade do órgão de revisão contratual os itens II a VI e VIII a XVIII, do órgão de estimativa de preços o item I, do órgão demandante o item VII.

10.2.2.1.2. **Procedimentos nas Supressões**

Na formalização de um processo para supressão contratual, são necessários os seguintes procedimentos:

- I - Estudo Técnico ou memorando, que conterá a justificativa para a supressão, data de início da supressão e o item que será suprimido;
 - II - Manter os valores para supressão, observar se há repactuação anterior;
 - III - Calcular e verificar se o percentual de supressão se encontra dentro dos limites definidos por Lei;
 - IV - Formalizar à contratada, por e-mail ou correspondência, quanto à supressão a ser firmada no contrato e do início da sua realização;
 - V - Atualizar a documentação fiscal e trabalhista: SICAF, CADIN, CNDT, Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CND Municipal, CND Estadual ou Distrital;
 - VI - Realizar consultas à Lista de Inabilitados e Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações por Atos de Improbidade Administrativa (CNJ), e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);
 - VII - Elaborar a Solicitação de Compra de revisão;
 - VIII - Elaborar memorando para encaminhamento ao órgão responsável pelo jurídico para análise, parecer e elaboração do Termo Aditivo, indicando os documentos que fundamentam a supressão, caso não haja ou não possa utilizar o Parecer Referencial Jurídico;
 - IX - Conferir o Termo Aditivo elaborado pelo órgão responsável pelo jurídico verificando possíveis inconsistências;
 - X - Providenciar as assinaturas das autoridades competentes;
 - XI - Proceder a convocação do fornecedor para assinatura do Termo Aditivo;
 - XII - Solicitar a publicação do extrato do Termo Aditivo no DOU, seu cadastramento no SIGE, bem como anexar seu extrato no processo;
 - XIII - Verificar a formalização, e não existindo pendências, encaminhar o processo para o arquivo local do Sistema.
- São de responsabilidade do órgão de revisão contratual os itens I, III, V a XII a, do órgão demandante os itens I e IV.

10.2.3. **Reequilíbrio Econômico-Financeiro**

10.2.3.1. **Premissas Básicas**

- a) Os valores contratados poderão ser alterados para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Dataprev, para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente demonstrado pela parte interessada.
- b) O reequilíbrio econômico-financeiro se caracteriza pela existência de fato superveniente, podendo ocorrer a qualquer tempo, durante a vigência do contrato e que altera sua equação econômico-financeira.
- c) A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
- d) Em havendo alteração do contrato que aumente ou reduza os encargos do contratado, a Dataprev deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
- e) É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na Matriz de Riscos como de responsabilidade da contratada.
- f) Os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro seguirão as disposições previstas no contrato celebrado com a Dataprev, devendo as partes terem atenção aos requisitos e condições nele estabelecidos, sendo responsáveis por eventuais prejuízos decorrentes de falhas, omissões e atrasos cometidos, tendo em vista, especialmente, a disponibilidade do interesse econômico envolvido.
- g) O reequilíbrio econômico-financeiro pode ser solicitado pela contratada ou pela Dataprev, para restabelecer a equação econômico-financeira inicial, podendo alterar o valor do contrato para mais ou para menos.
- h) As solicitações de reequilíbrio contratual pela contratada, devem ocorrer por meio de documento oficial acompanhado das devidas justificativas e planilhas de demonstração de custos analíticos.
- i) Ao identificar a natureza do fato como reequilíbrio econômico-financeiro, deverá ser anexada a solicitação, e iniciar a negociação junto ao fornecedor, quando aplicável, buscando o menor desembolso possível.
- j) O resultado da negociação deve ser registrado no processo de forma que evidencie claramente as novas condições. Este documento deve ser anexado ao processo de compras e encaminhado para a autorização competente.
- k) Para a formalização contratual do reequilíbrio econômico-financeiro é necessária a emissão de Solicitação de Compras (revisão contratual) e elaboração de Termo Aditivo.
- l) O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve estar balizado:
 - No Estudo Técnico ou memorando com indicação do reequilíbrio econômico-financeiro, com a devida comprovação, quando observado pela área gestora;
 - Na solicitação formal da contratada acompanhada de justificativa, comprovação e planilha analítica indicando a variação dos custos.

10.2.3.2. **Procedimentos no Reequilíbrio**

Na formalização de um processo para reequilíbrio contratual, são necessários os seguintes procedimentos:

I - Realizar a estimativa de preços, quando aplicável, com base na planilha de custos e formação de preços, a fim de que seja avaliada a vantajosidade da manutenção do contrato

II - Analisar a solicitação de forma a ser verificado se o pleito é devido;

III - Anexar ao processo a solicitação de reequilíbrio por parte da contratada ou da Dataprev, contendo a justificativa/fundamento e as planilhas de preço.

Se o pleito for procedente:

IV - Negociar com a contratada, quando aplicável, visando o menor desembolso para a Dataprev e anexar o documento da negociação ao processo;

V - Elaborar a SC de revisão com o valor recomposto;

VI - Solicitar os documentos da empresa, contrato social ou alterações (se houver), procuração (se houver) e documento de identidade de representante legal;

VII - Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro Nacional de Condenações por Atos de Improbidade Administrativa (CNJ), e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

VIII- Elaborar Nota Técnica para autorização da Autoridade Competente;

IX - Elaborar memorando para encaminhamento ao órgão responsável pelo jurídico para análise, parecer e elaboração do Termo Aditivo, indicando os documentos que fundamentam a solicitação;

X - Conferir o Termo Aditivo elaborado pelo órgão responsável pelo jurídico verificando possíveis inconsistências;

XI - Providenciar as assinaturas das autoridades competentes;

XII - Proceder a convocação do fornecedor para assinatura do Termo Aditivo;

XIII - Solicitar a publicação do extrato do Termo Aditivo no DOU, seu cadastramento no SIGE, bem como anexar seu extrato no processo;

XIV – Verificar a formalização, e não existindo pendências, encaminhar o processo para o arquivo local do Sistema.

10.2.3.3. **Reequilíbrio Econômico-Financeiro Decorrente de Variação Cambial**

- a) As iniciativas contratuais, cujo valor a ser pactuado do objeto esteja sujeito ao regime de câmbio flutuante, deverão tratar no respectivo Mapa de Riscos a possibilidade do reequilíbrio econômico-financeiro ensejado pela variação da moeda.
- b) A variação da taxa cambial não é fato gerador de reajuste e não pode ser considerada suficiente para, isoladamente, fundamentar a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- c) Para que a variação cambial enseje o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve estar demonstrado que:
 - não poderia ter sido prevista, nas condições normais, até o desfecho da licitação e celebração do contrato;
 - ocorreu de maneira súbita e anormal em relação ao histórico de variação da moeda e;
 - provocou elevação nos custos que retarde ou impeça a execução do contrato. É importante que o contratado comprove a incidência da variação anômala nos bens ou insumos da contratação.

10.2.4. Repactuação Contratual

10.2.4.1. Premissas Básicas

- a) As repactuações devem ser analisadas sob os seguintes aspectos: jurídico, comercial, financeiro e devem sempre estar baseadas em solicitação formal do contratado.
- b) A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deve ser utilizada nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra.
- c) A repactuação pode ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como, os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
- d) Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, repactuação deverá ser dividida em tantos quanto forem os Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho das categorias envolvidas na contratação.
- e) A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.
- f) O interregno mínimo de um ano para a concessão da primeira repactuação será contado a partir de:
 - I – da data limite para apresentação das propostas constantes do ato convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço, ou,

II – da data do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente à época da apresentação da proposta, quando a variação de custos for decorrente da mão de obra o estiver vinculada às datas-base daqueles instrumentos.

g) Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

h) É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, excluídas as disposições que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

i) As repactuações são precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação, acompanhada da respectiva fundamentação legal.

j) A variação dos “demais insumos” deve ser solicitada pela contratada, podendo ser aplicado índice setorial ou índice oficial de inflação (IPCA ou outro que venha a substituí-lo), sem prejuízo da negociação.

k) As repactuações a que a contratada fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

l) Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas da seguinte forma:

I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, como regra geral;

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade e para concessão das próximas repactuações futuras; ou

III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

m) Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram e apenas em relação à diferença porventura existente.

n) A Dataprev não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

o) A repactuação de preços do contrato cujo fato gerador seja oriundo de Convenção Coletiva de Trabalho e o reequilíbrio econômico-financeiro da tarifa do vale transporte estabelecido em ato normativo, dispensam a necessidade de ser realizada

pesquisa de mercado.

p) A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

q) A Dataprev se submete às determinações emanadas pela legislação vigente, bem como às recomendações da Secretaria Federal de Controle e do Tribunal de Contas da União -TCU.

r) As novas condições decorrentes de repactuação, em geral, vigoram a partir da assinatura do Termo Aditivo ao Contrato, pois este não pode atribuir efeitos financeiros retroativos, conforme orientação da Secretaria Federal de Controle (SFC) em seu Relatório nº 101235, sendo possível o pagamento por compromisso contratual do período anterior à efetiva assinatura do Termo Aditivo, mediante autorização competente, conforme definido na Resolução de Delegação de Competência vigente.

s) Quando houver mais de um fato gerador, com datas distintas, deve-se negociar para que a parcela retroativa ocorra a partir de uma data unificada, a fim de minimizar o custo operacional desta revisão.

Exemplo: Primeiro fato gerador, Decreto Municipal de aumento da tarifa de transporte a partir de janeiro/2018. Segundo fato gerador, Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) a partir de março/2018. Neste caso, deve ser negociado para que os dois eventos ocorram a partir de março/2018. Não podendo, em hipótese alguma, a negociação dos 2 eventos ser concedida a partir de janeiro/2018.

t) Não obtendo sucesso na negociação, a revisão deve ser efetuada de acordo com as datas dos fatos geradores.

10.2.4.2. Procedimentos nas Repactuações Contratuais

Na formalização de um processo para repactuação de preços são necessários os seguintes procedimentos:

I - Verificar o fundamento da solicitação da contratada;

II - Analisar a planilha do serviço e, se preciso, ajustar/alterar a mesma, verificando a existência de mais de um fato gerador (momento da incidência da repactuação);

III - Analisar toda a CCT, verificando os itens majorados que sofreram reajustes e se constavam da CCT e da planilha anterior;

IV - Negociar com a contratada, visando o menor desembolso para a Dataprev e anexar o documento da negociação ao processo;

V - Obter a concordância do fornecedor quanto aos novos valores;

VI - Elaborar a SC de revisão com o valor da repactuação;

VII - Solicitar os documentos da empresa, contrato social ou alterações (se houver), procuração (se houver) e documento de identidade de representante legal.

VIII - Atualizar as certidões fiscais: SICAF, CADIN, CNDT, Certidão de Inabilitados e Inidôneos – TCU e Débitos Federais

(unificadas conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014);

IX - Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro Nacional de Condenações por Atos de Improbidade Administrativa (CNJ), e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

X - Elaborar Nota Técnica para autorização da Autoridade Competente;

XI - Elaborar o Termo de Apostilamento e providenciar sua assinatura pelas autoridades competentes;

XII - Solicitar a publicação do extrato do de Apostilamento no DOU, seu cadastramento no SIGE, bem como anexar seu extrato no processo;

XIII – Verificar a formalização, e não existindo pendências, encaminhar o processo para o arquivo local do Sistema.

10.2.5. Reajuste Contratual

10.2.5.1. Premissas Básicas

a) O reajuste em sentido estrito, como espécie de reajuste contratual, deve observar os dispositivos previstos no instrumento convocatório ou contratual, o qual deverá ser preferencialmente um índice setorial ou específico, e, apenas na ausência de tal índice, um índice geral, que deverá ser o mais conservador possível de forma a não onerar injustificadamente a Dataprev.

- O reajuste deverá observar o interregno mínimo de um ano da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, cabendo nos contratos que não haja regime de dedicação exclusiva de mão de obra;

- Os reajustes subsequentes respeitarão o interregno mínimo de um ano, contado a partir dos efeitos do reajuste anterior;

- São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual;

- Nos casos em que o valor dos contratos de serviços continuados seja preponderantemente formado pelos custos dos insumos, poderá ser adotado o reajuste de que trata este artigo;

- Quando não houver previsão de índice a ser aplicado, as negociações deverão ser balizadas pelo preço de mercado, na busca do menor reajuste possível;

- Independentemente do caso concreto, o órgão responsável por compras poderá, quando julgar pertinente, realizar pesquisa de mercado para aferir a compatibilidade dos preços pactuados;

- Os reajustes a que a contratada fizer jus e que não forem solicitados durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.

b) Quando da solicitação do reajuste em sentido estrito para fazer jus à variação de custos decorrente do mercado, esta

somente é concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:

- Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
- A nova planilha com a variação dos custos apresentada;
- Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e,
- A disponibilidade orçamentária.

c) Os reajustes de preços dos contratos, após o cumprimento dos critérios definidos anteriormente, serão autorizados de acordo com a Resolução de Delegação de Competência vigente.

10.2.5.2. **Procedimentos nos Reajustes Contratuais**

Na formalização de um processo para reajuste de preços são necessários os seguintes procedimentos:

- I - Verificar o fundamento da solicitação da contratada;
- II - Realizar a estimativa de preços, quando aplicável, com base na planilha de custos e formação de preços, que é parte integrante do Termo de Referência, sendo a pesquisa de mercado de acordo o do presente Manual, a fim de que seja verificado que o valor proposto se encontra inferior ao praticado no mercado;
- III – Verificar a data de início do direito ao reajuste, para a realização do cálculo;
- IV - Negociar com a contratada, visando o menor desembolso para a Dataprev e anexar o documento da negociação ao processo;
- V - Obter a concordância do fornecedor quanto aos novos valores;
- VI - Elaborar a SC de revisão com o valor do reajuste;
- VII - Solicitar os documentos da empresa, contrato social ou alterações (se houver), procuração (se houver) e documento de identidade de representante legal.
- VIII - Atualizar as certidões fiscais: SICAF, CADIN, CNDT, Certidão de Inabilitados e Inidôneos – TCU e Débitos Federais (unificadas conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014);
- IX - Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro Nacional de Condenações por Atos de Improbidade Administrativa (CNJ), e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);
- X - Elaborar Nota Técnica para autorização da Autoridade Competente;
- XI – Elaborar o Termo de Apostilamento e providenciar as assinaturas das autoridades competentes;
- XII - Solicitar a publicação do extrato do Termo de Apostilamento no DOU, seu cadastramento no SIGE, bem como anexar seu extrato no processo;

XIII – Verificar a formalização, e não existindo pendências, encaminhar o processo para o arquivo local do Sistema.

11. VIGÊNCIA

Este Manual entra em vigor a partir desta data e revoga o Manual MAN/SU/001/2023.

RODRIGO ASSUMPÇÃO

PRESIDENTE

*** Este documento se torna válido a partir da assinatura de todos os signatários indicados. Estando automaticamente invalidadas assinaturas posteriores realizadas por usuários não indicados.**



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Ortiz D Avila Assumpcao, Presidente(a)**, em 31/03/2025, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#) e no [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://dataprev.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0115212** e o código CRC **CC8ABE6C**.